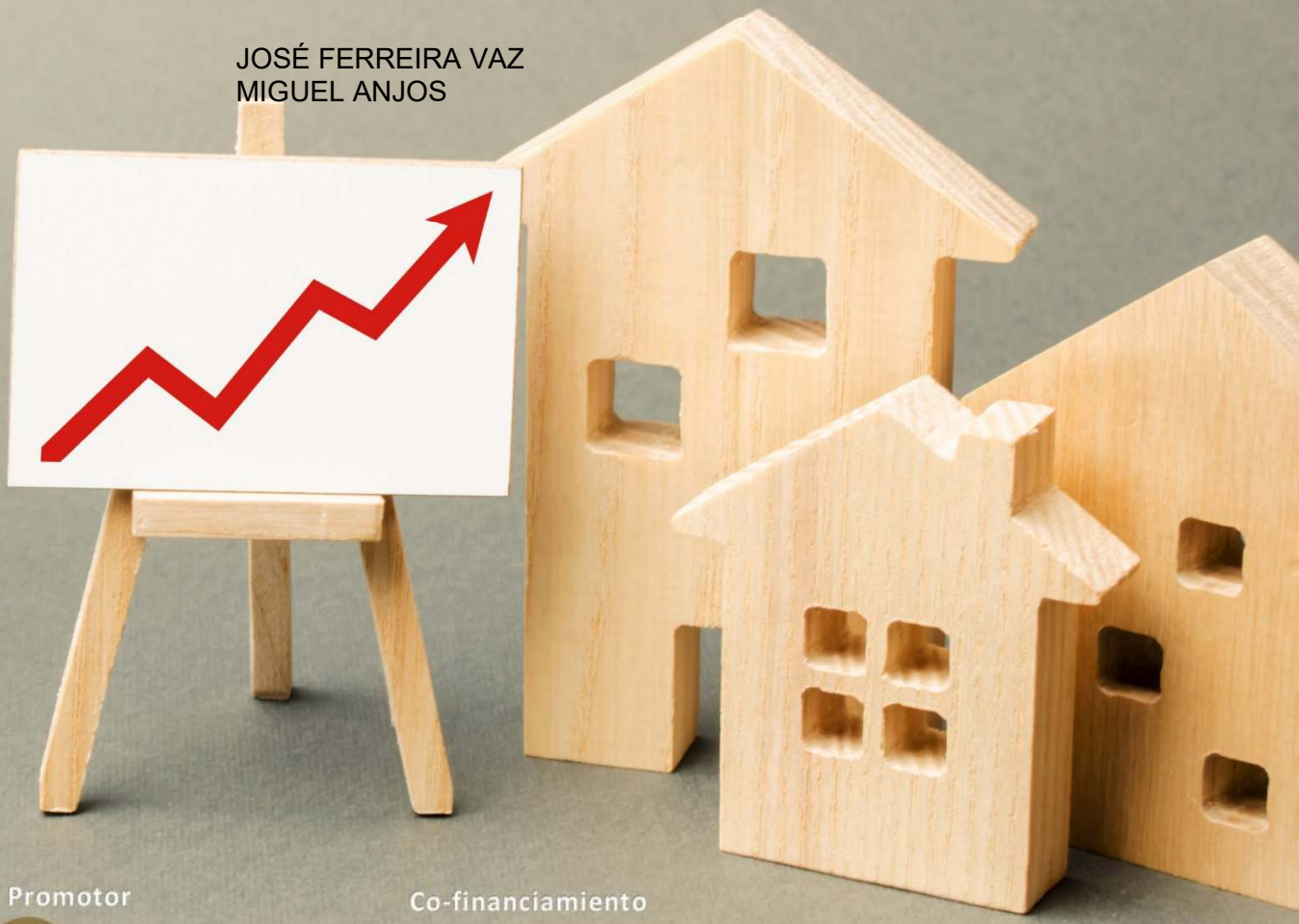
high value
INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

E-BOOKS

NORMAS INTERNACIONALES DE VALUACIÓN (TEGOVA,RICS,IVSC)

ANÁLISIS COMPARATIVO

JOSÉ FERREIRA VAZ
MIGUEL ANJOS



Promotor
ANAI TEGOVA

Co-financiamiento
COMPETE 2020
PORTUGAL 2020
UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

NORMAS INTERNACIONALES DE VALUACIÓN (TEGOVA,RICS,IVSC)

ANÁLISIS COMPARATIVO

JOSÉ FERREIRA VAZ
MIGUEL ANJOS

ÍNDICE

ÍNDICE DE FIGURAS 4
ÍNDICE DE TABLAS 5
SINÓPSIS 6
1.INTRODUCCIÓN 8
2.EUROPEAN VALUATION STANDARDS (EVS) - TEGOVA 22
2.1 ENCUADRAMIENTO 22
2.2 ESTRUCTURA DE GOBIERNO 24
2.3 CERTIFICACIONES INTERNACIONALES TEGOVA-REV Y TRV 26
2.4 EVS 2020 27
2.4.1 ENCUADRAMIENTO EVS 2020 27
2.4.2 ESTRUCTURA DE LAS EVS 2020 28
2.4.3 PRINCIPALES NOVEDADES EVS 2020 30
2.4.4 FACTORES ESG EN LAS EVS 2020 32
2.4.5 *AUTOMATED VALUATION MODELS* (AVM) EN LAS EVS 2020 35
3.INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS (IVS) – IVSC 37
3.1 ENCUADRAMIENTO 37
3.2 ESTRUCTURA DE LAS IVS 40
3.3 LAS NORMAS GENERALES DE LAS IVS 40
3.4 LAS NORMAS ESPECíFICAS IVS SOBRE ACTIVOS 44
3.5 PRINCIPALES MODIFICACIONS DE LAS IVS 2020 49
3.6 AMBIENTAL, SOCIAL Y GOBERNANZA (ESG) 49
3.7 *AUTOMATED VALUATION MODEL* (AVM) 50
4.RICS VALUATION - GLOBAL STANDARDS - RICS 52
4.1 ENCUADRAMIENTO 52
4.2 *PROFESSIONAL STANDARDS* - PS 56
4.3 *VALUATION TECHNICAL AND PERFORMANCE STANDARDS* – VPS. 57
4.4 *VALUATION PRACTICE GUIDANCE – APPLICATIONS – VPGAS.* 61
4.5 GESTIÓN ENTRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL Y EL *RED BOOK* 69
4.6 *ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)* 70
4.7 *AUTOMATED VALUATION MODEL (AVM)* 71

5.ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES 73
6.NORMATIVA PORTUGUESA vs NORMAS INTERNACIONALES 79
6.1 NORMATIVA DE VALUACIÓN INMOBILIARIA EN PORTUGAL 79
6.2 PRINCIPALES DIFERENCIA ENTRE LAS NORMATIVAS PORTUGUESAS Y LAS INTERNACIONALES 90
7.CONSULTA A LOS AVALUADORES PORTUGUESES 94
8.VISIÓN DE TEGOVA, IVSC Y RICS SOBRE LAS NORMA INTERNACIONALES. 106
8.1 VISIÓN DEL TEGOVA 106
8.2 VISIÓN DEL IVSC 108
8.3 VISIÓN DEL RICS 111
9.CONCLUSIONES 114
9.1 CONSULTA A LOS VALUADORES PORTUGUESES 116
9.2 PERSPECTIVAS TEGOVA, IVSC e RICS 118
9.3 LOS MAYORES DESAFÍOS QUE LAS NORMAS INTERNACIONALES ENFRENTA. 119
9.4 *AUTOMATED VALUATION MODEL* (AVM) 119
9.5 *ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE* (ESG) 120
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 125
AUTORES 126
FICHA TÉCNICA 128

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Emisiones de CO_2 por sector en el escenario emisiones cero - NZE. Fuente: NetZero by 2050, International Energy Agency – IEA 16
Figura 2 – Fechas de referencia en la ruta para llegar a emisiones cero. Fuente: NetZero by 2050, International Energy Agency – IEA..... 17
Figura 3 – Cronología de TEGOVA. Fuente: elaboración propia 22
Figura 4 - Estructura de Gobierno TEGoVA. Fuente: elaboración propia..... 24
Figura 5 - Estructura Capítulo I de las EVS. Fuente: Elaboración propia..... 28
Figura 6 : Estructura de las EVS (Capítulos II a VII). Fuente: Elaboración propia. 30
Figura 7 – Cronología IVSC. Fuente: elaboración propia 37
Figura 8 - estructura de gobierno del IVSC. Fuente: elaboración propia 38
Figura 9 -- La reglamentación internacional en el mundo. Fuente: John Dorbester& Joseph Vella (2000), “valuation the appraisal institute in a global economy” The appraisal journal, 72-85. 39
Figura 10 Estructura de las IVS. Fuente: IVSC y elaboración propia 39
Figura 11 IVS Enfoques de valuación. Fuente: elaboración propia 43
Figura 12 IVS Enfoques de valuación. Fuente: elaboración propia 44
Figura 13Estructura de gobierno del RICS Fuente:RICS 52
Figura 14-Barra cronológica RICS Valuations Standars Fuente: elaboración propia 53
Figura 15-Estructura del Manual Red Book. Fuente: elaboración propia 54
Figura 16-Normas y guías explicativas de convenciones de denominación Fuente: Red Book 55
Figura 17-Estructura de las normas internacionales, IVSC, TEGOVA y RICS 73
Figura 18-Definición de la base de valor Valor de Mercado, EVS, IVS y RICS 76
Figura 19-Definición de la base de valor Justo Valor, EVS, IVS y RICS 77
Figura 20-Legislación a aplicar en valuaciones para la CMVM, Banco de Portugal y ASF ... 79

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 – Detalles de los téminos de referencias mínimos de contratación de las normas RISC. IVS y EVs 74

Tabla 2 – Detalles de los téminos de referencias mínimos de contratación de las normas RISC. IVS y EVs 75

Tabla 3-Contenido del informa de valuación según la Ley 153/2015..... 92

Nota del traductor:

Esta versión en español del libro no está autorizada por la editora ni por los autores, toda la responsabilidad de la transcripción, traducción y diagramación del cuerpo escrito es del Ing. Miguel Camacaro Pérez, quien ha realizado una interpretación del contenido para que los valuadores de habla hispana puedan disfrutar de la materia tratada en el excelente texto de los profesionales portugueses. La maquetación del libro se basó en el archivo pdf de la versión portuguesa, intentando mantener la originalidad de su estructura y el diseño de su presentación.

Miguel Camacaro Pérez, DSLE
cursoediciones@gmail.com

SINÓPSIS

El objetivo de esta publicación es sistematizar y organizar la información más relevante contenida en las normas internacionales publicadas por *The European Group of Valuers' Associations* (TEGOVA), por la *Royal Institution of Chartered Surveyors* (RICS) y por el *International Valuation Standards Council* (IVSC), realizando un análisis comparativo de las mismas y de su adecuación a la legislación portuguesa en el ámbito de la Valuación Inmobiliaria, identificando diferencias y puntos de convergencia, con el objetivo de cualificar a los profesionales de la Valuación inmobiliaria, orientándolos para el mercado global. También se escuchó la posición en relación con las normas de Valuación de las citadas entidades internacionales y se realizó una encuesta entre los tasadores portugueses para conocer su grado de familiaridad con las normas internacionales de Valuación inmobiliaria.

ABSTRACT

This publication aims to systematize and organize the most relevant information about the international standards published by The European Group of Valuers' Associations (TEGOVA), by the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) and by the International Valuation Standards Council (IVSC), making a comparative analysis of them and their suitability to Portuguese legislation in the field of Real Estate Valuation, identifying differences and points of convergence, with the aim of qualifying real estate valuation professionals, guiding them to the global market. The position regarding the valuation standards of those international entities was also consulted and a survey was carried out among the Portuguese professionals, with the aim of understanding their degree of familiarity with international property valuation standards.

Esta publicación forma parte de una hoja de ruta para la innovación y la cualificación desarrollada por ANAI - *Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários*, en el ámbito del proyecto ***HIGH VALUE - INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE***, que tiene como objetivo aumentar las competencias profesionales y empresariales de los peritos tasadores en Portugal, promoviendo la cualificación y la diversificación de los servicios ofrecidos.


1
Introducción
4M²
24M²
2020
1450
900
250
560
715
1000
1400
50
3450
570
1100
2500
5090
1500
3450
400

1.INTRODUCCIÓN

Las valoraciones de activos, ya sean tangibles o intangibles, se utilizan como instrumento de análisis de las inversiones, como mecanismo de garantía para el cumplimiento de reglas o normas (complilance), como soporte para la concesión de créditos, en definitiva, como elemento de apoyo a la toma de decisiones de los distintos agentes del mercado inmobiliario. La confianza depositada en las valoraciones por todas las partes involucradas (compradores, inquilinos, promotores, entidades bancarias, fondos de inversión, entre otros) implica su elaboración en un formulario fiable, transparente y claro, utilizando conceptos, principios, enfoques, procedimientos y metodologías universalmente aceptadas.Se comprueba de esta manera, la importancia de la valuación ya que esta será, muchas veces, el elemento de soporte para la toma de decisión, estando el riesgo de operación estrechamente correlacionado con la calidad y la asertividad de la misma. El informe de informe de valuación constituye así, la pieza clave de comunicación del trabajo de valuación, debiendo exponer clara e inequívocamente, para todas las partes las hipótesis asumidas, los enfoques y las metodologías utilizadas, en profundidad, el camino recorrido hasta llegar al valor de valuación.

El informe del Banco Central Europeo, *Valuation Processes in the Banking Crisis - Lessons Learned - Guiding the Future* del 18 de diciembre de 2012, sistematiza el carácter imperativo para realizar valoraciones con un alto nivel de fiabilidad a efectos de medir el riesgo implícito en los préstamos hipotecarios, sin embargo, este razonamiento es extrapolable a todos los ámbitos de la Valuación:

> *"Valuations exert significant impact on a financial institution's credit risk management. As mitigation against risk, it is imperative that the valuation process is robust and that the value attributed to the underlying assets can be relied upon when fully assessing the risk of a credit decision or the ongoing management of the loan. For that reason, a reliable valuation document is central to the credit risk decision."*[1]

Durante los años sesenta y setenta del siglo pasado, varios organismos nacionales de valuación desarrollaron normas y en algunos países surgieron Códigos de Ética Profesional. Al mismo tiempo, la globalización de los mercados internacionales determinó la necesidad de desarrollar normas internacionales armonizadas de Valuación inmobiliaria. Así, en 1981 se creó *The International Assets Valuation Standards Committee* (TIAVSC), que cambió de nombre en 1994, convirtiéndose en *International Valuation Standards Committee* (IVSC). Los objetivos para la creación de este organismo fueron la elaboración y publicación de normas internacionales de Valuación inmobiliaria, la promoción para su aceptación internacional y a la armonización de normas de valuación entre países, identificando y difundiendo diferencias con respecto a la legislación local o legislación regional y sus aplicaciones. Los tasadores están sujetos a las normas por decisión por su propia, o por exigencia legal, o por instrucción específica del cliente o de los futuros usuarios finales de la valuación y/o empresas u organizaciones nacionales (García Meca, 2001).

[1] *Central Bank Report, Valuation Processes in the Banking Crisis — Lessons Learned — Guiding the Future*, 18 *December* 2012, PUB00252-016 – citado en las EVS 2020.

Los citados autores se refieren a la importancia de explicar las metodologías de valuación en las normas IVS, destacando que "*el IVSC recomienda que se den a conocer a todos los profesionales que realizan valuaciones, del mismo modo que recomienda explicar claramente la metodología seguida en la valuación. En cualquier caso, estas normas establecen lo que deben hacer los tasadores y no cómo aplicar procedimientos o metodologías concretas, cuya solución depende de la capacidad del tasador para seleccionar las técnicas pertinentes y aplicar su conocimiento*", y lo mismo puede aplicarse a las otras normas de valuación publicadas.

Roger Messenger, en el prólogo de las EVS 2009 (TEGOVA, 2009) justifica la necesidad de la existencia de las normas europeas por la necesidad de normas que conduzcan a valuaciones consistentes, con calidad, confiables, para así establecer un estándar común para los inversionistas, el sector financiero y los tasadores de toda la Unión Europea.

Según el artículo “Normas Internacionales de Valuación "La opinión de los profesionales en España” (García Meca, Martínez Conesa, & Laffarga Briones, 2009), el interés por adoptar normas internacionales está relacionado con el cumplimiento de las normas *International Financial Reporting Standards (IFRS)* y la creciente necesidad de los usuarios finales de obtener informes de Valuación que les garanticen análisis patrimoniales consistentes y comparables, indicando que la imposición de normas de información financiera y contable está estrechamente relacionada con el desarrollo y la adopción de normas de Valuación inmobiliaria, en el intento de eliminar la falta de consistencia entre los enfoques de la contabilidad y de los tasadores cuando el valor es determinado.

En el artículo *Red, White or Blue? Colouring Valuers’ Perceptions*, sobre la percepción que los tasadores tienen de las normas internacionales publicadas por RICS -*Red*, IVS -*White* e TEGOVA – *Blue* (*Sayce* & *Connellian*,2001), se hace referencia al principal objetivo de las IVS (*International Valuation Standards*) es el producción de normas de valuación e informes verdaderamente internacionales, que están enfocados en las necesidades de un informe financiero, de los mercados internacionales y de la comunidad empresarial internacional, teniendo ambiciones de consistencia y armonización en la práctica de la valuación. Los autores también afirman en el artículo, que el objetivo de las normas internacionales de contabilidad es que el valor de los activos se determine de manera justa y coherente, de modo que los inversionistas tengan acceso a información confiable y de calidad en la que basar sus decisiones y controlar el riesgo de las inversiones.

En la actualidad existe un diverso conjunto de normas de valuación cuyo objetivo s es establecer metodologías y procedimientos de valuación aceptados a nivel global o regional y adoptados por todos los tasadores, estableciendo una práctica armonizada basada en los mismos criterios básicos. Las normas internacionales de Valuación IVS de la IVSC (que se auto define como la voz internacional de la profesión de profesión de tasador inmobiliario, con sede en Londres), las normas europeas de EVS El grupo de asociaciones de tasadores TEGOVA (con sede en Bruselas), las de la asociación británica llamada RICS (*Royal Institution of Chartered Surveyors*, con sede en el Reino Unido) y las publicadas por la Fundación Americana para la Valuación, la *Appraisal Foundation*.

La *Appraisal Standards Board* (ASB) de la *Appraisal Foundation* (AF) de los Estados Unidos fue designada por el Congreso de los Estados Unidos como la entidad responsable de la emisión y difusión de las Normas de Valuación y de la práctica de la actividad valuatoria. La AF tiene como misión:

> "promover la profesionalidad y garantizar la confianza del público en la profesión de tasador. Se consigue mediante la promulgación de normas, requisitos para la actuación del tasador y orientaciones sobre métodos y técnicas de Valuación"[2].

La ASB publica anualmente sus normas de tasación, las *Uniform Standards of Professional Appraisal Practice* (USPAP). Estas normas (ASB, 2020) representan los principios y métodos de valuación generalmente aceptados y reconocidos en la práctica de la valuación en los Estados Unidos. Además de las normas USPAP, la ASB publica notas informativas en las que recopila las preguntas más frecuentes de sus miembros, ilustrando la aplicabilidad de las normas USPAP en situaciones concretas, proporcionando orientación y consejos destinados a resolver las cuestiones relativas a la aplicación de las normas. Esta publicación se basa en las preguntas formuladas oralmente en las conferencias organizadas por la AF o en las preguntas informales enviadas por los asesores a la ASB explicando sus dudas sobre casos concretos.

Este proceso interactivo de preguntas y respuestas es un método proactivo para acercar a los valuadores y al organismo que establece las normas de valuación, cambiando la forma en que los valuadores se relacionan con el regulador, que no sólo interviene en situaciones de litigio, también como regulador de normas, sino que asesora a los profesionales en su actividad diaria, resolviendo de antemano los posibles problemas futuros que puedan ocurrir como consecuencia de una mala interpretación o aplicación de las normas USPAP.

El Appraisal Practices Board (APB) de la AF también ofrece asesoramiento voluntario a los valuadores, reguladores y también a los usuarios de los servicios de valuación sobre los métodos reconocidos por el APB y las técnicas para todas las disciplinas de valuación.

Las normas de Valuación pretenden regular y controlar el proceso de elaboración de las valuaciones, fomentando la transparencia y las buenas prácticas en el sector de la valuación a través de la armonización de las bases de valor, enfoques, procedimientos, métodos de valuación, entre otros, y también a través de la normalización de la comunicación de la valuación mediante informes de valuación estandarizados para que sean comprensibles por todo tipo de usuarios de las valuaciones, ya sean clientes particulares, entidades financieras, mediadores, promotores o cualquier otro usuario y estén más o menos familiarizados con el área de conocimiento de la valuación inmobiliaria. Por otra parte, la adopción de normas de Valuación es también intrínseca a los principios deontológicos y códigos de conducta que el tasador debe respetar en el ejercicio de su profesión.

De acuerdo con lo anterior, la adopción de normas de valuación por parte de los profesionales de la Valuación redunda en el fomento de la claridad y la transparencia de las valuaciones, frente a la

[2] http://www.appraisalfoundation.org/

opacidad que históricamente ha caracterizado la actividad de Valuación, aumentando también el grado de confiabilidad y el nivel de interpretación de la Valuación por todas las partes implicadas en el negocio o la operación, ya sean tasadores, promotores inmobiliarios, entidades públicas o cualquier otro usuario de la Valuación.

Varios organismos internacionales han elaborado y publicado normas de valuación, y las tres siguientes están ampliamente reconocidas en la práctica de la valuación:

- **TEGOVA** – *The European Group of Valuers' Associations* o Grupo Europeo de Asociaciones de Tasadores. Es un organismo europeo con sede en Bruselas que publica *las European Valuation Standards* (EVS) o Normas Europeas de Valuación. Se tratan de normas europeas, alineadas con la legislación europea, que buscan establecer una relación biunívoca con la UE, para lograr que las EVS prevalezcan sobre las demás normas internacionales en el continente europeo;
- **IVSC** - *International Valuation Standards Council* o Consejo Internacional de Normas de Vuluación. Se trata de un organismo internacional que emite normas de alcance mundial, las *IVS General Standards* (IVS) o Normas Generales, partiendo de la base de la aplicabilidad a todo tipo de bienes y a todos los fines de valuación, desarrollando también las IVS *Asset Standards* o Normas de Activos, aplicables a diferentes tipos de bienes como los inmuebles, los activos intangibles, las empresas y los negocios. El IVSC recomienda la elaboración de *Guidance Notes*, o notas de orientación, y documentos informativos sobre las especificidades de cada país y el *compliance* o cumplimiento de las normas IVS respetando los requisitos reglamentarios locales.
- **RICS** - *Royal Institution of Chartered Surveyors*. La RICS publica sus normas internacionales de Valuación en el *Red Book*, incorporando los principios definidos en el IVS. Establece y aplica normas internacionales y también orienta sobre las buenas prácticas en los procesos relacionados con el sector inmobiliario en diversas áreas, como la Valuación, la gestión, la promoción, la consultoría, la inspección, la mediación y otras. Su principal objetivo es garantizar la exigencia y el conocimiento continuo por parte de sus miembros.

En el documento *A Avaliação e Valorização de Imóveis – Uma Abordagem Integrada para o Sistema Financeiro Português* (La valuación y tasación de bienes inmuebles - Un enfoque integrado para el Sistema Financiero Portugués), publicado en 2013 por el Banco de Portugal, en respuesta a la pregunta "¿Debe exigirse el cumplimiento de las normas internacionales en la valuación de bienes inmuebles?" señala lo siguiente:

> "A nivel internacional, hay tres organizaciones que representan a los profesionales inmobiliarios relacionados con la Valuación de inmuebles, que son: TEGoVA - *The European Group of Valuers' Associations*; RICS - *Royal Institution of Chartered Surveyors*; e IVSC - *International Valuation Standards Committee*. Estas entidades son responsables de la emisión de las siguientes normas internacionales de valuación, respectivamente: *European Valuation Standards* (EVS), *RedBook* y *International Valuation Standards* (IVS).

> A pesar de la existencia de las referidas normas, se considera que no debe señalarse una de ellas como referencia a seguir por los peritos tasadores, ya que ninguna de ellas prevalece sobre las demás en términos internacionales."
>
> (...) Cabe señalar que la cuestión de la ausencia de una norma única aceptada internacionalmente para la Valuación inmobiliaria se ha debatido en el ámbito de la Unión Europea, especialmente en la Comisión Europea. Ya en 2004, para el sector bancario, los representantes de los consumidores en el *Forum Group on Mortgage Credit* recomendaron que la Comisión Europea definiera el uso de normas de Valuación de inmuebles aceptadas internacionalmente. Al año siguiente, de nuevo para el sector bancario, la Comisión Europea reiteró su preocupación por la existencia de diferentes normativas de Valuación inmobiliaria, que dificultan la comparabilidad dentro del espacio europeo, y abogó por la adopción de una norma única como la forma más eficaz de resolver esta cuestión. En 2008, se animó a los Estados miembros a aceptar los informes de Valuación realizados en otros países y, al mismo tiempo, se fomentó el desarrollo y el uso de normas de Valuación confiables. El *International Accounting Standards Board* (IASB) también ha indicado que tiene la intención de promover la convergencia internacional de las normas de Valuación inmobiliaria, y esta convergencia llevaría naturalmente a cambios en las propias normas internacionales de contabilidad."

En el mismo documento se realiza una futura recomendación:

> "Que los peritos avaluadores de inmuebles sigan las normas de valuación internacionalmente reconocidas (incluyendo las normas sobre los métodos de valuación elegibles que se han descrito) pero estas no pueden ser impuestas".[3]

El reconocimiento de la importancia de la existencia de principios, conceptos, enfoques, directrices, reglas de ética y conducta, bases de valor, métodos, estructuras de informes y condiciones de compromiso que sean reconocidos y aceptados por todos en la práctica de la Valuación inmobiliaria ha llevado a la elaboración de las Normas de Valuación. Históricamente, las normas se han desarrollado con mayor urgencia en los periodos de gran incertidumbre asociados a las crisis, ya sean causadas por caídas en el sector inmobiliario, financiero o cualquier otro, como la actual crisis provocada por la pandemia del COVID-19.

Enmarcando la adopción de normas de valuación en el contexto europeo, la Directriz 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito al consumo relativos a los bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Normas de procedimiento 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) nº 1093/2010, recomienda que los peritos avaluadores ejerzan siempre su profesión teniendo en cuenta las normas internacionales. En su considerando (5) - Marco jurídico de la Unión adecuadamente armonizado en varios ámbitos, afirma que es importante desarrollar una legislación armonizada en la Unión Europea

[3] https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/documentos-relacionados/consultapublicacnsf_avaliacaoevalorizaca_imoveis.pdf

teniendo en cuenta las especificidades de los mercados inmobiliarios regionales y nacionales. En la misma línea, en su considerando (26) - normas de Valuación, se hace referencia a las normas de Valuación de bienes inmuebles, llamando la atención sobre la necesidad de contar con normas de Valuación confiables, refiriéndose concretamente a las normas EVS y RICS:

> "Es importante asegurarse que el bien inmueble de uso residencial se valora adecuadamente antes de la celebración del contrato de crédito, en particular, cuando la Valuación afecta a la obligación residual del consumidor en caso de impago. Por lo tanto, los Estados miembros deben garantizar la existencia de normas de Valuación confiables. Para ser consideradas como tales, las normas deben tener en cuenta las reconocidas internacionalmente, en particular las elaboradas por el Comité Internacional de Normas de Valuación, el Grupo Europeo de Asociaciones de Tasadores y la *Royal Institution of Chartered Surveyors*. Estas normas de Valuación reconocidas internacionalmente se basan en principios de alto nivel que exigen a los prestamistas, entre otras cosas, que adopten y se adhieran a procesos internos que consideren la gestión de riesgos y de garantías -que incluyen métodos de Valuación sólidos- para adoptar normas y métodos de Valuación que conduzcan a valoraciones de los inmuebles realistas y fundamentadas, para garantizar que todos los informes de Valuación se preparen con el cuidado y la diligencia por los profesionales adecuados y que los tasadores cumplan ciertos requisitos de cualificación y mantengan una documentación, que sea completa y razonable, acorde con la Valuación de las garantías. En este sentido, también es conveniente garantizar un control adecuado de los mercados inmobiliarios residenciales y que el régimen previsto en dichas disposiciones se ajuste a la Directiz 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las empresas de inversión. Las disposiciones de la presente Norma de procedmiento relativas a las normas de valuación de los bienes inmuebles podrían aplicarse, por ejemplo, mediante la legislación o la autorregulación."[4]

En el mismo sentido, la *Mortgage Credit Directive* (la Directiva sobre créditos hipotecarios), en su artículo 19 - Valuación de inmuebles, establece lo siguiente sobre la importancia de la existencia de valoraciones confiables de los inmuebles y la aplicación de normas de valuación:

> "1. Los Estados miembros velarán porque se desarrollen en su territorio normas confiables para la Valuación de los inmuebles residenciales a efectos de crédito hipotecario. Los Estados miembros exigirán a los prestamistas que garanticen la utilización de dichas normas al valorar los inmuebles de uso residencial o que adopten todas las medidas razonables para garantizar la aplicación de dichas normas cuando la Valuación sea realizada por un tercero. Cuando las autoridades nacionales sean responsables de la regulación de los tasadores independientes que realicen valoraciones inmobiliarias, se asegurarán de que cumplen la normativa nacional vigente."

[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0017

En cuanto a la aplicación de las normas de valuación y en caso de conflicto judicial, se establece en el punto 5, Collateral and real estate valuation do Asset Quality Review Manual emitido por el Banco Central Europeo (BCE, 2018), que las EVS tienen preferencia, según la Directiva Europea de Crédito Hipotecario, sobre otras normas internacionales:

> *"Real estate should be valued in line with European Standards EVS-2012 (Blue Book) and other international standards such as the Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) guidelines, with* ***EVS2012 taking precedence*** *in the event of any conflict (for the avoidance of doubt, this should be considered to apply throughout the document)".*

UN NUEVO PARADIGMA

La actividad de valuación se encuentra en un momento clave de su historia, en un verdadero punto de inflexión, exigiéndoles a los avaluadores una rápida adaptación y actualización de sus conocimientos y competencias profesionales de cara a la gran cantidad de imposiciones normativas y modificaciones legislativa que están por aparecer en el área de la sustentabilidad del sector inmobiliario y que impactan de forma considerable en la actividad de la valuación de activos.

Se está produciendo un cambio de paradigma en el sector de la construcción a nivel mundial, por consiguiente en Portugal, como resultado de las políticas y acuerdos relacionados con el clima, como los incluidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas *(Sustainable Development Goals – SDGs*)[5], el Acuerdo de París (*Paris Agreement*)[6] sobre el cambio climático (firmado en 2016) y el Pacto Ecológico Europeo (*European Green Deal*)[7], entre otros.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados por Naciones Unidas en 2015 y también conocidos como Objetivos Globales (*Global Goals*), son, según Naciones Unidas, un llamamiento universal a la acción para acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad, estableciendo en la Agenda 2030: 17 Objetivos Globales para alcanzarlos antes del año 2030. Aunque los Objetivos Globales están interconectados, los Objetivos 7 - Energía Limpia y Accesible, 11 - Comunidades y Ciudades Sostenibles y 13 - Acción por el Clima son los que se relacionan con el sector de la construcción y, en consecuencia, con el sector de la valuación Inmobiliaria.

En el mismo sentido, existe un compromiso entre los países de la UE para que Europa sea el primer continente en alcanzar la neutralidad de carbono, cumpliendo los objetivos inscritos en el Pacto Ecológico Europeo y teniendo como fecha límite el año 2050. Para ello, cada Estado miembro ha desarrollado una estrategia a largo plazo para mitigar las emisiones de carbono, teniendo como documento base la ELPRE -Estrategia a Largo Plazo para la Renovación de Edificios[8]. El ELPRE surge

[5] https://www.undp.org/sustainable-development-goals

[6] https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

[7] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal

[8] https://dre.pt/application/conteudo/156295372

de lo establecido en el artículo 2-A de la Directriz (UE) 2018/844 Directriz de Eficiencia Energética de los Edificios(*Energy Performance of Buildings Directive*), del Parlamento Europeo y del Consejo de 30/05/2018 y tiene como objetivo apoyar la renovación, para el año 2050, del parque nacional de edificios residenciales y no residenciales, públicos y privados, mediante la mejora de su rendimiento energético y ambiental, convirtiéndolo en un parque descarbonizado y de alta eficiencia energética y promoviendo la transformación de los edificios existentes en Edificios de Energía Casi Nula (NZEB-*Nearly Zero-Energy Buildings*).

Alcanzar los objetivos propuestos en el ELPRE en Portugal se requerirá un esfuerzo concertado entre todos los involucrados en el sector de la construcción, desde entidades públicas y gubernamentales, técnicos y diseñadores, promotores inmobiliarios hasta el sector privado. El objetivo fijado para 2030 es muy ambicioso: intervenir en el 69% del parque inmobiliario portugués.

Según el ELPRE, "el objetivo es renovar 363 millones de metros cuadrados de aquí a 2030, lo que corresponde al 69% del total del parque de edificios existente en comparación con 2018. El objetivo es alcanzar 635 millones de metros cuadrados en 2040 y 747 millones de metros cuadrados en 2050".

El ELPRE establece como objetivos primarios de ahorro de energía en Portugal los porcentajes del 11% para 2030, 27% para 2040 y 34% para 2050 y los porcentajes del 26% para 2030, 34% para 2040 y 56% para 2050 para la reducción de las horas de malestar en el hogar.

Para alcanzar los objetivos propuestos en el ELPRE, se estima que la inversión total hasta 2050 superará los 143.000 millones de euros, con subvenciones públicas de apoyo a la renovación de edificios disponibles a través de medidas específicas, concretamente las incluidas en el RRP - Plan de Recuperación y Resiliencia[9].

Según el *World Green Building Council* - WGBC (worldgbc.org), los edificios son responsables del 39% de las emisiones mundiales de carbono relacionadas con la energía, de las cuales el 28% se derivan de la energía consumida en el uso del edificio (calefacción, refrigeración y energía eléctrica) y el 11% restante de la Huella Ecológica de los materiales y la construcción.

Por ello, uno de los mayores retos a los que se enfrenta actualmente el sector de la valuación es la cuantificación e integración de nuevos factores que determinen el valor, adaptando los enfoques y métodos existentes, concretamente los factores ESG (*Environmental, Social and Governance*) y, en particular, el factor E medioambiental, que se refiere al rendimiento energético del edificio a lo largo de su ciclo de vida.

La descarbonización del sector inmobiliario, según el informe *Net Zero* by 2050 - *A Roadmap for the Global Energy Sector* de la Agencia Internacional de la Energía - AIE, se basará en la electrificación y la eficiencia energética de los edificios y también en el cambio de los comportamientos de consumo de los usuarios, con el objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono en 2050. La figura 1 muestra laevolución prevista de la distribución de las emisiones de CO_2 por sectores, según las medidas de reducción de emisiones aplicadas. Las emisiones se reducirán de forma más acentuada en el sector de la energía, mientras que los sectores inmobiliario, del transporte y de la industria disminuirán más suavemente con el tiempo.

[9] https://www.portugal2020.pt/sites/default/files/planoderecuperacaoeresiliencia_consultapublica.pdf

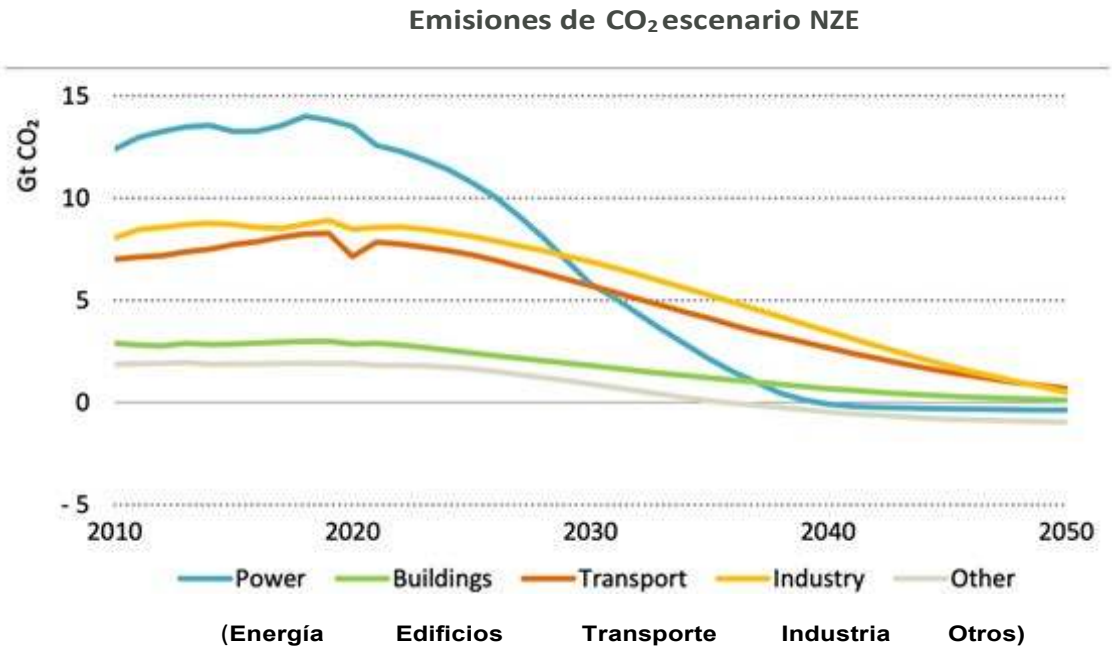


Figura 1 – Emisiones de CO_2 por sector en el escenario emisiones cero - *NZE. Fuente:* NetZero by *2050,* International Energy Agency – *IEA* [10]

La estrategia de reducción de emisiones en el sector inmobiliario, con el objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono en 2050, presenta los siguientes puntos de referencia temporales, como se ilustra en la Figura 2:

- 2025: fin de las ventas de calderas de combustibles fósiles;
- 2030: acceso universal a la energía; todos los edificios nuevos son de carbono cero; reducción del 40% de las emisiones para esa fecha; renovación del 20% del parque de viviendas;
- 2035: la mayoría de los electrodomésticos y sistemas de refrigeración que se venden tienen la máxima calificación energética;
- 2040 - El 50% de los edificios renovados son de carbono cero;
- 2050 - Más del 85% de los edificios son edificios con cero emisiones de carbono; caída de más del 95% de las emisiones para esta fecha; el 66% de la energía suministrada a los edificios es eléctrica; el uso de gas natural para calefacción cae un 98% para esta fecha.

[10] https://iea.blob.core.windows.net/assets/deebef5d-0c34-4539-9d0c-10b13d840027/NetZeroby2050-A*Roadmap*fortheGlobalEnergySector_ CORR.pdf

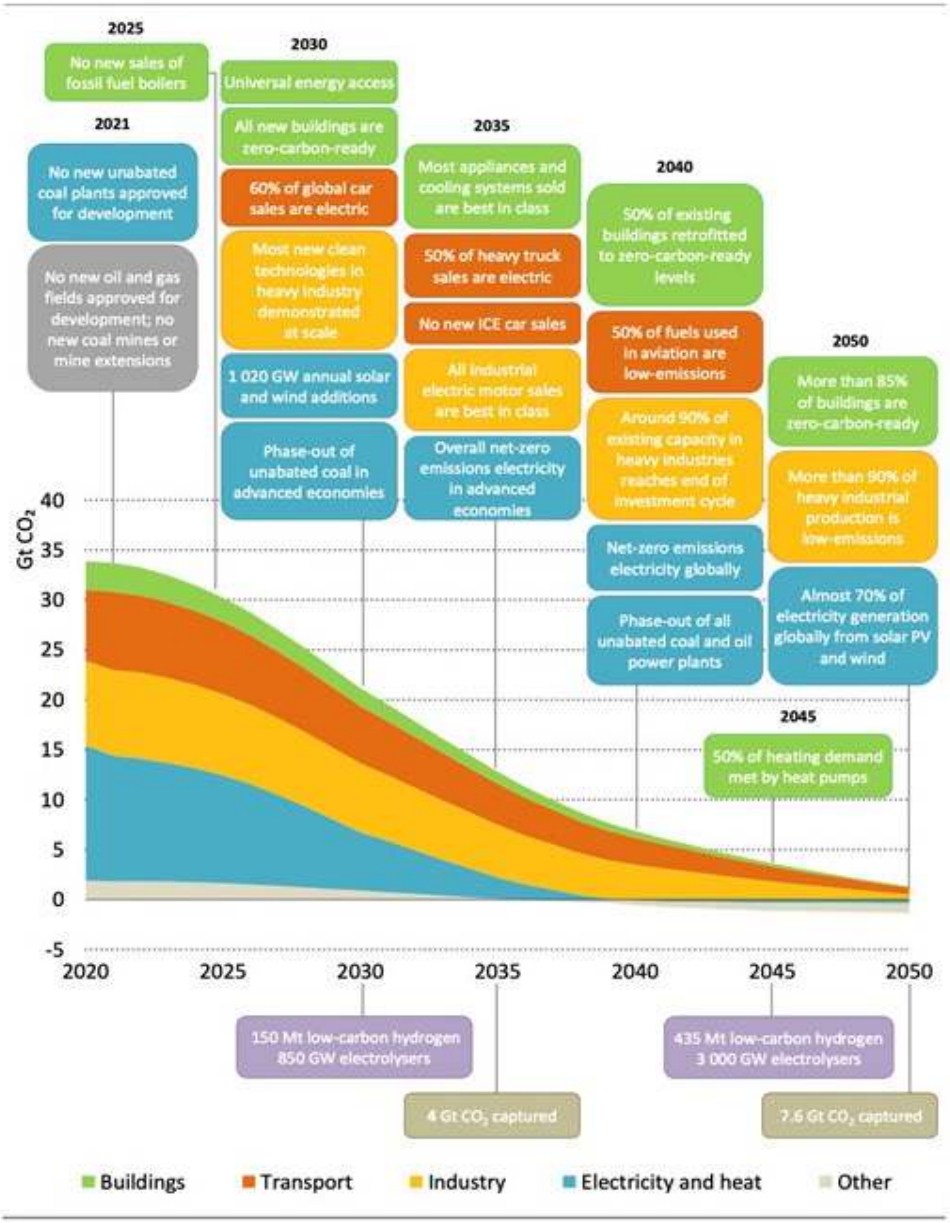


Figura 2 – Fechas de referencia en la ruta para llegar a emisiones cero. Fuente: NetZero by *2050*, International Energy Agency – IEA[11]

[11] https://iea.blob.core.windows.net/assets/deebef5d-0c34-4539-9d0c-10b13d840027/NetZeroby2050-A*Roadmap*fortheGlobalEnergySector_ CORR.pdf

Según la Dirección General de Energía y Geología (DGEG), "Europa cuenta con un parque edificado de unos 25.000 millones de m^2 de superficie útil, de los cuales alrededor del 25% son de uso no residencial. El sector de la construcción en Europa consume alrededor del 40% de las necesidades energéticas, lo que corresponde a la mayor parte de todos los sectores: el 27% para los edificios de viviendas y el 13% para los de servicios. Los edificios también son responsables del 36% de las emisiones de dióxido de carbono (CO_2). Por eso la eficiencia energética de los edificios es un elemento central de la política de eficiencia energética de la Unión Europea."[12] La certificación ambiental de edificios tiene como objetivo evaluar los impactos ambientales del edificio y tratar de cuantificar el impacto que los edificios tienen sobre el medio ambiente, no sólo en su fase de diseño, sino también en su fase de construcción, de funcionamiento y uso, y al final de su vida útil, es decir, a lo largo de su ciclo de vida. En todo el mundo hay una treintena de sistemas de certificación "verde", medioambiental o de eficiencia energética para edificios cuyo objetivo es asignar una calificación, es decir, clasificar el comportamiento medioambiental del edificio. Estos sistemas de certificación están muy dirigidos a los edificios nuevos o a los que han sufrido una renovación importante. Actualmente, en Portugal se exige el Certificado Energético (CE), que es emitido por un experto registrado en la Agencia de la Energía (ADENE), organismo público que regula la certificación energética de los edificios (SCE), no siendo obligatoria ninguna otra certificación ambiental.

Según ADENE, "la transposición de la Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios - EPBD a la legislación portuguesa, en 2006, introdujo importantes cambios en cuanto a la eficiencia energética de los edificios en Portugal, siendo especialmente relevante la obligación de emitir un certificado energético que atribuye una clase energética a los edificios en una escala que va desde la A+ (muy eficiente) a la F (poco eficiente), en función de la relación de consumo de energía primaria para los usos regulados, teniendo en cuenta la contribución de las fuentes de energía renovables, entre los edificios previstos y los de referencia, expresada mediante un indicador de energía primaria anual por unidad de superficie útil interior. Para ello, las necesidades energéticas se determinan teniendo en cuenta las condiciones de referencia para garantizar la calidad del aire interior, el confort térmico y los espacios saludables".[13]

Sin embargo, las certificaciones ambientales pretenden ir más allá de la CE, ya que tienen en cuenta el ciclo de vida completo del edificio, desde la extracción de las materias primas, pasando por el transporte, la construcción, el uso y el mantenimiento y terminando con el reciclaje, la reutilización o el tratamiento de los residuos de la construcción, incluyendo también parámetros de salud y bienestar de los usuarios del edificio (como los relativos a la calidad del aire interior y los contaminantes, por ejemplo). Cada sistema de certificación (LEED, VERDE, DGNB, BREEAM, HPIU, NIVELES, entre otros) tiene su propia metodología, variando también los ámbitos de interés y la importancia relativa de cada ítem, siendo la clasificación o escala de calificación de cada uno también diferente. Estas herramientas permiten analizar los costes de explotación en uso, los índices de ocupación de los inmuebles alquilados y los costos ambientales relacionados con todo el ciclo de vida del inmueble, lo que permite realizar análisis mucho más profundos que los basados únicamente en la CE del inmueble.

[12] https://www.dgeg.gov.pt/pt/areas-setoriais/energia/eficiencia-energetica/diretiva-do-desempenho-energetico-dos-edificios/diretiva-dos-edificios/

[13] Manual SCE – ADENE, Despacho n.º 6476-H/2021, de 1 de julho. https://www.sce.pt/wp-content/uploads/2021/07/Manual-SCE.pdf

La directriz EPBD fue modificada en 2018 por la Directriz (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, para acelerar la renovación de los edificios en la Unión, incluyendo la aceleración de la renovación de los edificios existentes para 2050 y el apoyo a la readaptación de todos los edificios con tecnologías inteligentes y un vínculo más claro con la movilidad limpia. La EPBD está de nuevo en revisión[14](hasta el 11 de febrero de 2022 en periodo de comentarios), con el fin de incorporar la estrategia resultante de la *Vaga de Renovação* (*Renovation Wave*) que, según la Comisión Europea, "contiene un plan de acción que incluye: i) medidas reguladoras, financieras y facilitadoras y ii) el objetivo de al menos duplicar la tasa anual de renovación energética de los edificios para 2030", se centra en las disposiciones fundamentales para impulsar la renovación de los edificios, se espera que suran nuevos requisitos legales con la finalidad de reducir las emisiones de carbono y se cumplan las metas para 2030 y 2050 en el sector de la construcción.

Según los informes y posicionamientos emitidos por varios organismos que trabajan en el ámbito de la sostenibilidad en la construcción a nivel europeo, en concreto el *Buildings Performance Institute Europe* (BPIE)[15] , la revisión de la EPBD debería aprobarse para actualizar y articular la legislación de la UE con el fin de acelerar la aplicación de las medidas inscritas en la directriz, responder no sólo al clima sino también a los retos sociales, como la pobreza energética, y ampliar el análisis de las emisiones de carbono a todo el ciclo de vida de los edificios, desde la extracción de materiales hasta los residuos de la demolición y el reciclaje de materiales.

Otro tema muy en voga en el ámbito de la valuación inmobiliaria y que, por tanto, se aborda con frecuencia en artículos, libros, foros de debate, seminarios web y conferencias es la viabilidad y confiabilidad de los modelos de valuación automatizados (Automated Valuation Models – AVM) y si su uso es coherente con las valoraciones realizadas de conformidad con las normas de valuación. Otro aspecto a debatir tiene que ver con la confiabilidad de los modelos AVM en una fase de transición en la valuación inmobiliaria, en la que la incorporación de los factores ESG está todavía en una fase embrionaria, ya que los modelos AVM dependen de la alimentación constante del algoritmo con grandes cantidades de información de propiedades comparables, algo que hace inviable el uso de los AVM en esta fase.

El debate recurrente sobre los AVM se refiere, en primer lugar, a la disponibilidad del algoritmo de cálculo por parte del proveedor del software, ya que la mayoría de los programas de AVM son "cerrados en sí mismos" para evitar copias del algoritmo que los sustenta, lo que lleva, en segundo lugar, a la cuestión del cumplimiento de las normas de valuación, ya que el valuador no conoce ni domina los procedimientos de cálculo subyacentes al algoritmo del modelo de AVM que se está aplicando. Por otro lado, surgen dudas sobre la calidad, confiabilidad y utilidad de las bases de datos que sustentan la estimación del valor y también sobre su constante necesidad de añadir información actualizada, los criterios de selección de comparables y la homogeneización de las características de los inmuebles comparables.

[14] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Energy-efficiency-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buil- dings-Directive_en

[15] https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2021/08/BPIE_Making-EPBD-fit-for-2030_Final.pdf

De acuerdo con lo anterior y con el actual entorno mundial, las cuestiones más apremiantes en la actualidad que pueden tener serias implicaciones para las normas de valuación inmobiliaria, e incluso pueden dar lugar a cambios o revisiones, son:

- la incorporación de los factores ESG en la formación del valor inmobiliario;
- las oportunidades y limitaciones del uso de los AVM - Modelos de Valuación Automatizados.



2.

European Valuation Standards (EVS) - TEGOVA

2.EUROPEAN VALUATION STANDARDS (EVS) - TEGOVA

2.1 ENCUADRAMIENTO

The European Group of Valuers' Associations o Grupo Europeo de Asociaciones de Tasadores (TEGoVA) está compuesto, según su página web oficial - www.tegova.org - por un grupo de 70 asociaciones nacionales de tasadores de 38 países diferentes, que representan aproximadamente a unos 70.000 tasadores cualificados (que trabajan individualmente o bajo contrato para consultorías especializadas, empresas del sector público, organismos gubernamentales o instituciones financieras, a nivel local o internacional). Es responsable de la publicación de las *European Valuation Standards* EVS o Normas Europeas de Valuación Inmobiliaria desde principios de los años 80. Anteriormente conocido como *The European Group of Fixed Assets* -TEGOVOFA, publicó su primera edición de *Guidance Notes* o Notas Orientativas sobre la Valuación de Bienes Inmuebles en 1977. El nombre TEGoVA se adoptó en junio de 1997 y se ha mantenido en uso hasta hoy. La figura 3 muestra los momentos clave de TEGOVA y de la publicación de las EVS.

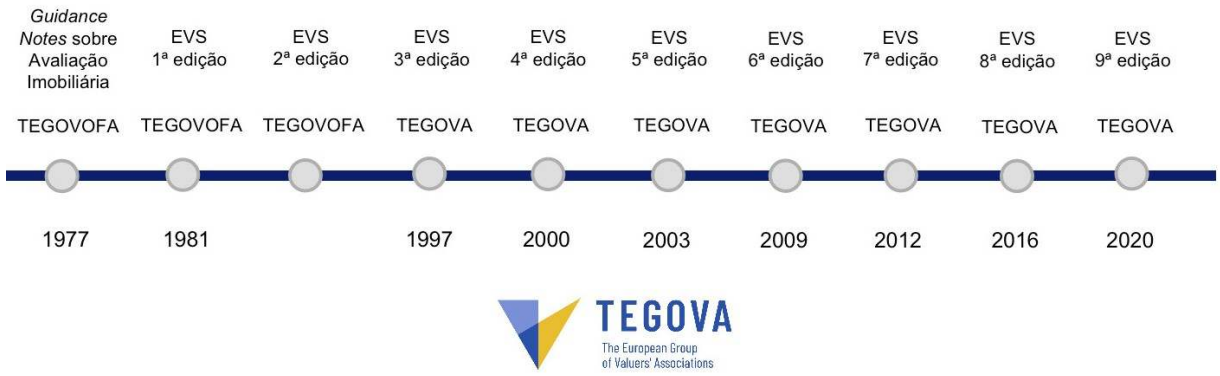


Figura 3 – Cronología de TEGOVA. Fuente: elaboración propia

Según el sitio web de TEGOVA, "el principal objetivo de TEGOVA es la creación y aplicación de normas armonizadas para la práctica de la valuación, para la educación y las cualificaciones profesionales, y también para la gobernanza corporativa y la ética en la valuación". En otra zona de la citada web se indica que "El principal objetivo de TEGOVA consiste en la promoción científica y educativa de la profesión de la valuación y la armonización de las normas europeas de valuación.

Además de las normas EVS relativas a la valuación inmobiliaria que viene publicando desde hace cuatro décadas, TEGOVA ha publicado recientemente las Normas Europeas de Valuación de

Empresas y Negocios - EBVS 2020, estando en su fase final de implementación, con fecha de publicación prevista para la Asamblea General de Primavera de 2022, las Normas de Valuación de Máquinas, Equipos e Instalaciones Técnicas Industriales - EVS PME (*Plant, Machinery and Equipments*). Para suplir la falta de normalización de la valuación en ámbitos específicos, TEGOVA está debatiendo la creación de una Norma Europea de Valuación de la Propiedad Rural.

Introducida en la edición de 2012, la 7ª edición de las EVS -entonces estaba en el Capítulo 2, actualmente en el Capítulo VII- el tema de la Legislación de la Unión Europea y Valuación de Inmuebles (*European Union Legislation and Property Valuation*) evidencia la estrecha relación que las EVS han ido cultivando con la legislación comunitaria, transponiendo conceptos, adaptando y reformulando las normas de valuación de acuerdo con los constantes cambios legislativos europeos. Hay que tener en cuenta que las normas EVS tienen un ámbito de aplicación europeo, a diferencia de otras normas internacionales, como las normas RICS o IVS, que tienen un ámbito de aplicación global, teniendo como principio básico la constante adaptación y adecuación al contexto legislativo y de mercado europeos.

Las autoridades europeas se benefician de la proliferación de normas de valuación sólidas y adaptadas a cada Estado miembro de la UE, lo que implica una rápida adaptación de las normas a los frecuentes cambios en la legislación europea, siendo el ámbito financiero uno de los más fructíferos últimamente en materia de regulación, concretamente en la supervisión bancaria.

La primera referencia a las EVS en la legislación de la UE se produce en la Directriz de Crédito Hipotecario de la UE (*EU Mortgage Credit Directive*) publicada el 04 de febrero de 2014 y cuya transposición a las legislaciones de los estados miembros tuvo lugar en marzo de 2016. En el prefacio de la novena edición de las EVS, fechada en 2016, *Krzysztof Grzesik*, presidente de TEGoVA, afirma que este momento fue fundamental para la profesión de la tasación: la publicación de un artículo (y su respectivo considerando) sobre la tasación inmobiliaria en la Directriz Europeo de Crédito Hipotecario, que introdujo las EVS en la legislación europea, como normas de valuación reconocidas internacionalmente, sirviendo de modelo para las normas de los estados miembros, reconociendo también la importancia de la valuación para la estabilidad de los mercados financieros e inmobiliarios y en la defensa del consumidor.

En el prefacio de las EVS 2020[16] se hace referencia a la confirmación de la confianza de las autoridades europeas en las normas EVS que, según el punto 5, *Collateral and Real Estate Valuation do Asset Quality Review* o Manual de Revisión de la Calidad de los Activos emitido por el Banco Central Europeo (BCE, 2018), tienen prioridad sobre otras normas internacionales. También en la nota de prensa elaborada por TEGOVA sobre el lanzamiento de EVS 2020, las Normas Europeas de Valuación se citan en la Directriz de Crédito Hipotecario de la UE como normas confiables para la valuación de bienes inmuebles residenciales a efectos de crédito hipotecario, siendo preferidas a todas las demás normas.

[16] https://tegova.org/static/1a3ffa1d9dacb9492cf6ef4fd8090796/PT.pdf

2.2 ESTRUCTURA DE GOBIERNO

Se presenta a continuación la estrutura de gobierno de TEGoVa, que se puede ver en forma resumida en la figura 4:



Figura 4 - Estructura de Gobierno TEGoVA. Fuente: elaboración propia

Asamblea General (*General Assembly*) - formada por todos los miembros, es el órgano supremo de decisión de TEGOVA. El Presidente del Consejo de Administración preside las asambleas generales. TEGOVA se reúne en asamblea general dos veces al año, en la Asamblea de Primavera y en la de Otoño. Durante las Asambleas Generales también se celebra una conferencia científica en la que se abordan temas de actualidad relacionados con la valuación.

Consejo Directivo (*Board of Directors*) - compuesto por un mínimo de 5 y un máximo de 8 miembros elegidos por la asamblea general por un periodo (renovable) de 3 años. El Presidente del Consejo de Administración es elegido por el Consejo de Administración tras su elección por la junta general para el mismo periodo, también renovable.

Asesores del Consejo Directivo (*Advisers to the Board of Directors*) – su función es prestar apoyo técnico y científico al Consejo de Administración.

Comités Consultivos & Grupos de Trabajo (*Advisory Committees & Working Groups*) - el Consejo Directivo puede establecer la creación de comités y/o grupos de trabajo especializados, definiendo la misión y nombrando un presidente del grupo de entre sus miembros. En la actualidad se han establecido los siguientes:

- **Consejo Europeo de Normas de Valuación** - *European Valuation Standards Board* (EVSB). La EVSB de TEGOVA es el órgano encargado de la elaboración y constante actualización de las normas, guidance notes (Notas de Orientación Europea para la Valuación), códigos y documentos técnicos, con el fin de adaptarlos a la realidad y circunstancias actuales, de forma que se refuercen las buenas prácticas, la calidad y la precisión de las valuaciones, prestando especial atención a la compatibilidad con la normativa europea. La EVSB también tiene

la misión de asesorar a TEGOVA sobre la publicidad y la difusión de las normas EVS, asesorar a las autoridades europeas y mantener las relaciones institucionales entre TEGOVA y otros organismos emisores de normas, como RICS e IVSC;

- **Consejo Europeo de Práctica y Metodología de la Valuación** o *European Valuation Practice and Methodology Board* (EVPMB), Es un organismo técnico cuya misión es desarrollar un enfoque europeo armonizado de las metodologías de valuación. Sus tareas son revisar, actualizar y desarrollar las metodologías de valuación definidas en las EVS y responder a las cuestiones emergentes relacionadas con las metodologías de valuación;

- **Comité de Reconocimiento** - *Recognition Committee*. El Comité de Reconocimiento es nombrado y supervisado por el Consejo Directivo de TEGOVA y fue creado específicamente para supervisar las certificaciones de Tasador Europeo Reconocido (REV) y Tasador Residencial de TEGOVA (TRV) y sus asociaciones de certificación (AMA y R-AMA);

- **Consejo Europeo de Cualificaciones de Valuación** -*European Valuation Qualifications Board* (EVQB). La misión es la promoción, difusión y supervisión de los programas REV y TRV, así como la actualización y revisión de los supuestos relacionados con las certificaciones internacionales de TEGOVA, la gestión de las reclamaciones dirigidas al Consejo de Reconocimiento por parte de las asociaciones AMA o R-AMA, la gestión de la relación con el mundo académico, la asistencia en la formación de los miembros y CPD, y el desarrollo de certificaciones o programas de cualificación en áreas o sectores especializados;

- **Consejo Europeo de Normas de Valuación de Empresas** -*European Business Valuation Standards Board* (EBVSB). Es un organismo técnico cuya misión es desarrollar las Normas Europeas de Valuación de Empresas, una publicación independiente de las EVS, que no forma parte del Blue Book. TEGOVA entiende que la valuación inmobiliaria y la valuación de empresas, aunque están relacionadas en muchos aspectos, requieren conocimientos, experiencia y habilidades diferentes.

Secretariado (*Secretariat*) – el secretariado tiene su sede en Bruselas, siendo sus misiones y tareas determinadas por el Consejo Directivo del TEGOVA.

2.3 CERTIFICACIONES INTERNACIONALES TEGOVA-REV Y TRV

En cuanto a las acreditaciones internacionales, TEGOVA concede, a través de sus asociaciones certificadoras el Awarding Member Association - AMA (Associação Membro TEGOVA Certificadora) o el *Residencial Awarding Member Association* (R-AMA), en el caso de las asociaciones que sólo están capacitadas para conceder la certificación TRV, los títulos de *Recognised European Value*- REV (Perito Avaluador Europeo Acreditado) y TEGOVA *Residential Valuer* - TRV (Perito Avaludaor del TEGOVA para el sector Residencial), certificaciones que pretenden asegurar a los contratantes de los peritos, especialmente de otros países en el caso de los peritos REV, su competencia, conocimientos, cualificación y experiencia profesional, el cumplimiento de las normas del EVS y de los respectivos Códigos de Conducta y de los *Minimum Education Requirements* (REM – Requisitos Mínimos de Educación), además de una constante actualización y reciclaje de conocimientos, según los requisitos definidos para el Desarrollo Profesional Continuo (*Continuous Professional Development* -CPDC) por TEGOVA.

En el EVS 3 - El Valuador cualificado, se afirma que "La Valuación debe ser realizada por un perito valuador cualificado que cuente con las aptitudes profesionales, el conocimiento, la competencia y la independencia necesarios para cumplir con los requisitos del EVS, incluido el Código de Conducta y Ética para los peritos valuadores europeos", destacando que las valuaciones realizadas de conformidad con los requisitos de educación, aptitudes profesionales, conocimiento técnico, competencia e independencia contenidos en las normas EVS dan lugar a valuaciones de calidad.

La promoción, coordinación y supervisión de los procesos de atribución de las certificaciones internacionales está a cargo del *European Valuation Qualifications Board* (EVQB) de TEGOVA. El *Recognition Committee* de TEGOVA es el comité encargado de auditar a las asociaciones AMA y R-AMA, así como supervisar y aprobar las solicitudes de AMA y R-AMA.

Para la obtención de las certificaciones REV y TRV se constituirá un jurado competente e independiente, compuesto por expertos con un reconocido conocimiento y competencia profesional o académica en el ámbito de la valuación, debiendo los peritos avaluadores acreditar sus competencias y experiencia profesional (para solicitar las certificaciones los peritos deben demostrar que tienen el MER para REV o TRV definido por la asociación de avaluadores AMA), posteriormente se someten a exámenes escritos y orales que versan sobre los contenidos de las EVS, más concretamente los incluidos en el *Syllabus* (contenidos programáticos) definido por la asociación AMA miembro de TEGOVA, por el cual el perito solicita la certificación REV o TRV. Las certificaciones REV y TRV tienen una validez de 5 años, durante los cuales el experto deberá realizar acciones de formación y reciclaje de conocimientos, según el CPD. Al final del periodo de 5 años las certificaciones REV y TRV deben ser renovadas.

Las certificaciones REV y TRV tienen como objetivo reconocer las cualificaciones profesionales y garantizar el uso de los mismos principios, enfoques y metodologías por parte de los valuadores en todos los países de la UE, contribuyendo a la libre circulación (internacionalización) de la actividad de valuación entre los profesionales europeos.

2.4 EVS 2020

> *"Valuation practice is the conciliation of a paradox: deriving value from hard evidence while also identifying market phenomena with a lasting impact on value."*
>
> *[Krzysztof Grzesik, introducción de las EVS 2020]*

2.4.1 ENCUADRAMIENTO EVS 2020

Las *European Valuation Standards*- EVS 2020 o Normas Europeas de Valuación (TEGOVA, 2020), también conocidas como "El Libro Azul" , (*The Blue Book*), corresponden a la 9ª edición de las Normas Europeas de Valuación que *The European Group of Valuers' Associations* - TEGOVA[17] viene publicando desde principios de los años 80 y su aplicación entró en vigor a partir del 1 de enero de 2021. Según *Michael Reinberg*, entonces presidente del Consejo Europeo de Normas de Valuación (EVSB) de TEGOVA, en la introducción del documento se señala que las EVS 2020 se desarrollaron con el objetivo de proporcionar normas pertinentes y fácilmente comprensibles para los tasadores, los clientes y los organismos públicos, y todas sus secciones se han revisado y se han añadido nuevos contenidos siguiendo ese principio. Igualmente *Reinberg* afirma que además los profesionales de la valuación deben estar conscientes del verdadero valor añadido que las valoraciones de calidad aportan tanto a los mercados como a la sociedad, y que deben comunicar con ahínco a sus clientes y a las autoridades públicas, la importancia de saber cómo el tasador ha determinado el valor de la valuación.

El Presidente de TEGOVA, *Krzysztof Grzesik*, declaró en una entrevista en el momento de la publicación de las EVS 2020 que "las EVS se desarrollaron de acuerdo con el ordenamiento jurídico de la UE y el 2020 fue el año en que la Unión fijó el objetivo de neutralidad del carbono para 2050 y una reducción del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2030. El hecho de que los edificios representen el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea ha dado lugar a estrategias nacionales de renovación a largo plazo impuestas por la UE, varias de las cuales contienen la obligación legal de renovar los edificios para que alcancen niveles más altos de eficiencia energética en una fecha fija o en un punto de inflexión determinado (por ejemplo, en el momento del alquiler o la venta), lo que crea un impacto inevitable en el valor de los inmuebles"

En el prólogo de las EVS 2020, el Presidente de TEGOVA afirma que "Un objetivo clave de las normas de valuación es alertar a los expertos en valuación sobre el cambio y darles las herramientas para integrarlo en la determinación del valor. En este sentido, las EVS 2020 son a la vez una continuación y una ruptura". La nueva legislación inmobiliaria europea también es disruptiva, y a corto plazo se

[17] Grupo Europeo de las Associaciones de Tasadores – traducción libre

espera que los factores de sostenibilidad se incorporen a la formación del valor de la propiedad, un tema recurrente en las EVS 2020. Sin embargo, a pesar de alertar sobre la responsabilidad de los tasadores para actualizar constantemente sus conocimientos y su sensibilidad a los factores emergentes en la valuación, Las EVS 2020 no define aún una guía para la incorporación y medición del referido factor E en las valoraciones, y el énfasis dado a los factores ambientales en esta versión de las EVS es consecuencia de los retrasos en la publicación de las normas debido a la pandemia del COVID-19 y de las determinaciones normativas europeas, entretanto publicadas.

Para llenar esta laguna, la EVSB está creando actualmente un subgrupo de trabajo que elaborará unas *Guidance Notes* (Notas Orientativas para la Valuación) para la EVS 6, que se publicarán lo antes posible, con el fin de subsanar la falta de directrices prácticas para la incorporación de los factores ambientales en la valuación.

2.4.2 ESTRUCTURA DE LAS EVS 2020

El Libro Azul se divide en siete capítulos, el primero de ellos está dedicado a las Normas Europeas de Valuación (EVS) y a las Notas Orientativas (EVGN):

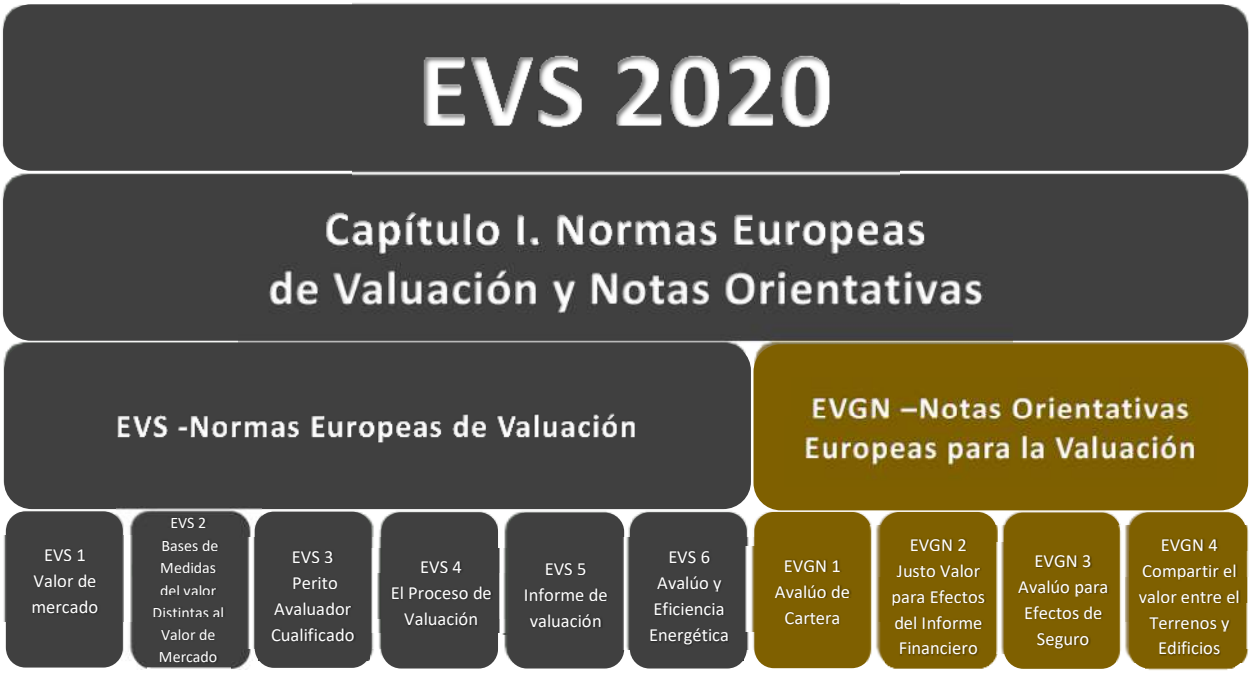


Figura 5 - Estructura Capítulo I de las EVS. Fuente: Elaboración propia

EVS 1 – VALOR DE MERCADO

Establece la definición del Valor de Mercado y de Renta de Mercado, el ámbito y supuestos de aplicación.

Dada la multiplicidad de definiciones adoptadas en la actividad, el objetivo es disponer de un concepto unificado aplicable de forma general a la mayoría de los trabajos de valuación inmobiliaria, generalmente aceptado por todas las entidades con interés en el ámbito de la valuación.

EVS 2 – BASES DE VALUACIÓN DISTINTAS AL VALOR DE MERCADO

Define, explica y caracteriza las bases de valor que son diferentes del Valor de Mercado, para que el Perito Valuador comprenda lo que las distingue, así como los efectos que estas diferencias tienen en los métodos de valuación utilizados y en los resultados obtenidos.

EVS 3 – EL VALUADOR CUALIFICADO

Identifica y establece los requisitos mínimos de formación para garantizar que el perito cuenta con la cualificación, capacidad y experiencia necesarias para ejercer la actividad de perito.

EVS 4- EL PROCESO DE VALUACIÓN

La valuación de un inmueble es un proceso que comienza con la solicitud por parte del cliente y termina con la entrega del informe. Esta norma establece todas las fases por las que debe pasar el perito cualificado en el proceso de elaboración del informe de valuación.

EVS 5 –INFORME DE VALUACIÓN

La finalidad de la norma es establecer las reglas de presentación del informe de valuación. En este documento, debidamente fundamentado, el perito avaluador cualificado presenta el resultado del proceso de valuación y su opinión profesional sobre el valor.

EVS 6 – VALUACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Incorporación en la formación del Valor de Mercado del impacto de los requisitos reglamentarios nacionales relativos al rendimiento energético de los edificios y los riesgos climáticos asociados.

El capítulo II de las EVS está dedicado a las metodologías de valuación, el capítulo III exclusivamente a la sostenibilidad en la valuación, el capítulo IV a los documentos europeos de información para la valuación (EVIP), el capítulo V al código europeo de mediciones, formación y cualificaciones, el capítulo VI al código de conducta europeo y el capítulo VII a la legislación de la Unión Europea y la valuación de inmuebles.



Figura 6 : Estructura de las EVS (Capítulos II a VII). Fuente: Elaboración propia.

Para una comprensión más profunda de las normas EVS 2020 recomendamos, además de la lectura de las normas referidas, el libro European Valuation Standards 2020 - Interpretative Guide, publicado por ANAI y disponible para su descarga en www.high-value.pt.

2.4.3 PRINCIPALES NOVEDADES EVS 2020

A continuación se enumeran las principales novedades y cambios de las EVS 2020 en relación con la edición anterior, las EVS 2016 (8ª edición de las EVS):

- **Redefinición del concepto Valor de Mercado. Las EVS 2020 dedica la norma EVS 1** - Valor de mercado al valor de mercado en línea con la definición establecida en el *Capital Requirements Regulation da European Banking Authority*[18] – EBA (Autoridad Bancaria Europea), con el fin de acercar la EVS 1 al lenguaje de la norma europea y eliminar las incoherencias lingüísticas resultantes de las traducciones a las diferentes lenguas de la Unión Europea de la definición de valor de mercado establecida en las EVS 2016, concretamente la expresión "*in an arm's lenght transaction*", cuya traducción a las diferentes lenguas europeas ha provocado diferentes interpretaciones. El valor de mercado es el concepto básico para determinar el valor según las EVS;

- **Introducción del concepto de *Highest and Best Use*-HABU (Mayor y Mejor Uso) en EVS 1 – *Market Value***. En las EVS 2020 ya no hace referencia al "Hope Value", introduciendo el concepto de Highest and Best Use - HABU, considerando que este concepto es intrínseco al Valor de Mercado y consiste en considerar a efectos de tasación el uso más probable, física y legalmente posible (o que es probable que lo sea) y que da lugar al mayor valor en la fecha de tasación;

[18] https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook/504

- **Definición de un modelo común de informe de tasación europeo para inmuebles residenciales**. Tras la EVS 5 - *Reporting the Valuation* (Informe de tasación), aparece como novedad en la versión 2020 de las EVS el anexo EVS *Valuation Report for Residencial Property* (Informe de tasación de inmuebles residenciales), que establece una estructura básica del informe de tasación de inmuebles residenciales y los contenidos e información obligatorios que debe incorporar. La implantación de un modelo común es importante para la transparencia y la facilidad de lectura por parte de todos los intervinientes en el proceso de tasación, aumentando el grado de comparabilidad de los informes de tasación realizados por diferentes tasadores, para diferentes entidades contratantes y para diferentes usuarios finales, independientemente de la ubicación geográfica (en el contexto europeo). En Portugal, el contenido y la estructura de los informes de tasación se definen, para el ámbito de las tasaciones de las entidades del sistema financiero nacional, en la Ley 153/2015, no abordando, en comparación con el modelo propuesto en las EVS, cuestiones como las condiciones de contratación y las posibles hipótesis especiales de la tasación;

- **Creación de una nueva norma, la EVS 6, sobre Valuación y Eficiencia Energética**, cuyo objetivo es reflejar en el Valor de Mercado el impacto de las imposiciones normativas nacionales sobre el rendimiento energético de los edificios. En cuanto a la valuación de la eficiencia energética, el presidente de TEGOVA afirma que:

> "En consecuencia, las EVS 2020 actualiza la valuación de la eficiencia energética de acuerdo con la Norma y aconseja a los valuadores que integren estos costes regulatorios objetivos en la determinación del valor de mercado. Es sólo el comienzo de un complejo proceso de valuación, pero es un cambio radical para una profesión necesariamente conservadora. Tenemos la obligación de no politizar el proceso de determinación del valor, pero si dentro de tres años la calificación energética de tu edificio te saca literalmente del mercado, tendrás un problema de valuación"[19].

- **Revisión y reorganización de las Notas Orientativas** (*Guidance Notes*), los Códigos Europeos (*European Codes*) y los Documentos Informativos (*Information Papers*), haciendo hincapié en cuestiones relevantes de la realidad actual de la valuación, como la valuación de carteras, con la modificación de EVGN 1 - Valuación de Carteras, la modificación de EVIP 1 - Sustentabilidad y Valuación por EVIP 1 - Impacto de la Directriz de Eficiencia Energética de los Edificios en la Valuación de Bienes inmuebles y la creación de un nuevo capítulo dedicado a la Sustentabilidad
  - Parte III. Valuación y sustentabilidad;

[19] Requisitos normativos derivados de la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación de Edificios publicada en la Resolución del Consejo de Ministros n.º 8-A/2021, del 3 de febrero como consecuencia de la transposición de la Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo 2018, sobre la eficiencia energética de los edificios - EPBD (*Energy Performance of Buildings Directive*)

- **Definición del ámbito de aplicación de los *Automated Valuation Models* – AVM** (Modelos Estadísticos Avanzados) en la valuación inmobiliaria de acuerdo con las directrices establecidas por la *European Banking Authority* – EBA (Autoridad Bancaria Europea). Se han establecido en la EVIP 7 - *Advanced Statistical Models* (Modelos estadísticos avanzados) de las EVS 2020, las condiciones para el uso de modelos AVM en la tasación;

- **Introducción del capítulo II - Metodología de Valuación** (en las EVS 2016 este tema sólo se analizaba en el EVIP 5 - Metodología de valuación), tratando en profundidad los enfoques, métodos y modelos de valuación, no imponiendo, sin embargo, el uso de ninguna metodología específica, dejando al tasador la elección de los enfoques, métodos y modelos adecuados al inmueble objeto de valuación y a su contexto, así como al objetivo y naturaleza de la valuación;

- **Las EVS se ajustan cada vez más a la legislación de la Unión Europea**. La edición de 2020 de las EVS incluye un enfoque exhaustivo de la legislación y las políticas europeas relacionadas con los inmuebles y la valuación inmobiliaria, utilizando definiciones y conceptos acordes con los que se encuentran en la legislación y las políticas de la UE, relevantes para los tasadores y otros agentes del mercado inmobiliario, como compradores, inquilinos, entidades financieras, intermediarios inmobiliarios y otros, así como para las autoridades supervisoras europeas y nacionales, los responsables políticos y los académicos. Muy importante en este sentido, y de nuevo relacionado con el factor E (Ambiental), será la legislación aplicable a cada estado miembro producida en base a *Energy Performance of Buildings Directive* -EPBD (Directríz de Eficiencia Energética de los Edificios) es decir, la Long Term Reno- vation Strategy (Estrategia de Renovación a Largo Plazo -ELPRE) que cada estado miembro tendrá que definir e implementar para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de CO_2 para los plazos de 2030 y 2050, lo que impondrá profundos cambios en el sector de la construcción, implicando enormes repercusiones en el valor de los inmuebles. También se hace hincapié en las repercusiones de la legislación de la UE en los mercados inmobiliarios y la valuación, enumerando las diferentes normativas y directivas europeas y separándolas en cinco temas principales: mercado interior de la UE; salud y seguridad; energía; medio ambiente; política agrícola común.

2.4.4 FACTORES ESG EN LAS EVS 2020

Los factores ESG (*Environmental, Social and Governance*) se utilizan para determinar el impacto de las políticas y prácticas de las empresas y otras entidades en relación con los factores ambientales, sociales, éticos y financieros y el atractivo relativo para los inversores. El factor E (Ambiental) relacionado con la sustentabilidad energética de los edificios en el sector inmobiliario es de gran importancia enlas EVS 2020 y se considera muy relevante para determinar el valor inmobiliario

Vinculada a los factores ASG está la Responsabilidad Social Corporativa (Corporate Social Responsibility - CSR), que ha venido a acentuar las preocupaciones medioambientales de las empresas que que quieren demostrar a sus clientes, a sus competidores y al mercado en general su

preocupación por el medio ambiente, que incluye la minimización de la huella ambiental de sus edificios, mostrando también su preocupación por el ambiente interior de sus espacios de trabajo, especialmente en lo que se refiere a los aspectos de calidad del aire interior, confort ambiental térmico, acústico y lumínico (iluminación natural y artificial) y minimización de las emisiones contaminantes de su actividad. Este factor también influye en el valor de los inmuebles, ya que un inmueble con una determinada certificación medioambiental puede valorarse o revalorizarse, mientras que otro similar, pero que no tiene requisitos que garanticen la certificación medioambiental, puede depreciarse. La revalorización o depreciación también puede verificarse respecto a la clasificación del certificado energético u otra certificación medioambiental que posean dos inmuebles en comparación.

La edición anterior de las EVS dedicó la EVGN 8 - Valuación de Inmuebles y Eficiencia Energética (*Property Valuation and Energy Eficiency*) y la EVIP 1 - Sustentabilidad y Valuación (*Sustainability and Valuation*) al tema de la Sustentabilidad y el Desempeño Energético de los inmuebles y su relación con la valuación, basado en la Directriz EPBD 2010/31/UE, dando relevancia a la necesidad de reducir el consumo energético de los edificios -responsables de una gran tajada del consumo energético y de las emisiones de gases de efecto invernadero-, basándose en el Certificado Energético de los inmuebles y en el concepto de Gran Reforma (*Major Renovation*), siendo el propietario es quien decide si se renueva o no el inmueble, no existiendo ninguna imposición normativa que obligue a la renovación energética del inmueble salvo en el caso de una intervención profunda, siendo la mayor obligación la emisión de un Certificado de Desempeño Energética (*Energy Performance Certificate* – EPB), en el caso de un nuevo arrendamiento o de una transferencia de propiedad, había una sensación común entre los agentes del mercado inmobiliario de que el valor intrínseco de la sustentabilidad no se reflejaba en los valores de mercado, es decir, que el mercado no valoraba positiva o negativamente el componente de sustentabilidad.

La introducción de la nueva norma EVS6 - Valuación y Eficiencia Energética, Capítulo III - *Valuation and Sustainability* y de la EVIP1 - *The Impact of the Energy Performance of Buildings Directive on Property Valuation*, novedades en la versión 2020 de las EVS, refleja en las Normas Europeas de Valuación el cambio de paradigma que se está produciendo en la Unión Europea en cuanto a los requisitos en materia de rendimiento energético a lo largo del ciclo de vida, avanzando hacia los edificios de balance energético cero (todos los edificios nuevos a partir de 2020 deberán ser Nearly Zero Energy Building - NZEB) y hacia las intervenciones obligatorias de rehabilitación energética de los edificios en caso de reformas importantes[20] (Majors Renovations) o cambio de inquilino, en el caso de los inmuebles en alquiler, denotando además la creciente importancia que se le ha atribuido al compromiso adquirido por la Unión Europea de reducir efectivamente las emisiones de carbono en la legislación nacional y europea derivada de la Directriz DEEE de la UE, incluos podría afirmarse que estamos ante un momento de "cambio de juego"(*game changer*), y tal será el alcance de las

[20] La Directriz establece dos opciones para definir las reformas importantes, permitiendo a los Estados miembros elegir una de ellas:
a) el coste total de la renovación relacionado con la envolvente del edificio o los sistemas técnicos del edificio es superior al 25% del valor del edificio, excluyendo el valor del terreno en el que está situado;
b) Más del 25% de la superficie de la envolvente del edificio está renovada.
En Portugal, el apartado q) del artículo 3 del Decreto-Ley 101-D/2020, del 7 de diciembre, define la gran renovación como "la renovación en un edificio en el que se verifica que la estimación del coste total de la obra, incluyendo todas las fracciones renovadas, en los casos aplicables, relativas a los componentes, es superior al 25% del valor de todo el edificio, debiendo considerarse para ello el valor medio de la construcción, por metro cuadrado, a efectos de los artículos 39 y 62 del Código Municipal de Impuestos sobre la Propiedad".

implicaciones que esta nueva normativa tendrá en el sector inmobiliario y, en consecuencia, en la valuación de los inmuebles.

La actual edición de la EVS hace referencia a la necesidad de incorporar la sustentabilidad como una variable a tener en cuenta en el modelo de composición del valor de la propiedad. Teniendo en cuenta que la formación de los valores inmobiliarios es el resultado del peso relativo que los agentes del mercado atribuyen a las distintas características tangibles e intangibles de los inmuebles, sería de esperar que los tasadores tuvieran la tentación de esperar a que el mencionado sentimiento del mercado en relación con el componente de sostenibilidad surgiera de forma natural, es decir, que la adaptación de los modelos de medición del valor fuera el resultado del paso del tiempo, como ha ocurrido históricamente con todas las variables que componen el valor inmobiliario en un momento determinado.

Sin embargo, se espera que en este caso la transición se realice con gran rapidez debido al peso que ya ejercen las obligaciones de financiación sustentable que la EBA impuso a los bancos, la obligación de que todos los edificios nuevos sean NZEB (*Near Zero Energy Building*), energéticamente manteniendo la obligación de mejorar la calificación energética en los inmuebles usados en caso de grandes renovaciones- y los puntos de inflexión derivados de la legislación basada en la EPBD (por ejemplo el cambio de inquilino o venta del inmueble) que se produzcan en la vida de los inmuebles y que obliguen a sus propietarios a realizar una obra relevante con un costo elevado (*Major Cost*) y que mejore la clasificación EPB del inmueble, con el fin de cumplir con la normativa actualmente vigente u otras aún más incisivas en cuanto a la mejora de la eficiencia energética de los inmuebles que se puedan implantar.

Cabe mencionar, en cuanto al sentimiento del mercado respecto al Factor E, que en dos estudios, Guía ESG para ocupantes: Agenda Ambiental, Social y de Gobernanza en la ocupación de un inmueble y ESG & Bienes inmuebles: 10 principales claves que los inversores necesitan saber, publicados recientemente por la consultora inmobiliaria CBRE sobre los factores ESG - *Environmental, Social and Governance*, que un gran porcentaje de inversores - 83% - espera un aumento de la demanda de inquilinos de edificios sustentables y que más del 54% tiene la intención de cambiar la estrategia de su cartera hacia los ESG, lo que denota el reconocimiento de estos factores como determinantes del valor de la propiedad. Esto demuestra que "los inversores están empezando a incorporar consideraciones ESG en todas las etapas del ciclo de vida de los inmuebles, desde la *Due Diligence* debida hasta las adquisiciones, y desde el arrendamiento hasta la gestión de los activos".

Aún con respecto al sentimiento del mercado con respecto a los factores ESG, se observa que la brecha entre la valuación verde (*green premium*) y el descuento marrón (*brown discount*) se acentúa: “Aunque los esfuerzos para reducir el carbono pueden no generar retornos de inversión más altos, jugarán un papel importante en la preservación del valor patrimonial a medida que los ocupantes eviten cada vez más las propiedades con un desempeño ambiental deficiente. Los “arrendamientos verdes' entre propietarios e inquilinos, con vistas a cumplir determinados objetivos ambientales, se convertirán en una herramienta más común para que los inversionistas controlen e impulsen el comportamiento medio ambiental de sus activos inmobiliarios”

Según los estudios presentados por CBRE, existe evidencia suficiente de que los edificios con mejor rendimiento energético generan ingresos más altos que las propiedades con bajo rendimiento energético, lo que indica un potencial considerable para un "*brown discount*" y que los *green buidings* tienen el potencial para generar ingresos y mayores valores de capital, incurriendo en menores costos mensuales de exploración y mantenimiento[21].

Llevando lo comentado anteriormente a la tasación inmobiliaria, seguramente se atribuirá una valuación a los inmuebles con mejor rendimiento energético, siendo penalizados los inmuebles con bajo rendimiento energético, pudiendo llegar al límite de un inmueble que no cumple con el rendimiento energético. requerimientos o que tenga alto riesgo climático se deprecie altamente, perdiendo todo o casi todo su valor de mercado. Otro factor de riesgo añadido es la elevada dificultad o incluso la imposibilidad de establecer un contrato de seguro para un inmueble de bajo rendimiento energético y/o alto riesgo climático. Asimismo, en las EVS 2020 se da gran importancia al uso del Certificado de Eficiencia Energética (*Energy Performance Certificate* - EPC) actualizado, fiable y válido, así como también a los informes sobre los sistemas técnicos del inmueble como documentos cruciales a consultar por el tasador en el proceso de la tasación. De ello se puede inferir que el comportamiento energético del edificio constituirá un factor fundamental en la formación del valor inmobiliario, y los tasadores deberán incorporarlo en el proceso de tasación inmobiliaria.

2.4.5 *AUTOMATED VALUATION MODELS* (AVM) EN LAS EVS 2020

Los EVS 2020 definen el ámbito de aplicación en la valuación inmobiliaria de los Modelos Estadísticos Avanzados, en línea con las directrices establecidas por la Autoridad Bancaria Europea (European Banking Authority-– EBA). En la EVIP 7 – Modelos Estadísticos Avanzados del EVS 2020, se establecen las condiciones para el uso de modelos AVM en valuación, partiendo del supuesto de que una estimación de valor obtenida de un modelo AVM no puede ser considerada una valuación ya que el valor obtenido no corresponden a un Valor de Mercado de acuerdo con los términos definidos por la EVS 1 y que de entrada se debe realizar un avalúo con fines de garantía para las instituciones financieras por parte de un experto interno o externo y se debe realizar una inspección dentro y fuera del inmueble. No obstante, las EVS 2020, en línea con lo establecido en las *Guidelines on loan origination and monitoring* (EBA, 2020), los modelos AVM pueden ser utilizados en valuaciones residenciales en mercados maduros y transparentes por parte de tasadores internos o externos, destacando que esa responsabilidad sigue recayendo en el tasador. De esta forma, los modelos AVM son solo una herramienta de apoyo a la valuación, no reemplazando al valuador, el intervalo de confianza que presenta el modelo es muy importante y el valuador debe estar al tanto de la información (entradas) que alimenta el modelo, pero también del algoritmo que lo compone, con base a poder defender el valor de valuación en caso de necesidad. La EBA también se refiere en el artículo 225 a la cuestión de las revalorizaciones periódicas de inmuebles dados como garantía en una operación financiera, situación en la que el tasador puede utilizar modelos estadísticos avanzados, y las entidades financieras no deben utilizar modelos AVM por sí solos como único medio de valuación, abdicando la intervención de un evaluador calificado.

[21] https://executivedigest.sapo.pt/mais-de-80-dos-investidores-espera-uma-procura-crescente-por-edificios-sustentaveis/



3 International Valuation Standards (IVS) - IVSC

3.INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS (IVS) – IVSC

3.1 ENCUADRAMIENTO

El IVSC fue fundado en Melbourne, Australia, como el Comité de Normas Internacionales de Valuación de Activos (TIAVSC) por 20 organizaciones nacionales de valuación profesional. Actualmente, el IVSC está compuesto por más de 170 organizaciones miembros y las IVS son referencia y las utilizan valuadores de más de 100 países.

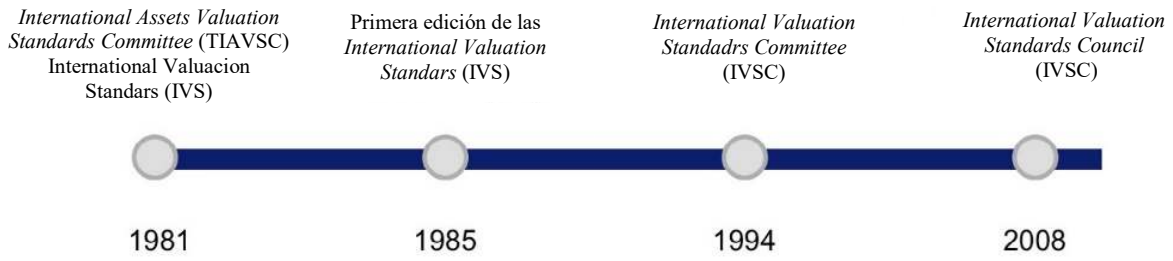


Figura 7 – Cronología IVSC. Fuente: elaboración propia

El IVSC tiene su origen en el Comité Internacional de Normas de Valuación de Activos (TIAVSC), creado en 1981 con el objetivo de elaborar normas coherentes a nivel internacional. Los miembros fundadores eran institutos profesionales en el ámbito de la valuación inmobiliaria. El TIAVSC cambió su nombre en 1994 por el de Comité Internacional de Normas de Valuación y, desde finales de los años 90, incluyó a organizaciones miembros de otros ámbitos.

Tras una reestructuración de la organización en 2008, su nombre volvió a cambiarse por el actual, *International Valuation Standards Council* (IVSC). En 2019, el IVSC contaba con más de 120 organizaciones miembros en todo el mundo. Las organizaciones miembro acreditan y regulan la conducta de los tasadores individuales que se especializan en la valuación de muchos tipos de activos y pasivos, como bienes inmuebles, activos intangibles, equipos e instrumentos financieros.

El IVSC, según su propio cometido, tiene como misión el desarrollo de normas internacionales de valuación coherentes, con calidad, para globalizar la actividad de valuación.

Actualmente, la estructura de gobierno del IVSC está organizada de la siguiente manera:

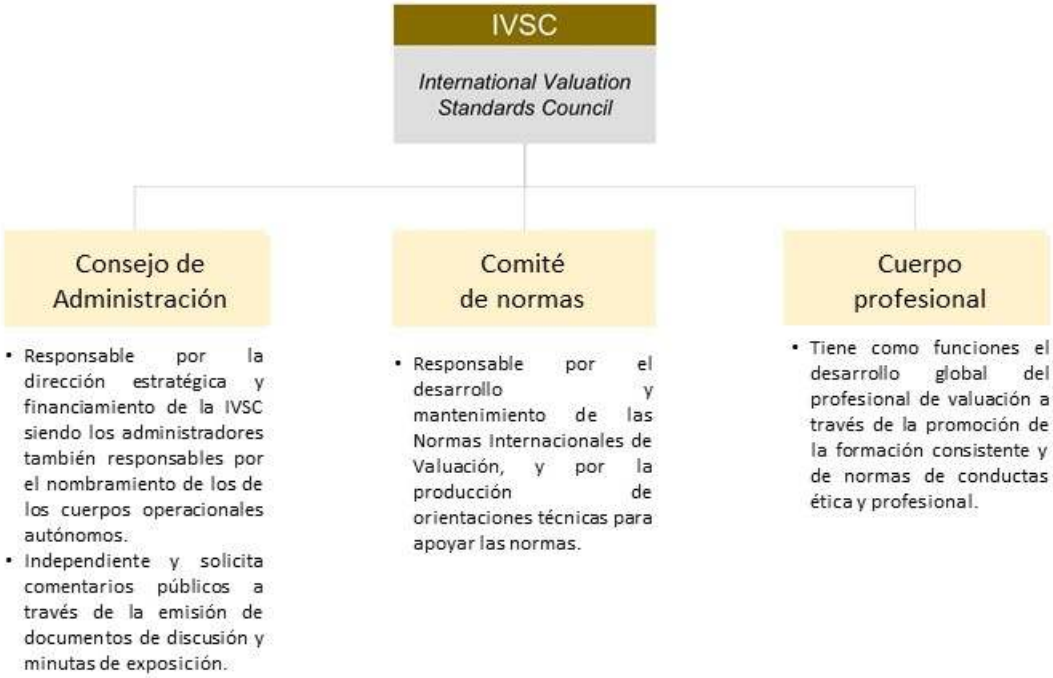


Figura 8 - estructura de gobierno del IVSC. Fuente: elaboración propia

El IVSC publica periódicamente las Normas Internacionales de Valuación (IVS), dirigidas a los profesionales de la valuación de todo el mundo y que apuntalan la coherencia, la transparencia y la confianza en las valoraciones, fundamentales para las decisiones de inversión, la información financiera y la estabilidad de los mercados financieros.

Las Normas son desarrolladas por profesionales independientes y publicadas tras un proceso de consulta en el que participan diversas organizaciones profesionales de valuación, autoridades reguladoras, otras organizaciones normativas, proveedores de servicios de valuación, profesionales individuales y clientes finales de la valuación y académicos.

El IVSC no apoya la necesidad de definir normas de valuación separadas para informes financieras. Los conceptos, las definiciones y los principios de valuación deberían ser universales, pero pueden aplicarse de distintas maneras.

Hay varias ventajas en la convergencia de las reglas de información financiera a nivel mundial, sin embargo, este proceso conlleva importantes desafíos que surgen de la aplicación e interpretación de las mismas normas en diferentes jurisdicciones. Para que esto suceda, las diferentes organizaciones internacionales deben trabajar juntas para estandarizar las reglas de valuación. Luego identificamos un esquema global sobre estándares internacionales.

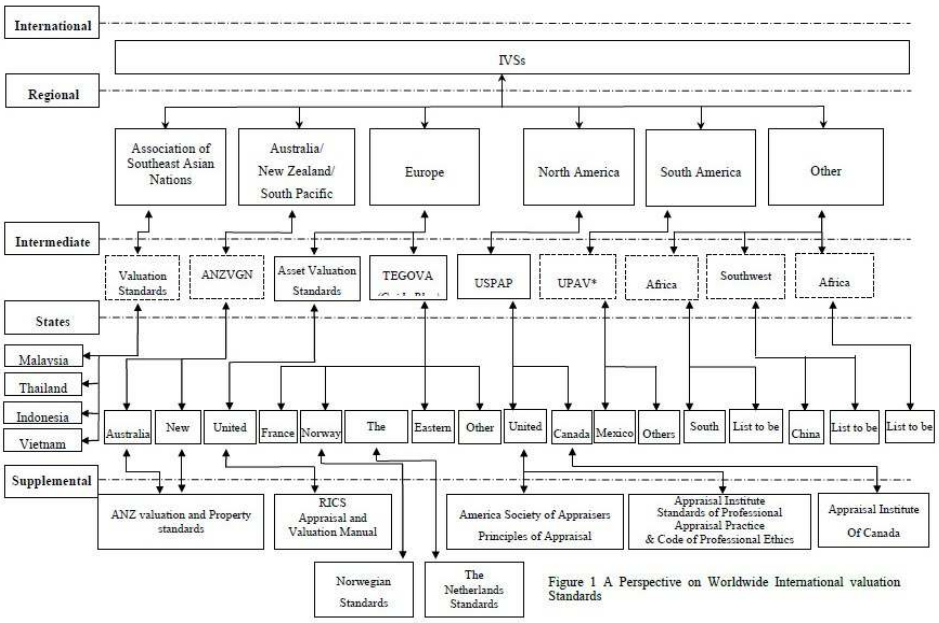


Figura 9 -- La reglamentación internacional en el mundo. Fuente: John Dorbester& Joseph Vella (2000), "*valuation the appraisal institute in a global economy*" The appraisal journal, 72-85.

En cuanto a las IVS, su estructura se divide en cinco Normas generales y ocho Normas específicas de activos.

Las normas generales establecen los requisitos para llevar a cabo una valuación, incluido el establecimiento de términos de contratación, bases de valor, enfoques y metodologías de valuación y presentación de informes. Los estándares específicos de activos incluyen información general sobre las características de cada tipo de activo que influyen en el valor, y los requisitos adicionales específicos de activos especifican los enfoques y métodos de valuación comunes utilizados.

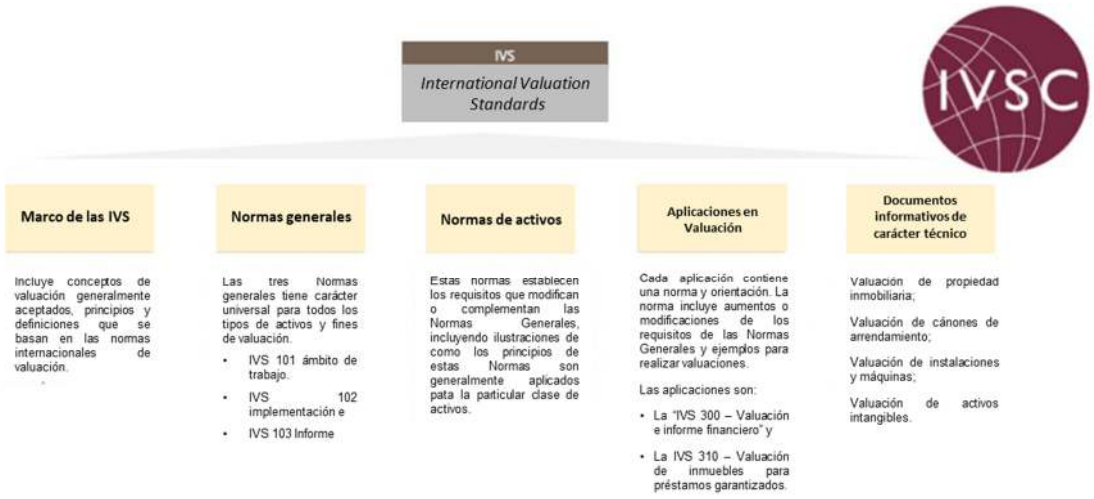


Figura 10 Estructura de las IVS. Fuente: IVSC y elaboración propia

3.2 ESTRUCTURA DE LAS IVS

El marco de Las IVS consiste en establecer normas generales para los valuadores en relación con:

- Cumplimiento de las normas: La valuación se realiza sobre la base de las IVS;
- Activo y pasivo: Identificación de los conceptos del objeto de valuación;
- Valuador: Requisitos obligatorios y competencias de un profesional de la Valuación;
- Objetividad: necesidad de transparencia y de no recurrir a suposiciones subjetivas;
- Competencia: Capacidades y experiencia necesarias para realizar una valuación;
- Divergencias: Casos de divergencias entre el IVS y la legislación local específica.

3.3 LAS NORMAS GENERALES DE LAS IVS

Las normas generales establecen los requisitos para la obtención de una valuación, incluyendo el establecimiento de los términos de una contratación, las bases de valor, los enfoques y métodos de valuación y la presentación de informes. Estas normas se han desarrollado para que sean aplicables a las valuaciones de todo tipo de activos y para cualquier propósito de valuación.

IVS 101 ÁMBITO DE TRABAJO

Esta norma menciona las principales condiciones del contrato de valuación acordadas entre ambas partes. Es responsabilidad del tasador comunicar al cliente los siguientes puntos antes de comenzar el trabajo:

- Identificación del tasador;
- Identificación del cliente o clientes;
- Identificación de cualquier otro usuario potencial;
- Identificación del activo a valorar;
- Moneda de valuación;
- Objetivo de la valuación;
- Base(s) de valor utilizada(s);
- Fecha de valuación;
- La naturaleza y el alcance del trabajo del tasador, así como las posibles limitaciones de éste;
- La naturaleza y la(s) fuente(s) de información en que se basa el tasador;
- Supuestos relevantes e hipótesis especiales;
- El tipo de informe que hay que elaborar;
- Restricciones de uso, distribución y publicación del informe;
- Confirmación de que la Valuación se realizará de acuerdo con el IVS.

IVS 102 INVESTIGACIONES Y CONFORMIDAD

Esta norma menciona los principios de cumplimiento de los requisitos generales de las IVS, de las investigaciones, del registro de una copia del informe y de los cálculos auxiliares, y del cumplimiento de las condiciones del contrato.

Las investigaciones deben ser siempre coherentes con el objetivo y la base de valor de la valoración. La valuación debe estar respaldada por pruebas concretas que apoyen las hipótesis realizadas.

El valuador debe conservar una copia de toda la información o documentación que apoye el proceso de valuación durante un periodo de tiempo adecuado.

Cuando un valuador tiene que seguir la legislación local que difiere parcialmente de las normas del IVS, deben seguirlas, y la valuación sigue cumpliendo con ellas**.**

IVS 103 INFORMES

Esta norma identifica los términos de compromiso acordados con el cliente y la estructura del contenido Términos de compromiso acordados;

- Identificación del uso del informe;
- Identificación de los destinatarios del informe;
- Objetivo de la evaluación;
- Enfoque(s) utilizado(s)
- Base(s) de valor adoptada(s);
- Método(s) de evaluación utilizado(s);
- Principales datos e información utilizados;
- Principales supuestos;
- Justificación de los valores y las conclusiones obtenidas

Esta norma también se refiere a los cuidados y restricciones en el ámbito de la revisión de las valuaciones.

IVS 104 BASES DE VALOR

Esta norma menciona que es responsabilidad del valuador asegurarse que las bases de valor adoptadas son adecuadas y coherentes con el objetivo de la valuación. Las bases de valor más comunes definidas en la IVS 104 son:

Valor de mercado

«Es una estimación del importe más probable por el que, en la fecha de valuación, un activo o un pasivo, tras un período de comercialización adecuado, podría ser negociado entre un vendedor dispuesto y un comprador dispuesto en el que ambas partes hayan actuado con conocimiento de causa, prudentemente y sin coacción.»

Renta de Mercado

La estimación del importe más probable por el que, en la fecha de valuación, la garantía real sobre un inmueble, tras un período de comercialización adecuado, podría ser arrendada/alquilada entre un arrendador/arrendador dispuesto y un arrendatario/arrendatario dispuesto, cuando ambas partes hayan actuado con conocimiento de causa, prudentemente y sin coacción.

Valor de la inversión

El valor de un activo para su propietario, o para un propietario potencial, con fines de inversión individual o de explotación.

Valor razonable ("Fair Value" para la IFRS 13)

El precio que se recibiría para vender un activo o se pagaría para transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición.

Valor de la sinergia

Un elemento de valor adicional creado por la combinación de dos o más intereses, en el que el valor de estos intereses combinados es mayor que la suma del valor de cada uno de los intereses originales.

Valor de liquidación

Estimación del importe realizado por la venta de un activo o grupo de activos en un contexto pacífico, en una transacción ordenada o en una venta forzosa.

Las IVS también identifican otras definiciones de valor razonable aplicadas por diferentes entidades, como las NIIF y la OCDE, entre otras.

Esta norma menciona los principales supuestos de valor a adoptar:

Mejor uso

Esta premisa supone el uso que da lugar al mayor valor de mercado del activo, y puede ser necesario analizar un cambio en el uso actual. Este cambio debe ser física, financiera y legalmente factible.

Uso continuado

Este supuesto supone que la valuación se realiza en función del uso actual del activo.

Liquidación

Esta hipótesis describe el valor de un grupo de activos que puede obtenerse mediante una venta con un periodo de comercialización razonable y en la que el vendedor está dispuesto a vender el activo en su estado actual.

Venta forzada

Este supuesto se utiliza en circunstancias en las que el vendedor está presionado para vender el activo y no es posible colocarlo en el mercado con un plazo razonable para su comercialización. Esta suposición sólo puede utilizarse y estimar el precio del activo, si, el tasador tiene la información de las razones de las circunstancias para una venta forzosa.

Las IVS también identifican otras hipótesis de valor, como los factores específicos de la entidad y las sinergias.

En cuanto al tipo de supuestos, éstos varían entre el supuesto y el supuesto especial. Un supuesto es una hipótesis considerada como verdadera, que incluye condiciones, situaciones o hechos que afectan al objeto, o al enfoque, de una valuación que, por acuerdo, no necesitan ser verificados por el valuador como parte del proceso de valuación, mientras que una suposición especial, es asumida por el valuador siempre que una suposición difiera de los hechos reales existentes en la fecha de valuación, o que no sería asumida por un participante típico del mercado en una transacción en la fecha de valuación.

IVS 105 ENFOQUES Y MÉTODOS DE VALUACIÓN

Esta norma menciona los enfoques y metodologías para estimar la base del valor de una valuación. Se identifican tres enfoques de valuación



Figura 11 IVS Enfoques de valuación. Fuente: elaboración propia

Cada uno de los enfoques lleva asociados diferentes métodos de valuación. Se identifican los siguientes métodos:



Figura 12 IVS Enfoques de valuación. Fuente: elaboración propia

En cada sección de esta norma se especifican los componentes y sus definiciones en cada una de las metodologías

3.4 LAS NORMAS ESPECíFICAS IVS SOBRE ACTIVOS

Las normas de activos incluyen requisitos relacionados con usos y tipos de inmuebles específicos. Estos requisitos deben seguirse junto con las Normas Generales cuando se realice una valuación de un tipo de activo específico. Las Normas de Activos incluyen información sobre las características de cada tipo de activo que influyen en el valor y requisitos adicionales específicos de los activos sobre los enfoques y métodos de valoración habituales.

IVS 200 NEGOCIOS Y PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS

Esta norma proporciona información sobre la valuación de empresas y participaciones en empresas o negocios. La definición de empresa o negocio está asociada a una actividad comercial, industrial, de servicios o de inversión, en la que se insertan todas las estructuras jurídicas de las entidades empresariales.

Las bases de valor de las valoraciones de las empresas se ajustan a las bases de valor IVS 104.

Los enfoques y metodologías de las valoraciones de empresas se ajustan a la norma IVS 105 Enfoques y metodologías de valoración.

Se identifican en esta norma, temas relevantes sobre:

- Derechos de propiedad;
- Información comercial;
- Consideraciones sobre la economía y la industria;
- Activos operativos y no operativos;
- Consideraciones sobre la estructura de capital.

IVS 210 ACTIVOS INTANGIBLES

Esta norma proporciona información sobre la valuación de los activos intangibles. Un activo intangible se define como aquel que no tiene evidencia física, pero que genera derechos y beneficios económicos para su propietario. Las diferencias entre esta clase de activos radican en el tipo de propiedad, la posición en el mercado, la imagen y la función.

Las categorías identificadas para esta clase de activos son:

- El marketing;
- Gestión de clientes;
- Componente artístico;
- Cláusulas contractuales;
- Derechos tecnológicos.

Esta norma define *goodwill* como el beneficio económico futuro generado por un determinado negocio, interés o en el uso de un grupo de activos que aún no ha sido reconocido en otro activo. Este valor se estima a través del valor residual que queda de la valuación del valor de los activos tangibles, intangibles y monetarios, ajustado por cualquier pasivo, menos la valoración de la empresa o el importe pagado por un activo por encima del valor de sus activos y pasivos.

El *goodwill* incluye*:*

- El marketing;
- Gestión de clientes;
- Componente artístico;
- Cláusulas contractuales;
- Derechos tecnológicos.

Las bases de valor de las valuaciones de las empresas se ajustan a **IVS 104 Bases de Valor**. Los enfoques y metodologías de las valuaciones de empresas se ajustan a la norma **IVS 105 Enfoques y metodologías de valoración.**

IVS 220 PASIVOS NO FINANCIEROS

Esta norma proporciona información sobre los pasivos no financieros. Un pasivo no financiero se define como responsabilidad de una obligación no financiera de proporcionar bienes y servicios. Estos pasivos pueden incluir:

- Ingresos diferidos;
- Pasivos contractuales;
- Garantías;
- Pasivos ambientales;
- Contingencias;
- Contrato de compraventa;
- Reservas;
- Litigios;
- Reparaciones.

Las bases de valor de las valuaciones de las empresas se ajustan a **IVS 104 Bases de Valor**. Los enfoques y metodologías de las valuaciones de empresas se ajustan a la norma **IVS 105 Enfoques y metodologías de valoración.**

IVS 300 INSTALACIONES Y EQUIPOS

Esta norma proporciona información sobre la valoración de las instalaciones y los equipos. Se consideran activos tangibles utilizados por una entidad en la producción de bienes y servicios, para ser alquilados por otros o para fines administrativos durante un período determinado.

Los factores a considerar se identifican dentro de los temas relacionados con:

- Activo;
- Medio ambiente;
- Económico;

Las bases de valor de las valuaciones de las empresas se ajustan a **IVS 104 Bases de Valor**. Los enfoques y metodologías de las valuaciones de empresas se ajustan a la norma **IVS 105 Enfoques y metodologías de valoración.**

IVS 400 DERECHOS SOBRE INMUEBLES

Esta norma proporciona información de los derechos sobre los bienes inmuebles. Suelen estar definidos por leyes y regulados a nivel local o nacional y se consideran derechos de propiedad, control, uso de ocupación de terrenos o edificios.

Se identifican los tres tipos principales de derechos:

- El derecho superior sobre el uso y la ocupación de un determinado terreno o edificio hasta la perpetuidad del mismo;
- El derecho sobre el uso y la ocupación de un determinado terreno o edificio durante un período específico de acuerdo con un contrato de arrendamiento;
- El derecho a utilizar el terreno o el edificio sin tener el control del uso y la ocupación exclusivos.

Las bases de valor de las valuaciones de las empresas se ajustan a **IVS 104 Bases de Valor**. Los enfoques y metodologías de las valuaciones de empresas se ajustan a la norma **IVS 105 Enfoques y metodologías de valoración.**

IVS 410 PROPIEDADES PARA EL DESARROLLO INMOBILIARIO

Esta norma proporciona información adicional a las normas IVS 101 a IVS 105 e IVS 400 sobre la valoración de propiedades para desarrollo. Se definen como derechos en los que se requiere un desarrollo alternativo para lograr el mejor uso y valor potencial. En la fecha de la valuación esto incluye o ya se ha comenzado a trabajar en:

- construcción de edificios;
- desarrollo preexistente de los terrenos con infraestructura en el lugar;
- la urbanización de terrenos con edificaciones existentes;
- la rehabilitación de edificios o estructuras existentes;
- otros.

Estas evaluaciones pueden ser necesarias en diversas circunstancias como:

- cuando se compruebe que los proyectos propuestos son viables;
- para apoyar posibles adquisiciones y garantías de préstamos;
- efectos fiscales;
- fines de litigios;
- para la elaboración de informes financieros;
- otros.

Dada la subjetividad de los supuestos realizados en estas valuaciones, el valuador debe incluir en el informe un análisis de sensibilidad debidamente justificado.

Las bases de valor de las valuaciones de las empresas se ajustan a **IVS 104 Bases de Valor**. Los enfoques y metodologías de las valuaciones de empresas se ajustan a la norma **IVS 105 Enfoques y metodologías de valoración.**

IVS 500 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Esta norma proporciona información sobre los instrumentos financieros. Se definen como contratos que crean derechos u obligaciones entre entidades específicas para recibir o pagar en forma monetaria u otra forma financiera. Pueden ser derivados, instrumentos híbridos, bonos, entre otros.

Este tipo de valoraciones puede realizarse con diferentes fines, como por ejemplo

- Adquisiciones, fusiones y transacciones empresariales;
- Compra y venta
- Información financiera
- Requisitos legales o reglamentarios;
- Gestión de riesgos;
- Impuesto;
- Litigios.

Las bases de valor de las valuaciones de las empresas se ajustan a **IVS 104 Bases de Valor**. Los enfoques y metodologías de las valuaciones de empresas se ajustan a la norma **IVS 105 Enfoques y metodologías de valoración.**

3.5 PRINCIPALES MODIFICACIONS DE LAS IVS 2020

Los principales cambios con respecto a la edición anterior de las IVS 2020 son:

- Se ha añadido una lista de principios para las valuaciones en el capítulo de introducción;
- Se han añadido definiciones al glosario;
- Se ha añadido en el marco una explicación de lo que significa tener procedimientos conformes con las normas y cuándo no podemos hacerlo;
- En las IVS 101 Ámbito de trabajo, los valuadores que realizan valuaciones para su empleador se identifican como "*employed valuers*" y "*engaged valuers*" cuando realizan valuaciones para un cliente;
- Se ha añadido una sección sobre la "*allocation of value*" en las IVS 104 Base de valor;
- En las IVS 105 Enfoques y métodos de valoración, se ha modificado el texto para aclarar que los enfoques de mercado, de ingresos y de costos no son excluyentes y pueden utilizarse conjuntamente;
- En las IVS 200 Negocios e intereses comerciales, la introducción se modificó para describir mejor el alcance del trabajo;
- Se ha añadido una nueva norma, la IVS 230 Inventario, que aborda la valuación de los activos que se utilizarán en la producción futura, ya iniciada o a la espera de su venta;
- En la norma IVS 400 *Real Property Interests*, se introdujo una enmienda para aclarar el contenido de la norma, incluida la valuacón de los terrenos agrícolas y los terrenos no registrados.

3.6 AMBIENTAL, SOCIAL Y GOBERNANZA (ESG)

El IVSC ha creado grupos de trabajo dedicados al tema de la sustentabilidad y recientemente, en octubre de 2021, se publicó una guía, "*ESG and Real Estate Valuation*" de *Alexander Aronsohn*.

Actualmente, ya es obligatorio tener en cuenta la cuestión ESG en el proceso de valuación de los activos tangibles en el marco de las IVS. Según la norma **IVS 101 20.1**, la investigación durante el proceso de valuación tiene que estar adecuada para el propósito de la valuación y la base de valor. Además, en la **IVS 105 50.36 a 50.4**se indica que en las proyecciones de flujos de caja, cuando se incluya la ESG, deben considerarse los ajustes por riesgos adicionales. En la sección 100 de **IVS 410 *Development Property*** se identifican los siguientes requisitos:

> *"(c) whether there are other non-financial obligations that need to becon- sidered (political or social criteria),*
>
> *(k) sustainability and any clientrequirements in relation to greenbuil- dings,"*[22].

[22] *ESG and Real Estate Valuation perpectives paper* (2021)

3.7 *AUTOMATED VALUATION MODEL* (AVM)

Los grupos de trabajo del IVSC iniciaron el análisis de este tema debido a los comentarios del mercado sobre la disrupción tecnológica y la creciente necesidad de los Modelos de Valuación Automatizada (AVM) en muchas industrias, particularmente en la banca y para la valoración de propiedades residenciales con fines de garantías hipotecarias.

La definición actual de *AUTOMATED VALUATION MODEL (AVM) es:*

> *"A system that provides an indication of value of a specified Asset at a specified date, using calculation techniques in an automated manner. An AVM may not be a Model as defined in this glossary".*[23]

El IVSC opina que los usuarios de estos modelos siguen sin comprender el propósito, el funcionamiento o las limitaciones de sus modelos y que no están alineados con los requisitos del IVS, teniendo el valuador que asumir la responsabilidad del resultado (*output*) del modelo.

La IVS 105 menciona que un modelo de valuación debe:

- Referir los métodos cuantitativos, sistemas, técnicas y opiniones para estimar y documentar el valor;
- Registrar la selección de supuestos en la creación del modelo;
- Comprender y garantizar que los resultados (output) del modelo de valuación, los supuestos y las limitaciones son coherentes con la base del valor de la valuación;
- Considere los principales riesgos asociados a sus supuestos.

Independientemente de la naturaleza del modelo de valuación, para cumplir con las IVS, el valuador debe asegurarse de que la valuación cumple con todos los demás requisitos contenidos en las normas.

El grupo de trabajo está estudiando si se debe incorporar este concepto en las normas IVS 101 a IVS 105 o si debe permanecer fuera de las IVS.

[23] IVS Agenda Consultation 2020: Invitation to Comment



4.

RICS Valuation -Global Standards- RICS

4.RICS VALUATION - GLOBAL STANDARDS - RICS

4.1 ENCUADRAMIENTO

La fundación de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) es de fecha 5 de junio de 1868, siendo posteriormente incorporado por “Royal Charter” el 26 de agosto de 1881 por la Reina Isabel II. A lo largo de los años, sus denominaciones han sufrido diversos cambios hasta la actual.

La RICS es una institución profesional que establece y aplica normas internacionales y guías de buenas prácticas en los procesos relacionados con el sector inmobiliario en diversas áreas, como la valuación, la gestión, la promoción, la consultoría, la inspección y la mediación, entre otras. Sus principales objetivos son garantizar la exigencia continua y el conocimiento por parte de sus miembros.

En la actualidad, su estructura de gobierno se esquematiza en la siguiente figura, y su presidente, *Clement Lau*, fue elegido en septiembre de 2021.

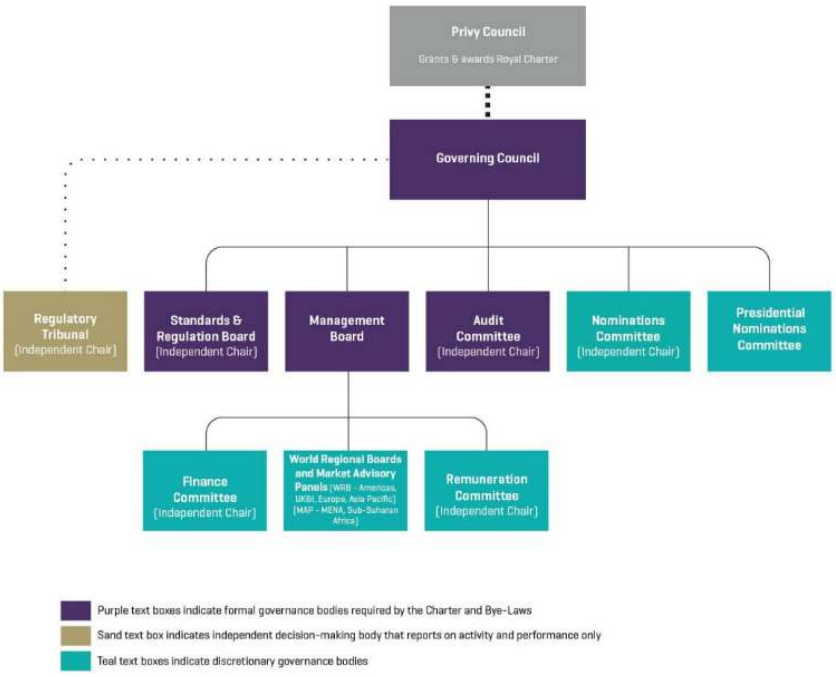


Figura 13Estructura de gobierno del RICS Fuente:RICS

El número de miembros ha ido aumentando a lo largo de los años, con 112.026 miembros de RICS registrados actualmente en todo el mundo. De ellos, 76.378 afiliados están registrados en el Reino Unido, lo que representa aproximadamente el 70% del total. En Portugal sólo están registrados 110 miembros.

RICS adopta y aplica las Normas Internacionales de Valoración (IVS) publicadas por el *International Valuation Standards Council* (IVSC) complementándolas con normas adicionales y guías de buenas prácticas, que cubren las áreas de ética, conocimientos y código de conducta, a través del manual *Red Book*.

Los RICS *Valuation – Global Standards*, conocidos más coloquialmente como el *Red Book*, han sido publicados por la *Royal Institution of Chartered Surveyors* desde 1976 y han comenzado a aplicarse prácticamente todas las valuaciones desde mediados de la década de 1990, siendo de aplicación obligatoria para los miembros de la RICS desde 1991. La última versión de las normas RICS incorpora las *International Valuation Standards do International Valuation Standards Council* (IVSC) y se publicó en noviembre de 2021, entrando en vigor el 31 de enero de 2022.

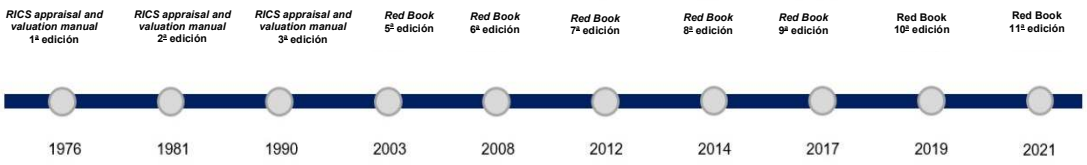


Figura 14-Barra cronológica RICS Valuations Standars Fuente: elaboración propia

El *Red Book* afirma que la coherencia, la objetividad y la transparencia son fundamentales para la calidad de una valuación. Para ello, los tasadores deben poseer y aplicar sus conocimientos, su experiencia y un comportamiento ético adecuado para tener la base y la justificación de dar su opinión de valor de forma clara e inequívoca a los clientes y a otros usuarios de la valuación, siempre en cumplimiento del IVS.

Debido a las demandas de los gobiernos y de las entidades reguladoras, las normas globales de valuación global han evolucionado y ahora comprenden tres formas interrelacionadas:

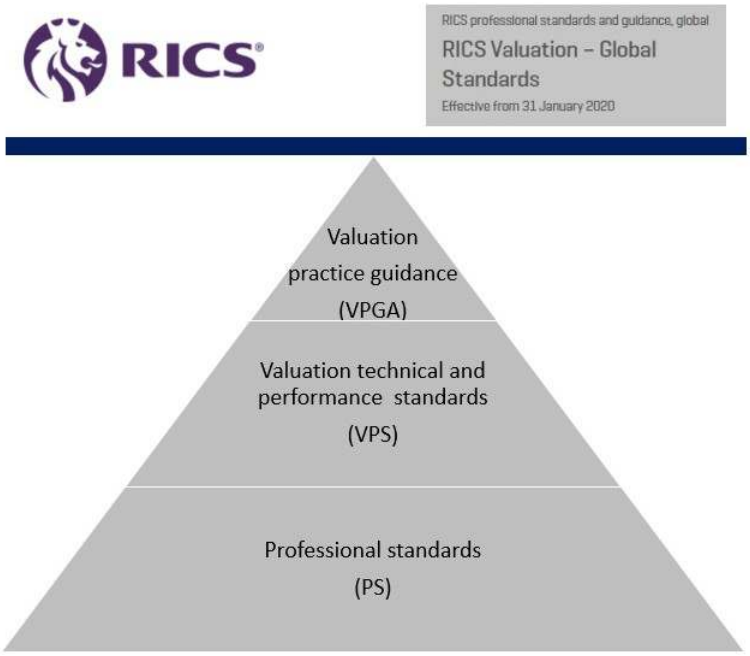


Figura 15-Estructura del Manual Red Book. Fuente: elaboración propia

***PROFESSIONAL STANDARDS* (PS)**

Las Normas Profesionales (PS) establecen los requisitos obligatorios para el tasador inmobiliario e identifican los códigos de ética y conducta profesional.

Estas normas son obligatorias.

***VALUATION TECHNICAL AND PERFORMANCE STANDARDS* (VPS)**

Las Normas Técnicas de Valoración y Desempeño (NTV) se basan en conceptos comunes, debidamente respaldados, para la aplicación coherente y homogénea de los métodos de valuación reconocidos, y contienen requisitos y las correspondientes guías de aplicación.

Estas normas son obligatorias.

***VALUATION PRACTICES GUIDANCE* (VPGA)**

La Guía Práctica de Valuación Global (VPGA) se basa en el rigor y la objetividad del análisis, apoyado por una documentación adecuada.

Estas normas sirven de guía y asesoramiento sobre temas específicos.

En el manual del *Red Book* se identifica, y se ilustra en la tabla siguiente, la cobertura de las normas y orientaciones para los miembros de aplicación obligatoria y consultiva.

Descripción	Categoría	Alcance	Comentario
Normas	Aplicación obligatoria	International Valuation Standards (IVS) publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Valuación. Normas profesionales RICS – Designadas con el prefijo PS en la presente edición. Normas técnicas de valuación y actuación – designadas con el prefijo VPS en la presente edición.	Las IVS sea adoptan y se aplican por el RICS en la presente edición del *Red Book (*consulte Introducción parágrafo 4) estando completamente referenciadas y repreoducidas en la parte 6.
Orientaciones	Aplicación recomendada	Orientaciones globales de Prácticas de Valuación del RICS- Aplicaciones – designadas con el prefijo VPGA en la presente edición.	El contenido de las VPGA's es recomendado y no es obligatorio. Sin embargo ellas alertan a los miembros (siempre que sea necesario) para el material obligatorio relevante contenido en otras parte del la presente edición del *Red Book*, inckluyenod las IVS relevantes, a través de la inclusión de apropiadas referencias –cruzadas.

Figura 16-Normas y guías explicativas de convenciones de denominación Fuente: *Red Book*

La estructura del *Red Book* con breves comentarios se detalla a continuación, y se pueden encontrar más detalles e información en la última versión del documento, "*RICS professional standards and guidance, global RICS Valuation - Global Standards*" con fecha de noviembre de 2021 y en vigor a partir del 31 de enero de 2022.

4.2 *PROFESSIONAL STANDARDS* - PS

PS 1 - CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS CUANDO SE EMITE UN INFORME DE VALUACIÓN ESCRITO

Esta norma aplica la Sección 10 "Principios Generales" y la Sección 40 "Cumplimiento de otras normas" del IVS 102, que mencionan el principio general de valuación para cumplir con los requisitos de las IVS y las condiciones de contratación. Un tasador individual o una empresa deben respetar y cumplir siempre los PS y VPS.

También deben observarse los principios éticos publicados por la *International Ethics Standards Coalition* (IES Coalition), una coalición internacional de la que RICS es miembro, que se dedica a desarrollar e implementar las Normas Éticas Internacionales para la industria inmobiliaria y de servicios relacionados, estableciendo normas obligatorias.

Además, RICS es miembro de una coalición internacional, la *International Property Measurement Standards Coalition* (IPMSC), que se dedica a desarrollar e implementar de manera transitoria las Normas Internacionales de Medición de la Propiedad (IPMS). Se han desarrollado IPMS para usos minoristas (2013), de oficinas (2014), residenciales (2016) e industriales (2018).

PS 2 ÉTICA, COMPETENCIA, OBJETIVIDAD Y DIVULGACIÓN

Esta norma aplica los principios generales de las IVS, donde se hace referencia a los altos estándares profesionales de los miembros de RICS, en línea con las directrices del IVSC.

Establece que los miembros deben cumplir con el manual *RICS Rules of Conduct* y la *RICS professional statement, Conflicts of interest*, donde deben actuar con integridad, proporcionar un servicio excelente, actuar de manera que promueva la profesión, asumir la responsabilidad y tratar a todos con respeto.

Un miembro de RICS no representará a un cliente si al hacerlo se produce un conflicto de intereses o un riesgo significativo de que se produzca un conflicto de intereses, excepto cuando todos los que están o pueden estar afectados hayan dado su consentimiento informado.

4.3 *VALUATION TECHNICAL AND PERFORMANCE STANDARDS* – VPS.

VPS 1 TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN

Esta norma se fundamenta en la **IVS 101 "Alcance del trabajo"**, donde se mencionan las principales condiciones de contratación de la valuación acordadas entre ambas partes. Es responsabilidad del valuador comunicar al cliente antes del inicio del trabajo los siguientes puntos:

- Identificación y situación del tasador;
- Identificación del cliente o clientes
- Identificación de cualquier otro usuario potencial;
- Identificación del activo o pasivo a valorar
- Moneda (financiera) de valuación;
- Objetivo de la valuación;
- Base(s) de valor adoptada(s)
- Fecha de valuación;
- La naturaleza y el alcance del trabajo del valuador -incluida la investigación- y las posibles limitaciones sobre estas;
- La naturaleza y la(s) fuente(s) de información en las que se basará el Valuador;
- Cualquier suposición especial e hipótesis a tener en cuenta;
- El formato del informe;
- Restricciones de uso, distribución y publicación del informe;
- Confirmación de que la valuación se realizará de acuerdo con las IVS;
- Base de cálculo de las honorarios;
- Si la empresa está registrada para ser regulada por la RICS, referencia al procedimiento de gestión de reclamaciones de la empresa, cuya copia está disponible a petición;
- Una declaración de que el cumplimiento de estas normas puede estar sujeto a la monitoreo de las normas disciplinarias y de conducta de la RICS; y
- Una declaración en la que se indiquen las limitaciones de responsabilidad que se hayan acordado.[24]

Además, especifica otros requisitos obligatorios para los miembros de RICS diseñados para mejorar la comprensión del cliente sobre el servicio prestado, con claridad respecto a la base sobre la que se calculan los honorarios, proporcionar la garantía de que el trabajo realizado por los miembros de RICS cumple con los más altos estándares de calidad,cumple con la normativa vigente y abordar aspectos particulares de aplicación que pueden surgir en ciertos casos.

[24] *RICS Valution – Global Standards*

VPS 2 INSPECCIONES, INVESTIGACIONES Y REGISTROS

Esta norma se basa en la norma **IVS 102 "Investigaciones y desempeño en el cumplimiento"**, donde se abordan los requisitos para llevar a cabo una inspección e investigación profesional, adecuada a los términos de compromiso definidos en VPS 1 e IVS 101.

El tasador tiene que evidenciar la documentación del activo, identificar el nivel de inspección que se debe realizar, llevar a cabo las mediciones, si procede, de acuerdo con la *International Property Measurement Standards* y comprobar si es necesario identificar cualquier hipótesis o suposición adicional.

Una copia de las notas y los registros de las inspecciones e investigaciones realizadas debe registrarse en una forma adecuada y fácilmente accesible.

Esta norma menciona y hace referencia a la sección "*IVS Framework*", cuando un vualuador tiene que seguir alguna legislación que difiere parcialmente de las normas IVS, debe seguirla, y la valuación sigue cumpliendo con las IVS. Para mejorar la comprensión del cliente del servicio prestado, con claridad respecto a la base sobre la que se calculan los honorarios, proporcionar la garantía de que el trabajo realizado por los miembros de la RICS cumple con los más altos estándares de calidad que se cumplen con la normativa vigente y abordar aspectos particulares de la aplicación que pueden surgir en ciertos casos.

VPS 3 INFORMES DE VALUACIÓN

Esta norma se fundamenta IVS 103 "Informe de valuación", y se basa en los requisitos establecidos previamente en el VPS 1, a través de los términos de compromiso acordados. En el contenido del informe se debe incluir:

- Identificación y situación del valudor;
- Identificación del cliente y otros destinatarios;
- Objetivos de la valuación;
- Identificación del activo o pasivo a valorar;
- Base(s) de valor adoptada(s)
- Fecha de valuación;
- Alcance de la investigación;
- Naturaleza y origen de la información en la que se basará la valoración;
- Supuestos especiales e hipótesis;
- Restricciones de uso, distribución y publicación del informe;
- Confirmación de que la tarea se ha realizada de acuerdo con las IVS;
- Planteamiento y justificación de la valuación;
- Valor de la valuación o valuaciones;
- Fecha del informe de valuación;
- Comente cualquier incertidumbre material en la cual sea esencial que se proporcione claridad al receptor de la valuación;

Una declaración que establezca las limitaciones de responsabilidad que se hayan sido acordadas[25]. Además, especifica otros requisitos obligatorios para los miembros de RICS diseñados para mejorar la comprensión de los clientes sobre el propio informe y su uso, y aborda aspectos particulares de aplicación que pueden surgir en ciertos casos.

VPS 4 BASES DE VALOR, SUPUESTOS Y SUPUESTOS ESPECIALES

Esta norma se fundamenta en la norma **IVS 104 "Bases de valor"** menciona que es responsabilidad del tasador asegurarse de que las bases de valor adoptadas son adecuadas y coherentes con el objetivo de la valoración. Las bases de valor más comunes definidas en la IVS 104 son:

Valor de mercado

Es una estimación del importe más probable por el que, en la fecha de valuación, un activo o un pasivo, tras un período de comercialización adecuado, podría ser negociado entre un vendedor y un comprador dispuestos, cuando ambas partes hayan actuado con conocimiento de causa y prudencia y sin coacción.

Renta de mercado

La estimación del importe más probable por el que, en la fecha de valuación, el derecho real sobre un inmueble, tras un periodo adecuado de comercialización, podría ser arrendado/alquilado entre un arrendador/arrendador decidido y un inquilino/arrendatario decidido, cuando ambas partes hayan actuado con conocimiento de causa, con prudencia y sin coacción.

Valor de la inversión

El valor de un activo para su propietario, o para un propietario potencial, con fines de inversión individual o de explotación.

Valor razonable (”Justo Valor”para la IFRS 13)

El precio que se recibiría para vender un activo o se pagaría para transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición.

Valor de la sinergia

Elemento de valor adicional creado por la combinación de dos o más intereses, en el que el valor de estos intereses combinados es mayor que la suma del valor de cada uno de los intereses originales.

Valor de liquidación

Una estimación del importe realizado por la venta de un activo o grupo de activos en un contexto pacífico, en una transacción ordenada o en una venta forzosa[26]

[25] *RICS Valuation - Global Standards*

[26] *RICS Valuation - Global Standards*

En cuanto al tipo de supuestos, éstos varían entre el supuesto y el supuesto especial. Una suposición es un situación que se considera verdadera y que incluye condiciones, situaciones o hechos que afectan al objeto, o al enfoque, de una valuación y que, por acuerdo, no necesitan ser verificados por el tasador como parte del proceso de valuación, y el tasador asume una suposición especial siempre que un supuesto difiera de los hechos reales existentes en la fecha de valuación o que no sería asumido por un participante típico del mercado en una transacción en la fecha de valuación.

Además, especifica otros requisitos obligatorios para los miembros de RICS diseñados para abordar aspectos particulares de aplicación que pueden surgir en ciertos casos.

VPS 5 ENFOQUES Y MÉTODOS DE VALUACIÓN

Esta norma se fundamenta en la norma **IVS 105 "Enfoques y métodos de valoración"**, donde se mencionan los enfoques y metodologías para estimar la base de valor acordada.

Se identifican tres enfoques de valuación:

- Mercado: se basa en la comparación del activo a valorar con otros idénticos o similares, y con la información disponible de precios;
- Renta: se basa en la capitalización o el descuento de los flujos de caja para determinar el valor;
- Costo: Se basa en el principio de que el comprador no pagará más que el costo necesario para obtener o construir un activo de igual potencial.

El *Red Book* hace referencia a los métodos de valuación que deben aplicarse a la IVS 105, donde se identifican los siguientes:

- Comparativo (basada en transacciones o anuncios publicados);
- Flujos de caja descontados (DCF) ;
- Capitalización directa (cuando se estabilizan los flujos de caja);
- Costo de sustitución o reemplazo;
- Residual.

El valuador es responsable de elegir el enfoque y los métodos que se utilizarán en la valuación, siempre que la ley u otra legislación específica lo permitan.

4.4 VALUATION PRACTICE GUIDANCE – APPLICATIONS – VPGAS.

VPGA 1 - VALUACIÓN PARA INCLUIR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

Esta guía proporciona información sobre la valuación de los bienes inmuebles, activos y pasivos para su inclusión en los estados financieros, donde deben cumplir estrictamente con las normas de información financiera aplicables adoptadas por la entidad.

Los valuadores deben aclarar desde el principio qué normas contables han adoptado sus clientes, siendo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) la opción más común hoy en día. En algunas jurisdicciones pueden seguir siendo aplicables otras normas de información financiera.

En el caso de que la información financiera se ajuste a las NIIF, concretamente a la NIIF 13, la base de valoración que debe utilizarse es el valor razonable (véase "VPS 4 bases de valuación").

VPGA 2 - VALUACIÓN DE LA GARANTÍA HIPOTECARIA

Esta guía proporciona información adicional sobre la valuación de los intereses o derechos de garantías hipotecarias de los financiamientos obtenidos, donde se abordan las siguientes cuestiones: recepción de instrucciones e información, independencia, objetividad y conflictos de intereses, base del valor e supuestos especiales e informes y divulgaciones.

Para garantizar la transparencia necesaria, el valuador debe mencionar que no ha tenido ninguna relación previa, de aproximadamente 2 años, ni con el prestatario ni con el activo.

Si se aplica un supuesto especial en la valuación, deben indicarse los valores de mercado con y sin el supuesto.

VPGA 3 - VALORACIÓN DE EMPRESAS Y PARTICIPACIONES EN EMPRESAS

Esta guía proporciona información sobre la valoración de empresas y participaciones en empresas y la aplicación de la norma **IVS 200 "Empresas y participaciones en empresas"**. Véase la definición de negocio o empresa en el capítulo IVS 200.

En las condiciones de contratación es obligatorio definir: i) la estructura jurídica de la entidad empresarial, ii) si la valuación es sobre la totalidad del activo o sobre una participación, iii) si hay exclusión de algunos activos o pasivos: iv) la clase (o clases) de acciones en cuestión.

Las bases de valor más comunes en las valoraciones de empresas, reconocidas por la RICS, son: valor razonable, valor de mercado y valor de inversión.

La valuación sólo debe llevarse a cabo si se conoce el historial financiero y las actividades de la empresa, así como un conocimiento profundo del sector de la actividad y de todos los factores macroeconómicos que puedan afectar al negocio. La documentación a requerir es:

- "los estados financieros más recientes y los detalles de las proyecciones y previsiones actuales y anteriores;
- Descripción e historia de la empresa o del activo, incluidas las protecciones legales;
- información sobre la empresa o el activo, la propiedad intelectual asociada y los activos intangibles (por ejemplo, las capacidades técnicas y de marketing, la investigación y el desarrollo, la documentación, el diseño gráfico y los manuales, incluida cualquier licencia/aprobación/concesión/autorización comercial, etc.);
- los estatutos, la escritura de constitución, los acuerdos de accionistas, los acuerdos de suscripción y otros acuerdos colaterales;
- descripción exacta de la actividad de la empresa y de sus filiales o asociadas;
- derechos específicos de todas las clases de acciones y bonos (garantía sobre los activos);
- informes de valuaciones anteriores;
- producto(s) comercializado(s), apoyado(s) o ampliado(s) por la empresa e intangibles;
- mercado(s) y competencia de la empresa, barreras de entrada a ese mercado(s), planes de negocio y de marketing, diligencia debida;
- detalles de las alianzas estratégicas y las *joint venture*;
- si los acuerdos contractuales pueden ser cedidos o transferidos en cualquier activo intangible o acuerdo de regalías;
- principales clientes y proveedores;
- los objetivos, la evolución y las tendencias previstas del sector y cómo pueden afectar a la empresa o al activo;
- políticas contables;
- análisis de puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y amenazas (análisis FODA);
- factores clave del mercado (por ejemplo, posición de monopolio o de mercado dominante, cuota de mercado);
- perspectivas de grandes gastos de capital;
- posiciones de la competencia;
- tendencias estacionales o cíclicas;
- los cambios tecnológicos que afectan a las empresas o a los activos;
- vulnerabilidad de cualquier fuente de materias primas o de la relación con los proveedores;
- si ha habido adquisiciones o fusiones recientes en el sector cerca de la fecha de la valuación, y qué criterios se han aplicado;

- si se han producido novedades o cambios significativos en la empresa desde la fecha del último informe y cuentas (por ejemplo, información sobre la gestión, presupuestos, previsiones, etc.);
- ofertas para adquirir la empresa o conversaciones con bancos y otros patrocinadores para hacer una oferta pública de venta;
- Gestión de la investigación y el desarrollo (acuerdos de confidencialidad, subcontratistas, formación e incentivos);
- valoraciones de los activos subyacentes[27].

Existen cuatro enfoques reconocidos para la valuación de acciones y empresas:

- el método del mercado (o del mercado comparativo o comparativo);
- el método de los ingresos
- el método del costo;
- el método basado en los activos.

El informe de valuación debe incluir las siguientes secciones:

- introducción;
- objetivo y de valor;
- supuestos y suposiciones especiales;
- objeto de la valuación;
- descripción e historia de la empresa;
- contabilidad y políticas contables;
- análisis de los estados financieros;
- análisis del plan de negocio, marketing y perspectivas de futuro;
- resultados de la investigación de comparables, incluyendo las transacciones;
- segmento de mercado en el que opera la empresa, entorno económico, beneficios y evaluación de riesgos
- limitaciones ambientales;
- métodos de valuación y conclusión;
- advertencias, exclusiones y limitaciones[28]

[27] *RICS Valuation - Global Standards*

[28] *RICS Valuation - Global Standards*

VPGA 4 - VALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES APTAS PARA LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL.

Esta orientación se refiere a la valuación de un inmueble individual que se valora en función del potencial de ingresos de una actividad comercial, como unidades hoteleras, centros comerciales, casinos, cines, restaurantes, etc.

La valuación de los activos mediante el método de la renta implica los siguientes pasos:

Fase 1: evaluación del volumen de negocios que puede generar el inmueble con un operador razonablemente eficiente.

Etapa 2: evaluación de los posibles resultados brutos que pueden derivarse del volumen del negocio sustentable.

Etapa 3: estimación del resultado operacional.

Etapa 4:

- Para calcular el valor de mercado del inmueble, el resultado operacional se capitaliza con una tasa de rendimiento adecuada que refleje los riesgos y ventajas del inmueble y su potencial comercial;
- Para calcular la renta de mercado en un nuevo contrato de arrendamiento, la renta pagada en una renegociación del contrato, debe calcularse a partir del resultado operacional para reflejar el rendimiento del capital invertido por el arrendatario en la entidad operacional.

Es importante señalar que la valuación de los inmuebles totalmente equipados presupone necesariamente, la venta del inmueble, junto con el inmovilizado, las licencias, etc., necesarios para la continuidad de la actividad.

VPGA 5 - VALUACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS

Esta guía proporciona información sobre la valuación de las instalaciones y equipos, así como la aplicación práctica de la norma **IVS 300 "Instalaciones y equipos"**.

Las instalaciones y los equipos se consideran activos fijos tangibles, a continuación identificamos las principales definiciones:

Instalaciones:

Activos que están interconectados con otros y que pueden incluir elementos que forman una infraestructura industrial, servicios públicos (agua, gas y electricidad) instalaciones mecánicas y eléctricas, edificios específicos, maquinaria y equipos que conforman un conjunto dedicado a una tarea predeterminada.

Maquinaria:

Una unidad, o conjunto, flota, sistema de máquinas/tecnología (incluyendo activos móviles como vehículos, material rodante ferroviario, barcos y aviones) que pueden ser utilizados, instalados o explotados a distancia y relacionados con procesos industriales o comerciales y con otros sectores empresariales (una máquina es un aparato utilizado para un proceso específico).

Equipamiento:

Término que engloba todos los demás activos, como la maquinaria diversa, las herramientas, los utensilios, el mobiliario y la decoración, el mobiliario y las instalaciones de la empresa, el equipo de apoyo y técnico, las herramientas sueltas que se utilizan para ayudar al funcionamiento de la empresa o entidad.[29]

El valuador debe incluir los siguientes temas en el informe de valuación:

- introducción;
- propósito y base de valor;
- supuestos e hipótesis especiales;
- objeto de la valoración;
- descripción e historial de los activos y de la(s) empresa(s) en la(s) que se ha(n) utilizado;
- contabilidad y políticas contables;
- análisis de los estados financieros, si procede;
- análisis del plan de negocio, marketing y perspectivas de futuro;
- resultados de la investigación para las transacciones comparativas;
- sector en el que se utiliza el activo;
- entorno económico, ingresos y evaluación de riesgos;
- métodos de valoración y conclusión;
- advertencias, exclusiones y limitaciones[30].

VPGA 6 - VALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

Esta guía proporciona información sobre la valoración de los activos intangibles y la aplicación práctica de la norma IVS 210 "Activos intangibles".

La RICS clasifica un Activo Intangible como:

> "Activo no monetario que se manifiesta por sus propiedades económicas. No tiene sustancia física, aunque proporciona derechos y beneficios económicos a su propietario. Por lo tanto, se trata de un activo que puede separarse o dividirse de una entidad empresarial, y luego venderse, transferidos, licenciados, arrendados

[29] *RICS Valuation - Global Standards*

[30] *RICS Valuation - Global Standards*

/alquilados o intercambiados de forma individual. Los activos intangibles no identificados resultantes de derechos contractuales o legales que pueden o no ser separables de la entidad, o de otros derechos y obligaciones, se denominan generalmente "goodwill"[31].

Las bases de valor más comunes en estas valuaciones y, reconocidas por la RICS, son el valor razonable y el valor de mercado.

El tasador no debe realizar ninguna valuación si no tiene conocimientos y comprensión sobre cuestiones como:

- los derechos de los propietarios de los activos;
- el historial y las actividades asociadas a los activos;
- en su caso, la situación del sector en cuestión, las perspectivas económicas generales y los factores políticos[32].

Se identifican tres enfoques de valuación:

- Mercado;
- Ingresos;
- Costo.

VPGA 7 – VALUACIÓN DE PROPIEDADES PERSONALES, INCLUIDOS LOS OBJETOS DE ARTE Y LAS ANTIGÜEDADES.

Esta guía proporciona comentarios adicionales a los activos clasificados como bienes personales, con los siguientes objetivos:

- cobertura del seguro;
- pérdidas y daños;
- fiscalidad (contribución benéfica, impuesto sobre donaciones, impuesto sobre bienes inmuebles, daños por siniestros)
- la información financiera;
- transacciones comerciales;
- litigios, incluidas las acusaciones de fraude;
- planificación del patrimonio personal, distribución equitativa y sucesión;

[31] *RICS Valuation - Global Standards*

[32] *RICS Valuation - Global Standards*

- acuerdos prenupciales;
- disolución de matrimonios;
- disolución de empresas;
- recomendaciones sobre la adquisición o enajenación de bienes;
- garantías de préstamos;
- la bancarrota;
- valoración a efectos de inventario[33].

VPGA 8 – VALUACIÓN DE DERECHOS REALES SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA

Estas orientaciones proporcionan comentarios adicionales a las inspecciones e investigaciones en el proceso de valuación de la propiedad, y son complementarias a **IVS 400 "Derechos reales"**, **IVS 410 "Emprendimientos"** y **VPS 2**.

A continuación se enumeran algunos aspectos cruciales que pueden afectar al valor del activo:

- Características y condiciones del entorno;
- Uso y características del inmueble;
- Características del lugar;
- Potencial de construcción.

Hay cuestiones relacionadas con el alcance de la investigación a nivel de:

- La propiedad;
- Condiciones del edificio;
- Servicios inmobiliarios;
- Ordenación del territorio;
- Cuestiones medioambientales.

VPGA 9 - IDENTIFICACIÓN DE CARTERAS, RECOPILACIONES Y GRUPOS DE INMUEBLES

Esta guía proporciona comentarios adicionales sobre las carteras y los grupos de propiedades de acuerdo con la VPS 3.

[33] *RICS Valuation - Global Standards*

- Propiedades físicamente adyacentes adquiridas por el mismo propietario por separado;
- Propiedades separadas físicamente pero ocupadas por la misma entidad y con dependencia funcional;
- Propiedades con ventaja para un propietario;
- La propiedad es un componente esencial de una operación que cubre una amplia zona geográfica.

Hay que tener en cuenta que el valuador no debe realizar la valuación sobre la base de un proceso de adjudicación que no existe, sin embargo, en algunas circunstancias, se puede hacer una suposición especial.

Si se produce una transacción de cartera y tiene una gran influencia en el mercado local, puede afectar al precio y a la prima del inversor. Sin embargo, si la valuación se realiza con fines contables, no es así.

El valuador tiene que justificar el impacto en la valuación de la cartera frente a la suma individual de las propiedades.

VPGA 10 - MATERIAL QUE DA LUGAR A INCERTIDUMBRE EN LA VALUACIÓN

Estas orientaciones proporcionan comentarios adicionales sobre los asuntos que pueden dar lugar a incertidumbre en la valuación, de acuerdo con la **VPS 3 el párrafo 2.1 (o).**

Este es el caso en el que:

- el tasador no dispone de información o documentación que considere suficiente, sin el recurso de asumir hipótesis;
- el mercado se ve perturbado por factores externos e inusuales, como variaciones económicas, jurídicas, naturales o políticas.

El tasador debe mencionar en el informe el riesgo asociado a cualquier incertidumbre material identificada de forma cualitativa.

4.5 GESTIÓN ENTRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL Y EL *RED BOOK*

En agosto de 2016, RICS publicó la 1ª edición de una guía profesional, " *Aplicação da Avaliação RICS – Normas Profissionais em Portugal* ", que aborda el cumplimiento por parte de los miembros de RICS de la Ley nº 153/2015, deL 14 de septiembre, Peritos Avaliadores de Imóveis (PAI's).

Recientemente, en julio de 2021, se publicó el documento "*RICS Valuation - Global Standards: Portugal national supplement*", donde se identifican las normas obligatorias a seguir de las *International Valuations Standards* (IVS) y que prevalecen sobre la legislación portuguesa en el sentido de que representan una guía profesional de buenas prácticas.

Una valuación que cumpla con las *standards* del *Red Book* y el referido suplemento, cumple con los requisitos de la Ley 153/2015, siempre que sea realizada por un miembro de la RICS registrado también en la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) como perito avaluador inmobiliario (PAI).

Es importante que el tasador esté consciente de sus obligaciones para cumplir con la legislación portuguesa en vigor y esté atento a cualquier requisito que surja en el contexto de una valuación, cuando tenga la obligación de cumplir con la legislación secundaria u otro requisito obligatorio. Es su responsabilidad asesorar profesionalmente a su cliente, de forma profesional que no le sea imputada ninguna responsabilidad futura por tener que cumplir con los requisitos señalados anteriormente.

La **PVPS 1 - *Portuguese Valuation technical and performance standards* 1**, se refiere a las valuaciones para el Sistema Financiero Portugués (SFP), donde se identifican como puntos principales:

- Que un PAI que realice valuaciones para la SFP debe cumplir con la Ley 153/2015. Esta ley identifica los requisitos para registrarse como PAI, las cualificaciones y experiencia obligatorias, la supervisión, la regulación y las medidas disciplinarias;
- Las normas impuestas por la SFP están diseñadas para aumentar la confianza de los interesados, la estabilidad y la eficacia de las operaciones;
- Las categorías de inmuebles que siguen la citada ley son las de tasaciones a efectos de créditos hipotecarios y a efectos contables de distintas entidades;
- El contenido mínimo de un informe de valoración;
- Los requisitos relacionados con la ética, la independencia, las cualificaciones profesionales, las metodologías y las prácticas profesionales para garantizar la calidad del servicio, las transacciones en nombre personal, los conflictos de intereses, el cálculo y la justificación de la remuneración y la confidencialidad del trabajo.

La **PVPS 2 – *Portuguese Valuation technical and performance standards* 2**, se refiere a las valuaciones para los procesos de expropiación, donde se identifican como puntos principales:

- El proceso de valuación está regulado por la ley 168/99 del 8 de septiembre y el valuador debe conocer las especificaciones de la legislación vigente;
- Cumplir con los artículos 10º, 20 º, 45º y 62º, sobre los requisitos académicos mínimos y el código de conducta publicado a través del Decreto de la ley 125/2002 del 10 de mayo.

La **PVPS 3 – *Portuguese Valuation technical and performance standards 3***, se refiere a las valuaciones con fines inmobiliarios, donde se identifican como puntos principales:

- El proceso de valuación está regulado por el Decreto de la Ley 287/2003, del 12 de noviembre, referido al Impuesto Municipal sobre Bienes Inmuebles (IMI) y al Impuesto de Sello asociado;
- El tasador debe conocer el ámbito de aplicación de la legislación vigente y los requisitos obligatorios para las valoraciones inmobiliarias o a efectos de litigios fiscales.

4.6 *ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)*

RICS entiende que la cuestión de la sustentabilidad juega un papel cada vez más relevante en el mercado inmobiliario y, por tanto, influye o puede influir en una valuación.

La sostenibilidad abarca una amplia gama de factores físicos, sociales, medioambientales y económicos que pueden afectar al valor y los valuadores deben comprender su impacto.

Aunque todavía no existe una definición universal para este concepto, la RICS lo define como

> *"Sustainability is taken to mean the consideration of matters such as (but not restricted to) environment and climate change, health and well-being and corporate responsibility that can or do impact on the valuation of an asset. In broad terms it is a desire to carry out activities without depleting resources or having harmful impacts."*[34]

La sostenibilidad incluye los principales riesgos medioambientales, como las inundaciones, la eficiencia energética y climática, el uso actual del suelo, las cuestiones de *design, layout* del espacio, la accesibilidad, la legislación, la gestión y la fiscalidad.

El valuador debe consultar con el cliente sobre el uso y la aplicabilidad de las métricas y los puntos de referencia de sostenibilidad, describir las características y los atributos del inmueble relacionados con la sustentabilidad, incluir un comentario sobre los beneficios y los riesgos asociados, y compartir su opinión sobre el impacto potencial de estos beneficios o riesgos en el valor del inmueble a lo largo del tiempo.

Se ha publicado una guía, RICS - *Sustainability and commercial property valuation*, *2nd edition* (2013), con orientaciones sobre la identificación, la valuación y el impacto de las cuestiones de sustentabilidad en las valuaciones comerciales.

[34] *RICS Valuation - Global Standards*

4.7 AUTOMATED VALUATION MODEL (AVM)

La RICS identifica y comenta el tema de las AVM como la preparación de una valuación escrita a los efectos de la nroma PS1, parágrafo 1.4. Por lo tanto, los valuadores deben estar conscientes de las implicaciones de aceptar o modificar manualmente un AVM. Esta prestación de servicios es restringida e incluirá también cualquier limitación en los supuestos realizados de acuerdo con el VPS 2.

El valuador debe entender si la restricción que se va a aplicar es razonable con respecto al propósito para el que se requiere la valuación. El valuador puede considerar la aceptación de la instrucción sujeta a ciertas condiciones, por ejemplo, que la valuación no se publique ni se divulgue a terceros.

La valuación basada en un modelo de valuación automatizado (AVM), que puede incluir herramientas o técnicas analíticas, con prácticas numéricas y estadísticas avanzadas, se considera como prestación de servicios de una valuación escrita a efectos de estas normas.

Hay que tener en cuenta que cuanto más avanzado sea el modelo, mayor será el grado de supervisión necesario para garantizar que no haya incoherencias internas, por ejemplo, en relación con las hipótesis adoptadas.



5

Análisis comparativo de las normas internacionales

5.ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES

En los capítulos anteriores se han analizado individualmente las principales referencias internacionales en el sector de la valuación: TEGOVA, IVSC y RICS. A continuación, procedemos al análisis comparativo entre las normas EVS, IVS y RICS en relación con los siguientes temas:

- estructura de los respectivos manuales de valuación, "*International Valuation Standards*", "*European Valuation Standards*" y "*RICS Valuation - Gobal Standards*";
- condiciones contractuales mínimas que deben garantizarse entre el valuador y el cliente antes del inicio del proceso de valoración;
- contenido mínimo que debe incluirse en los informes de valuación que se elaboren;
- principales bases de valuación, el valor de mercado y el valor razonable.

ESTRUCTURA

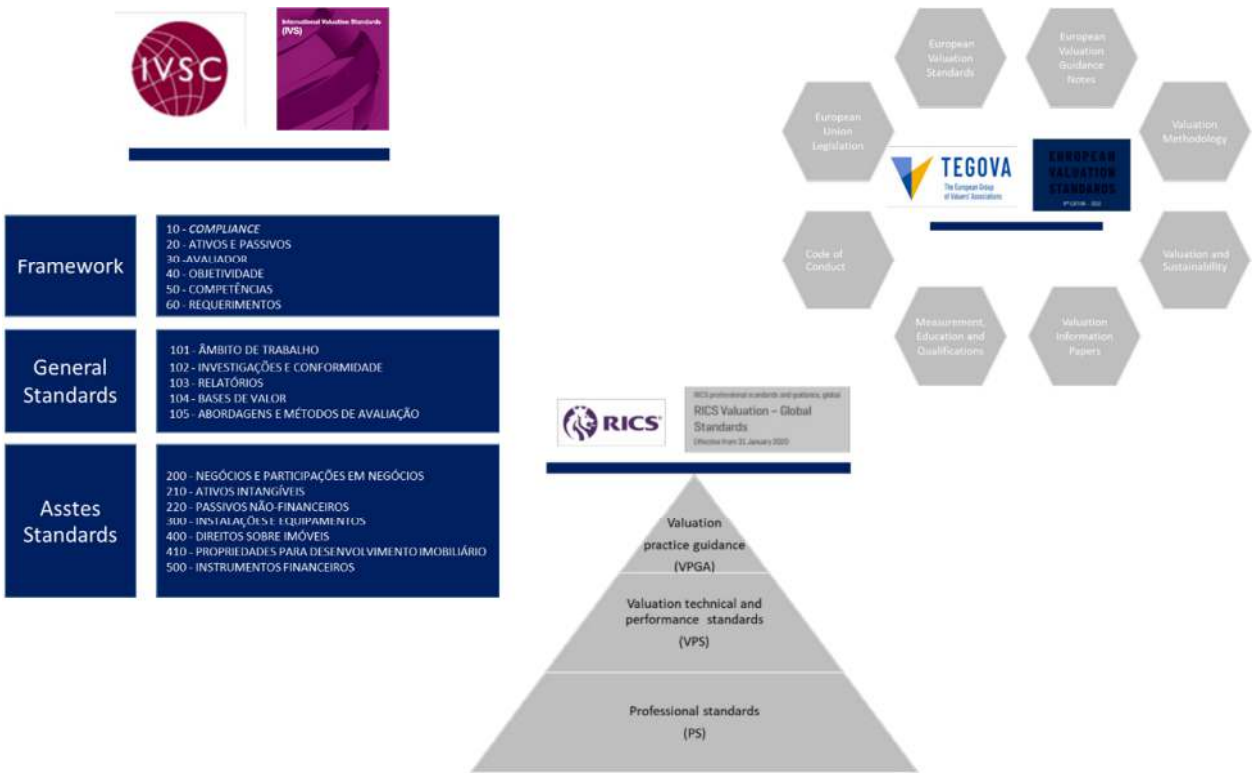


Figura 17-Estructura de las normas internacionales, IVSC, TEGOVA y RICS

Las estructuras de los manuales, como se muestra en las figuras anteriores, son diferentes, pero a lo largo de los respectivos documentos los temas son generalmente comunes y son abordados por ambos, existiendo una convergencia en las normas analizadas. Como se ha mencionado anteriormente, el RICS se rige por la aplicación obligatoria de las normas IVS. El contenido de la estructura de cada manual se analizó en los capítulos 2, 3 y 4.

Como ejemplo, identificamos la similitud entre los contenidos relativos al código de conducta, donde las entidades analizadas identifican como principales normas a cumplir:

- principios de responsabilidad profesional;
- garantía de competencia profesional para la ejecución del trabajo;
- garantía de un servicio de calidad y justo;
- respeto; y
- asumir las responsabilidades

TERMINOS DE REFERENCIA MINIMOS PARA LA CONTRATACIÓN

RICS	IVS	EVS
Identificación y estatuto del valuador	Identificación y estatuto del valuador	Identificación y estatuto del valuador
Identificación del (los) cliente(s)	Identificación del (los) cliente(s)	Identificación del (los) cliente(s)
Identificación de cualquier otro potencial usuario	Identificación de cualquier otro potencial usuario	
Indentificación del activo o pasivo tasable	Indentificación del activo o pasivo tasable	Identificación del activo o pasivo tasable
Moneda (financiera) de valuación	Moneda (financiera) de valuación	
Finalidad de la valuación	Finalidad de la valuación	Finalidad de la valuación
Base(s) de Valor adotada(s)	Base(s) de Valor adotada(s)	Base(s) de Valor adotada(s)
Fecha de la valuación	Fecha de la valuación	Fecha de la valuación
La naturaleza y la extensión del trabajo del valuador-incluyendo la investigación- e cualquier limitación sobre estas.	La naturaleza y la extensión del trabajo del valuador-incluyendo la investigación- e cualquier limitación sobre estas.	*"La naturaleza y el alcance del trabajo Declaración de la inexistencia de conflictos de intereses y de cualquier implicación previa con la propiedad o las partes involucradas.
La naturaleza y fuente (s) de información, bases del valuador.	La naturaleza y fuente (s) de información, bases del valuador.	Base de la valuación compartida con el cliente
Todos los supuestos y supuestos especiales con tener en cuenta.	Todos los supuestos y supuestos especiales con tener en cuenta.	Ssupuestos y supuestos especiales y no excepciones a las EVS.
Formato del informe	Tipo de informe a presentar	
Restricciones de uso, distribución y publicación del informe.	Restricciones de uso, distribución y publicación del informe.	Restricciones para la publicación del informe
Confirmación del cumplimiento de la valuación de las IVS	Confirmación del cumplimiento de la valuación de las IVS	Confirmación del cumplimiento de la valuación de las IVS
Base sobre la cual se calculan los honorarios		Base sobre la cual se calculan los honorarios
Si la empresa está registrada para su regulación por la RICS, una referencia al procedimiento de gestión de reclamaciones de la empresa, una copia del cual está disponible a petición.		
Una declaración de que el cumplimiento de estas normas puede ser objeto de control de acuerdo con el reglamento disciplinario y de conducta de la RICS		
Una declaración determinando cualquier limitación sobre la responsabilidad que hayan sido acordadas.		Las limitaciones de las responsabilidades que hayan sido acordadas.
		Disclaimer

Tabla 1 – Detalles de los téminos de referencias mínimos de contratación de las normas RISC. IVS y EVs

Las condiciones mínimas de contratación consisten en las condiciones específicas de contratación entre el tasador y la sociedad de tasación o el cliente para cada tasación en particular, que deben ser acordadas entre las partes antes del inicio de la prestación de servicios, y son en su mayoría similares entre los requisitos de cada entidad.

Se identifica que tanto las normas RICS como las EVS establecen como requisito mínimo el establecimiento del límite de responsabilidad en cada tasación, además del seguro obligatorio, protegiendo al tasador de posibles responsabilidades futuras más allá de las previstas en las condiciones de contratación

CONTENIDO MINIMO DE LOS INFORMES DE VALUACIÓN

RICS	IVS	EVS
Identificación y estatuto del valuador	El alcance del trabajo realizado, incluyendo los términos acordados del compromiso.	Formato y detalle del informe
Identificación del cliento u otros destinatarios	Objetivo de la valuación	Declaración de la realización del trabajo de acuerdo con los términos de contratación.
Objetivos de la valuación	Enfoque (s) utilizado (s)	Objetivos de la valuación
Indentificación del activo o pasivo tasable	Método (s) de valuación utilizado (s)	Descripción detalla de la propiedad
Base(s) de Valor adotada(s)	Fecha de la valuación	Identificación de las características que pueda afectar el valor de la propiedad.
Fecha de la valuación	Principales supuestos asumidos	Comentario cuando el mercado está afectado por alguna incertidumbre que pueda incidir sobre el valor de la propiedad.
Alcance de la investigación	Identificación del uso del informe	Fecha y validez de la valuación
Naturaleza y origen de la información base de la valuación.	Justificación de los valores y de las conclusiones obtenidas	Confirmación del cumplimiento de la valuación de las IVS
Supuestos y supuestos especiales		
Restricciones de uso, distribución y publicación del informe.		
Confirmación del cumplimiento de la valuación de las IVS.		
Enfoque y justificación de la valuación		
Valor de la valuación o valuaciones		
Fecha del informe de valuación		
Comentar cualquier incertidumbre material para la que sea esencial que se proporcione claridad al receptor de la evaluación		
Una declaración determinando cualquier limitación sobre la responsabilidad que hayan sido acordadas.		

Tabla 2 – Detalles de los téminos de referencias mínimos de contratación de las normas RISC. IVS y EVs

Los contenidos mínimos de un informe de valuación que debe incluir el valuador son, en su mayoría, similares entre los exigidos por cada entidad. IVSC y TEGOVA remiten algunos temas a las condiciones de contratación acordadas y RICS detalla los puntos obligatorios.

Cabe señalar que las EVS se refieren específicamente a la fecha de valuación, mientras que el resto de las entidades se refieren únicamente a los comentarios relativos a las posibles incertidumbres del mercado. La interpretación de la fecha de valuación (EVS1 4.5) en las EVS es importante en el contexto de la portabilidad de los informes de valuación, ya que según las EVS 2020 el valor estimado puede ser incorrecto o inapropiado en otro momento, ya que el valor estimado refleja "el estado real del

mercado y las circunstancias en la fecha de valoración requerida, y no en una fecha pasada o futura". Ahora bien, la adopción de la portabilidad de los informes de valoración implica que una valoración realizada en una fecha determinada sigue siendo válida en una fecha futura, en contra de los supuestos del EVS.

> "4.5.2 Se aclara así que el valor de mercado no es una estimación del valor a largo plazo, sino sólo un valor comunicado en la fecha de la hipotética transacción".

DEFINICIÓN DE VALOR DE MERCADO

En la actualidad, la definición de valor de mercado es similar entre las entidades analizadas, siendo la única diferencia la denominación entre "inmueble" por parte de TEGOVA y "activo o pasivo" por parte de IVSC y RICS.



Figura 18-Definición de la base de valor Valor de Mercado, EVS, IVS y RICS

DEFINICIÓN DE VALOR RAZONABLE

El concepto de valor razonable tiene su origen en las normas internacionales de contabilidad (excepto en los Estados Unidos de América), sobre las que deben registrarse los activos inmobiliarios, cuando se produce una revaluación.

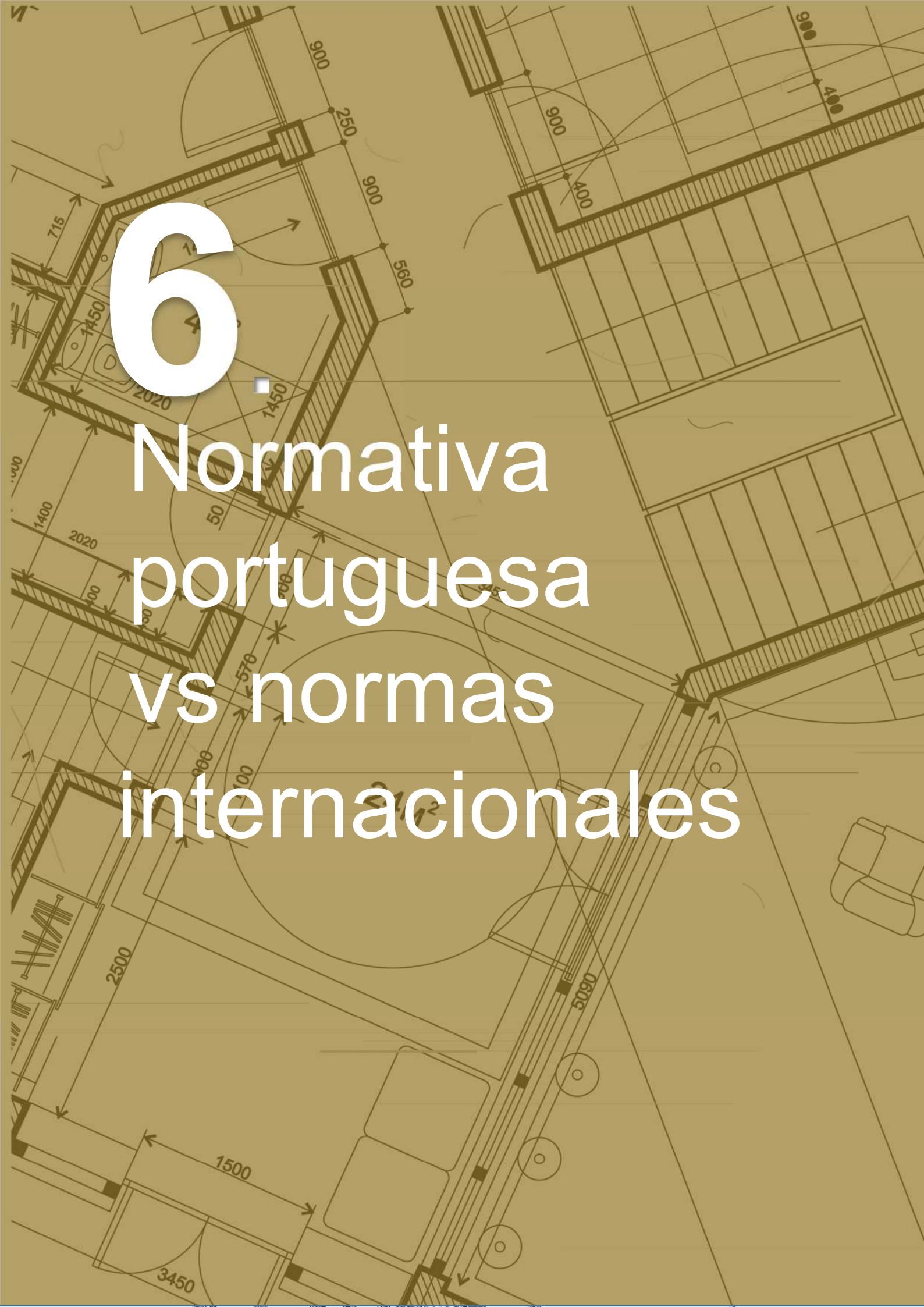
A nivel europeo, en mayo de 2011, el *International Accounting Standards Board* publicó la *IFRS* 13 *Fair Value Measurement*, que define el valor razonable y sustituye el requisito de las normas individuales.

A continuación se presenta un esquema con las bases de valor identificadas por las entidades analizadas, con referencia a la definición del *International Accounting Standards Board* (IASB).



Figura 19-Definición de la base de valor Justo Valor, EVS, IVS y RICS

Tanto el IVSC como el RICS remiten el concepto a la IFRS 13, y TEGOVA menciona además un concepto genérico de valor razonable. La RICS identifica la base de valor "Fair Value", como el anterior concepto de valor razonable del IVS.



6. Normativa portuguesa vs normas internacionales

6.NORMATIVA PORTUGUESA vs NORMAS INTERNACIONALES

6.1 NORMATIVA DE VALUACIÓN INMOBILIARIA EN PORTUGAL

Los tasadores inmobiliarios deben seguir y respetar la legislación nacional vigente en función del ámbito y la finalidad de las tasaciones. A continuación identificamos las principales normativas y legislaciones vigentes, siendo el foco de análisis los informes de valoración y los supuestos para la estimación de valores o precios

LEI Nº 153/2015 DE 14 DE SETEMBRO



Figura 20-Legislación a aplicar en valuaciones para la CMVM, Banco de Portugal y ASF

Esta ley regula el acceso y el ejercicio de la actividad de los peritos avaluadores inmobiliarios que prestan servicios a las entidades del sistema financiero en los ámbitos bancario, mobiliaria, de seguros y reaseguros, y de fondos de pensiones. Sucede al anterior régimen jurídico contenido en el Reglamento nº 8/2002 de la CMVM, y en la Norma Reguladora nº 7/2007-R, del 17 de mayo.

Establece que sólo los peritos avaluadores inmobiliarios (PAI) pueden prestar servicios de valuación inmobiliaria a las entidades del sistema financiero.

En cuanto al informe de valuación, deben incorporarse los siguientes puntos:

Elementos de identificación[35]:

a. Identificación de la entidad propietaria del inmueble;

b. Identificación de los peritos avaluadores inmobiliarios que elaboran el informe de valuación, así como el correspondiente número de registro atribuido por la CMVM. En su caso, identificación de la razón social de la persona jurídica en cuyo nombre actúan los peritos avaluadores inmobiliarios y el número de registro atribuido por la CMVM;

c. Identificación completa y rigurosa del inmueble objeto de la valuación, específicamente si se trata de un edificio urbano, rural o mixto;

d. Identificación de la entidad que solicitó la valuación;

e. Indicación de las siguientes fechas:

I. Del contrato de prestación de servicios firmado para la elaboración del informe de valuación;
II. De la solicitud de la entidad para la valuación del inmueble;
III. La conclusión de los trabajos de valuación de la propiedad;
IV. La conclusión de la valuación de la propiedad y el informe de valuación;
V. La valuación anterior del inmueble, si procede.

Elementos de valuación:

a. Descripción del inmueble, con las características de su ubicación, estado de conservación, tipo de construcción y uso, y demás circunstancias o hechos determinantes y justificativos del valor de tasación;

b. Identificación clara del alcance de la inspección realizada al inmueble evaluado;

c. Justificación de la elección del método o métodos de valuación y descripción detallada de su aplicación;

d. Valor del alquiler en la fecha de la valoración e identificación de los respectivos arrendatarios, si el inmueble está alquilado o, en caso contrario, una estimación de los alquileres que se puede esperar que genere, si procede;

e. Estimación de los gastos de conservación, mantenimiento y otros indispensables para la adecuada explotación económica del inmueble;

f. Análisis del entorno de mercado del inmueble, concretamente en lo que respecta a su ubicación geográfica y a la existencia de infraestructuras circundantes que puedan influir en su valor;

[35] Lei nº 153/2015 de 14 de setembro

g. Descripción de las gestiones realizadas, de los estudios y datos sectoriales utilizados y de otras informaciones relevantes para la determinación del valor del inmueble;
h. Justificación del uso de los tipos de descuento, remuneración, capitalización, depreciación y otros parámetros utilizados, identificando cómo se han considerado o no los efectos de la volatilidad del mercado a corto plazo o las condiciones temporales del mercado;
i. Indicación de las operaciones o propuestas efectivas de adquisición utilizadas en la valoración, en relación con inmuebles de idénticas características;
j. Identificación y justificación de otras variables utilizadas en el método de valuación y que contribuyen a sus resultados;
k. Identificación del valor o valores de valuación de cada una de las unidades independientes del inmueble, si procede
l. Indicación inequívoca del valor final atribuido a la propiedad.

Elementos de responsabilidad:

a. Identificación de cualquier limitación en el valor determinado para la propiedad;
b. Declaración expresa del tasador inmobiliario de no estar incurso en ninguna de las incompatibilidades previstas en el artículo 19 de esta ley;
c. Declaración de que la valoración se ha realizado de acuerdo con los requisitos legales;
d. Indicación de la póliza de seguro de responsabilidad civil, la respectiva compañía de seguros y la duración del contrato de seguro;
e. Firma del perito avaluador inmobiliario y fecha de entrega del informe de valuación a la entidad contratante.

REGLAMENTO DE LA CMVM Nº 2/2015

Este reglamento establece las normas del Régimen General de las Instituciones de Inversión Colectiva que invierten en activos financieros y no financieros y de los fondos de pensiones abiertos, libres y de suscripción individual.

En cuanto a las normas de valuación de los inmuebles, destacamos los siguientes artículos:

Artículo 28

Principios generales

1 - Los activos que componen la cartera de la empresa de inversión colectiva se valoran con la periodicidad mínima de cálculo y divulgación del valor de las respectivas unidades de inversión.

Artículo 33º

Valuación de otros activos

1 - La valuación de los activos del patrimonio de los institución de inversión alternativa en activos no financieros a que se refieren en la letra a) del nº 1 del artículo 218 del Régimen Legal se basará en los métodos de valuación utilizados y reconocidos en los respectivos mercados de referencia, con los criterios y metodologías contenidos en los documentos de constitución.

2 - No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la CMVM podrá solicitar la valuación con base en:

a) Operaciones realizadas sobre activos comparables;
b) Indicadores de referencia;
c) Los dictámenes de al menos dos entidades especializadas, reconocidas por su independencia y credibilidad.

3 - La entidad responsable de la gestión presenta a la CMVM los dictámenes a los que se refiere el lteral c) del párrafo anterior que presenten valores que difieran entre sí en más de un 20%, tomando como referencia la valuación más baja.

4 - Si se produce la situación mencionada en el párrafo anterior, el activo es valuado de nuevo por otra entidad con las características mencionadas en la letra c) del nº 2, a cargo de la entidad responsable de la gestión.

5 - Cuando se produce una tercera valuaación, el activo se valora por la media simple de los dos valores de valuación más próximos entre sí o por el valor de la tercera valuación si corresponde a la media de las anteriores.

Artículo 34º

Inmuebles

1 - Los bienes inmuebles adquiridos en régimen de copropiedad se integrarán en el patrimonio de la institución de inversión colectiva en proporción a la parte adquirida.

2 - Los inmuebles adquiridos en régimen de permuta se valorarán en el activo de la institución de inversión colectiva, y el pasivo derivado de la respectiva contraprestación se inscribirá en el pasivo de dicha institución.

3 - La contribución de los bienes inmuebles adquiridos en los términos del párrafo anterior, a efectos del cumplimiento de los límites prescritos por la ley, se mide por la diferencia entre el valor consignado en el activo y el que figura en el pasivo.

4 - Los bienes inmuebles prometidos en venta se valoran al precio establecido en el contrato de promesa de venta, actualizado por el tipo de interés adecuado al riesgo de la contraparte, cuando, acumulativamente:

a) La institución de inversión colectiva:
    i) Recibe oportunamente, según los términos del contrato promisorio, los flujos financieros asociados a la operación;
    ii) Transfiere al promitente comprador los riesgos y ventajas de la propiedad del inmueble;
    iii) Transfiere la posesión al promitente adquiriente;
b) El precio de la promesa de venta es objetivamente cuantificable;
c) Los flujos financieros de la deuda, según los términos del contrato promisorio, son cuantificables.

Artículo 35º

Proyectos de construcción

1 - En la valoración de los proyectos de construcción, se considera alteración significativa del valor del inmueble la incorporación de un valor superior al 20% en relación con el costo inicial estimado del proyecto, de acuerdo con el acta de medición de la situación de la obra elaborada por la empresa inspectora.

2 - La periodicidad de los informes de medición debe ser la adecuada para cumplir con el requisito definido en el número anterior.

3 - A efectos de la valoración del proyecto de construcción, el acta de medición de la situación de la obra se entrega obligatoriamente al valuador inmobiliario y se incluye en el respectivo informe de valuación.

4 - Los proyectos de construcción pueden desarrollarse en asociación con entidades de renombre que tengan reconocida competencia técnica y experiencia en el sector inmobiliario.

5 - Las relaciones entre los institutos de inversión inmobiliaria o los institutos de inversión en activos no financieros y las entidades a las que se refiere el párrafo anterior se rigen por un contrato escrito, que salvaguarda los mejores intereses del instituto de inversión colectiva y de los respectivos participantes.

6 - La entidad responsable de la gestión ejerce un control activo sobre el desarrollo de los proyectos de construcción y no puede adelantar cantidades que no estén inequívocamente relacionadas con los costos de ejecución de la obra.

Artículo 36 º

Proyectos de rehabilitación y obras de mejora, ampliación y recalificación de inmuebles de importe significativo.

Los proyectos de rehabilitación y las obras de mejora, ampliación y recalificación de inmuebles se considerarán de cuantía significativa cuando representen al menos el 50% del valor final del inmueble.

Artículo 37º

Métodos de valuación

1 - Los peritos avaluadores inmobiliarios deberán utilizar al menos dos de los siguientes métodos de valoración, eligiendo en cada circunstancia aquellos que resulten más adecuados para la valuación del inmueble en cuestión

a) Método comparativo;

b) Método del coste;

c) Enfoque de los ingresos.

2 - Cuando el perito avaluador considere que existen circunstancias especiales que no permiten la adecuada determinación del valor del inmueble con base a los métodos mencionados en el número anterior, podrá recurrir a métodos alternativos, debiendo indicar en el informe de valuación, de forma fundamentada, las razones que le han llevado a excluir los métodos mencionados en el número anterior, así como las que justifican la opción por el método de valoración adoptado.

3 - No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el perito avaludor deberá presentar en el informe de valuación, el valor del inmueble resultante de la aplicación del método previsto en el apartado 1 que resulte menos inadecuado[36].

LEY Nº 168/99 DE 18 DE SEPTIEMBRE

Esta ley aprobó el Código de Expropiación, que define los criterios para la expropiación de bienes inmuebles y los derechos inherentes a los mismos por utilidad pública incluidos en las atribuciones, fines u objeto de la entidad expropiante, previo pago de una indemnización, manteniendo los principios de legalidad, justicia, igualdad, proporcionalidad, imparcialidad y buena fe. A continuación identificamos y comentamos brevemente los principales contenidos de la ley para determinar el valor de la expropiación.

La legislación define varios tipos de expropiación:

1.Amigable, cuando la entidad expropiante intenta llegar a un acuerdo con el expropiado sobre el importe de la indemnización;

2.Contencioso, cuando el proceso sigue la vía contenciosa y la indemnización se fijará por decisión arbitral;

3. Urgente, que otorga inmediatamente a la entidad expropiante la posesión administrativa del bien; este carácter de urgencia puede atribuirse en el acto de declaración de utilidad pública y esta atribución de urgencia debe estar siempre justificada.

[36] Regulamento CMVM no. 2/2015

El derecho de propiedad es la forma jurídica que permite al ser humano usar, disfrutar o disponer de los bienes de forma plena y se adquiere por contrato, sucesión por causa de muerte, usucapión, accesión y otros modos previstos por la ley.

El suelo puede clasificarse como apto para la construcción y suelo para otros fines. La definición de idoneidad para la construcción implica que disponga de acceso vial y de una red de abastecimiento de agua, electricidad y alcantarillado con características adecuadas para dar servicio a las edificaciones en el existentes o que se vayan a construir, que esté inserto en un núcleo urbano o que tenga licencia de parcelamiento o de construcción en vigor. Las situaciones no incluidas en estos casos se clasifican como suelos a otros efectos.

Según el punto 2 del artículo 26 el cálculo del valor del suelo apto para la construcción es:

El valor del suelo apto para la edificación será el resultado de la media aritmética actualizada de los precios unitarios de las adquisiciones, o valoraciones fiscales que corrijan los valores declarados, realizadas en la misma parroquia y en las parroquias limítrofes en los tres últimos años, entre los cinco últimos, con la media anual más alta, relativa a edificios de idénticas características, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el instrumento de ordenación del territorio, corregidos mediante la ponderación del entorno urbano del bien expropiado, concretamente en lo que se refiere al tipo de construcción existente, en un porcentaje máximo del 10%.[37]

En caso de que no sea posible aplicar esta disposición, el valor del suelo apto para la construcción se calcula de acuerdo con el costo de la construcción, en condiciones normales de mercado, con los importes fijados administrativamente a efectos de la aplicación de los regímenes de vivienda de costo controlado o de alquiler condicionado, o con un porcentaje de los costos de construcción que varía en función de diversos factores.

Para los terrenos aptos para otros fines, el valor a estimar *es el resultante de la media aritmética de los precios unitarios de las adquisiciones o valoraciones fiscales que corrijan los últimos tres años, de los últimos cinco, con la media anual más alta, respecto a inmuebles de idénticas características, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el instrumento de ordenación del territorio y su aptitud específica*.[38]

Los artículos 29º a 32º de la legislación se refieren, respectivamente, a la forma de cálculo: del valor de los edificios o construcciones y de las respectivas superficies de implantación y jardines, al cálculo del valor en las expropiaciones parciales, a las indemnizaciones por arrendamiento, a las indemnizaciones por interrupción de la actividad comercial, industrial, liberal o agrícola y a las indemnizaciones por expropiación de derechos distintos del pleno dominio.

[37] Lei nº 168/99 de 18 de setembro

[38] Lei nº 168/99 de 18 de setembro

DECRETO LEY Nº 287/2003 DE 12 DE NOVIEMBRE

Este decreto ley reformó la fiscalidad inmobiliaria, además de modificar el Código del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (CIRS), el Código del Impuesto sobre Sociedades (CIRC), el Código del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (CIS), el Estatuto del Beneficio Fiscal (EBF) y el Código del Notariado (CN).

En cuanto a las normas de valuación de los inmuebles, destacamos los siguientes artículos:

Artículo 13º

Valor imponible de los bienes inmuebles

1 - El valor de los bienes inmuebles es el valor patrimonial imponible recogido en la matriz en los términos del CIMI en la fecha de la transmisión o el determinado por tasación en los casos de inmuebles omitidos o registrados sin valor patrimonial.

Artículo 38º CIMI

Determinación del valor tributario patrimonial

1 - La determinación de la base imponible de los inmuebles urbanos destinados a vivienda, comercio, industria y servicios resulta de la siguiente expresión:

$$Vt=Vc*A*Ca*Cl*Cq*Cv$$

Donde:

Vt : valor patrimonial tributario;

Vc : valor base de los prédios edificados;

A :área bruta de construccón mas el área excedente al área de implantación;

Ca : coeficiente de afectación;

Cl : coeficiente de localización;

Cq : coeficiente de calidad e confort;

Cv : coeficiente de antiguedad.

Artículo 39º CIMI

Valor de base de los edificios construidos

1 - El valor básico de los edificios (Vc) corresponde al costo medio de construcción por metro cuadrado más el valor del metro cuadrado del terreno sobre el que se asienta el edificio, fijado en el 25% de ese coste.

Para 2021, este valor se definió en el Boletín Oficial mediante la Orden Ministerial 289/2020:

Artículo 1 º

Fijación del valor medio de construcción

El valor medio de construcción por metro cuadrado, a efectos del artículo 39 del Código Municipal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que estará en vigor en el año 2021, se fija en 492 euros.

El coeficiente A está definido por el siguiente artículo:

Artículo 40º CIMI

Tipos de área de edificios

1 - La superficie bruta de construcción del edificio o fracción y la superficie que excede la zona de implantación (A) resultan de la siguiente expresión:

A=Aa-Ab*Ac*Ad

De donde:

Aa representa la superficie privada bruta:

Superficie total, medida por el perímetro exterior y los ejes de las paredes u otros elementos separables del edificio o unidad, incluidos los balcones privados, los sótanos y los áticos privados con el mismo uso que el edificio o la unidad a la que se aplica el coeficiente 1.

Ab representa las áreas brutas dependientes:

Superficies cubiertas de uso exclusivo, aunque constituyan partes comunes, aunque estén situadas fuera del edificio o de la fracción, cuyos usos sean accesorios en relación con el uso al que se destina el edificio o la fracción, considerándose, a estos efectos, locales accesorios los garajes y aparcamientos, los trasteros, las instalaciones para animales, los áticos o sótanos accesibles, siempre que no estén integrados en la superficie bruta privada, así como otros locales privados con función diferente a los anteriores, a los que se aplica el coeficiente 0,30.

Ac representa la superficie libre hasta el límite del doble de la superficie de implantación;

Ad representa la superficie de terreno libre que supera el límite del doble de la superficie de implantación.

Superficie de terreno libre: "Resulta de la diferencia entre la superficie total del terreno y la superficie de implantación de la construcción o construcciones e incluye jardines, parques, campos de juego, piscinas, patios traseros y otros patios, aplicándose, hasta el límite de dos veces la superficie de implantación (Ac), un coeficiente de 0,025 y en la superficie que supere el límite de dos veces la superficie de implantación (Ad) un coeficiente de 0,005".

Artículo 41º CIMI

Coeficiente de afectación

El coeficiente de afectación (Ca) depende del tipo de uso de los edificios, según la siguiente tabla:

Uso	Coeficientes
Comercio	1,20
Servicios	1,10
Vivienda	1,00
Vivienda social sujeta a regímenes legales de costos controlados	0,70
Almacén y actividad industrial	0,60
Estacionamiento cubierto	0,40
Edificios no permisados, en condiciones muy deficientes de habitabilidad	0,45
Estacionamiento no cubierto	0,08

Artículo 42º CIMI

Coeficiente de localización

1 - El coeficiente de localización (Cl) varía entre 0,4 y 2, pudiendo reducirse a 0,35 en situaciones de viviendas dispersas en zonas rurales y aumentar a 3 en zonas con un alto valor de mercado inmobiliario.

Artículo 43º CIMI

Coeficiente de calidad y confort

1 - El coeficiente de calidad y confort (Cq) se aplica al valor base del inmueble construido, pudiendo incrementarse hasta 1,7 y reducirse hasta 0,5, y se obtiene sumando los coeficientes crecientes a la unidad y restando los decrecientes, que se incluyen en las tablas siguientes:

Edificios urbanos destinados a ser habitados:

Elementos de calidad y confort	Coeficientes
Aumento:	
Viviendas unifamiliares	Hasta 0,20
Localización en condominio cerrado	0,20
Garaje individual	0,04
Garaje colectivo	0,03
Piscina individual	0,06
Piscina colectiva	0,03
Cancha de tenis	0,03
Otros equipamientos de ocio y diversión	0,04
Calidad constructiva	Hasta 0,15
Localización excepcional	Hasta 0,10
Sistema central climatizado	0,03
Ascensores en edificio con menos de cuatro pisos	0,02
Disminución:	
Inexistencia de cocina	0,10
Inexistencia de instalaciones sanitarias	0,10
Inexistencia de red pública o privada de água	0,08
Inexistencia de red púbica o privada de electricidad	0,10
Inexistencia de red pública o privada de gas	0,02
Inexistencia de red púbica o privada de clocas	0,05
Inexistencia de calles pavimentadas	0,03
Existencia de áreas inferiores a las reglamentarias	0,05
Inexistencia de ascensor en edificio con más de tres pisos	0,02
Estado deficiente de conservación	Hasta 0,10

Edificios urbanos destinados al comercio, la industria y los servicios:

Elementos de calidad y confort	Coeficientes
Aumento:	
Localización en centro comercial	0,25
Localización en edificios destinados a oficinas	0,10
Sistema central climatizado	0,10
Calidad constructiva	Hasta 0,10
Existencia de ascensor (es) y/o escalera (s) mecánica (s)	0,03
Disminución:	
Inexistencia de instalaciones sanitarias	0,10
Inexistencia de red pública o privada de água	0,08
Inexistencia de red púbica o privada de electricidad	0,10
Inexistencia de red púbica o privada de clocas	0,05
Inexistencia de calles pavimentadas	0,03
Inexistencia de ascensor en edificio con más de tres pisos	0,02
Estado deficiente de conservación	Hasta 0,10

Artículo 44º CIMI

Coeficiente de vetustez

El coeficiente de vetustez (Cv) está en función del número de años transcurridos desde la fecha de expedición del permiso de habitabilidad, si lo hay, o desde la fecha de finalización de las obras, de acuerdo con esta tabla:

Años	Coeficientes de vetusztez
Menos de 3	1,00
3 a 5	0,98
6 a10	0,95
11 a 15	0,90
16 a 20	0,85
21 a 30	0,80
31 a 40	0,75
41 a 50	0,65
51 a 60	0,55
61 a 80	0,45
Más de 80	0,35

Artículo 45º CIMI

Valor patrimonial tributario de los terrenos para construcción

1 – El valor patrimonial tributario de los terrenos para construcción es la suma del valor del área de implantación del edificio a construir, que está situada dentro del perímetro de la fijación del edificio al suelo, medida desde el exterior, más el valor del terreno adyacente a la implantación.

2 - El valor de la zona de implantación varía entre el 15% y el 45% del valor de los edificios autorizados o previstos.

3 - Para fijar el porcentaje del valor del terreno de implantación, se tienen en cuenta las características mencionadas en el nº 3 del artículo 42º.

4 - El valor de la superficie adyacente a la construcción se calcula según los términos del nº 4 del artículo 40º.

Artículo 46º CIMI

Valor patrimonial tributario de los edificios del tipo "Otros"

1 - En el caso de los edificios, el valor patrimonial tributario se determina de acuerdo con el artículo 38º, con las adaptaciones necesarias.

2 - Si no es posible utilizar las normas del artículo 38 º, el perito debe utilizar el método del costo más el valor del terreno.

3 - En el caso de los terrenos, su valor unitario corresponde al que resulta de la aplicación del coeficiente de 0,005, contemplado en el n º 4 del artículo 40 º, al producto del valor base de los edificios por el coeficiente de localización.

4 - La base imponible del valor patrimonial tributario de los edificios urbanos en ruinas se determina como si se tratara de terrenos para construir[39].

Hay que señalar que en este capítulo sólo se indican algunas normas o legislaciones vigentes en Portugal, que están directamente relacionadas con el trabajo de un valuador inmobiliario.

6.2 PRINCIPALES DIFERENCIA ENTRE LAS NORMATIVAS PORTUGUESAS Y LAS INTERNACIONALES

Los valuadores inmobiliarios deben seguir y respetar la legislación nacional vigente en función del alcance y finalidad de las valuaciones, no obstante, si son miembros o están certificados por RICS o TEGOVA deben tener en cuenta las indicaciones y obligaciones de cumplimiento de las IVS y de las EVS, respectivamente.

Una de las referencias en Portugal a nivel de regulación de la actividad de valuación inmobiliaria es la Ley nº 153/2015, del 14 de septiembre. Tal y como se menciona en el capítulo 7.5, una valuación que cumple con las *Standars* del *Red Book* y el suplemento referido, cumple con los requisitos de la Ley 153/2015, siempre que la realice un miembro de la RICS registrado también en la Comisión de Mercado de Valores Inmobiliarios (CMVM) como perito avaluador inmobiliario (PAI).

La Ley 153/2015, en su artículo 37º, identifica los tres métodos de valoración: comparativo, de renta y de costo, que internacionalmente, en el IVS 105 Enfoques y métodos de valuación y en el punto 4. del capítulo II Metodologías de valoración de las EVS, se reconocen como enfoques de valuación. A nivel internacional, cada enfoque incluye diferentes métodos de valuación, como se ha indicado en los capítulos anteriores.

[39] Decreto-Lei nº. 287/2003 de 12 de novembro

Artículo 37

Artículo 37 Métodos de valoración

1 - Los peritos avaluadores de inmueblesa deben utilizar al menos dos de los siguientes métodos de valoración, eligiendo en cada circunstancia los que resulten más adecuados para la valoración del inmueble en cuestión

- Método comparativo
- Método de costos;
- Método de los ingresos[40].

La norma indica la utilización de dos enfoques, reconocidos internacionalmente como tales, sin identificar los métodos de valuación derivados de cada uno de los enfoques.

Por ejemplo, la RICS indica que:

- *Valuers are responsible for adopting, and as necessary justifying, the valuation approach(es) and the valuation methods used to fulfil individual valuation assignments. These must always have regard to:*
- *The nature of the asset (or liability);*
- *The purpose, intended use and context of the particular assignment; and*
- *Any statutory or other mandatory requirements applicable in the jurisdiction concerned.*
- *Valuers should also have regard to recognised best practice within the valuation discipline or specialist area in which they practise, although this should not constrain the proper exercise of their judgment in individual valuation assignments in order to arrive at an opi- nion of value that is professionally adequate for its purpose. Unless expressly required by statute or by other mandatory requirements, no one valuation approach or single valuation method necessarily takes precedence over another. In some jurisdictions and/or for certain purposes more than one approach may be expected or required in order to arrive at a balanced judgment. In this regard, the valuer must always be prepared to explain the approach(es) and method(s) adopted*[41]

En este caso, la RICS indica que, ante una normativa local (como la ley 153/2015) que exija el uso de más de un método de valuación, se podrá seguir siempre que esté justificado, aunque el valuador sólo podrá presentar un método de valución para estimar la base de valor en cuestión. En cuanto al valor final, en dicha normativa, los bienes se registran por la media de las dos valuaciones independientes, representando un valor que ninguno de los tasadores estimó.

[40] Lei nº 153/2015

[41] RICS Valuation Global Standards

En cuanto a la estructura mínima en los informes de valuación, identificamos en la siguiente tabla los requisitos establecidos en la Ley 153/2015:

Ley 153/ 2015 CMVM COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS	
A) Elementos de identificación	a) Identificación de la entidad propietaria del inmueble; b) Identificación de los peritos avaluadores de inmuebles que elaboran el informe de valuación, correspondiente número de registro atribuido por la CMVM. Cuando sea aplicable, la identificación social de la persona jurídica por cuenta de quien los peritos avaluadores de inmuebles actuan, y autorizada por la CMVM; c) Identificación completa y rigurosa del inmueble objeto de valuación, sea urbano, rural o mixto; d) Identificación de la entidad que solicitó la valuación; e) Señalar las siguientes fechas: i) Del contrato de prestación de servicios celebrado para la elaboración del informe de valuación; ii) De la solicitud por parte de la entidad para la valuación del inmueble; iii) De la culminación del trabajo de valuación del inmueble; iv) De la conclusión de la valuación del inmueble y del informe correspondiente; v) De la anterior valuación efectuada al inmueble, si se aplica.
B) Elementos de valuación	a) Descripción del inmuebe, con las características de localización, estado de conservación, tipo de uso y otras circunstancias o hechos que sean determinantes y justificativos del valor; b) Identificación clara del alcance de la inspección efectuada al inmueble tasable; c) Fundamentos de la selección de uno o de los métodos de valuación y una descripción detallada; d) Valor de renta a la fecha de la valuación e identificación de los respectivos arrendatarios, si el inmueble está arrendado o, caso contrario, una estimación de la posible renta que pueda generar el inmueble; e) Estimación de los gastos de conservación, mantenimiento y otras actividades indispensables para la explotación económica del inmueble; f) Análisis del entorno de mercado del inmueble, en téminos de existencia de infraestructuras cercanas que puedan influenciar en su valor; g) Descripción de las actividades realizadas, de estudios, de datos del sector usado y de otras relevantes para la determinación del valor del inmueble; h) Justificación de las tasas de actualización, remuneración, capitalización,depreciación, parámetros utilizados, con identificación de como fueron consideradas, o no, a los efectos del mercado de corto plazo o las condiciones temporales del mercado; i) Señalar las eventuales transacciones o propuestas efectivas de adquicisión utilizadas en la valuación de inmuebles con idénticas características; j) Identificación y justificación de otras variables utilizadas en el método de valuación y que contribuyan con el resultado; k) Identificación de los valores de valuación para cada una de las fracciones autónomas del inmueble; e l) Señalar inequívocamente el valor final atribuido al inmueble.
C) Elementos de responsabilidad	a) Identificación de eventuales limitaciones al valor determinado para el inmueble; b) Declaración expresa del perito avaluador de inmuebles de que no tiene interés con el inmueble tasable, incompatibilidad prevista en el artículo nº 19º de la presenta Ley; c) Declaración que efectuó la valuación de acuerdo con las exigencias legales; d) Señalar la poliza de seguro de responsabiliad civil, de la respectiva empresa de seguro y del contrato de seguro; e) Firma del perito avaluador de imuebles y fecha de entrega del informe de valuación a la entidad o cliente.

Tabla 3-Contenido del informa de valuación según la Ley 153/2015



7.

Consulta a los avaluadores portugueses

7.CONSULTA A LOS AVALUADORES PORTUGUESES

La situación actual del sector de la valuación inmobiliaria en Portugal es un tema ampliamente debatido entre los profesionales del sector, así como sus dificultades, carencias, retos y oportunidades, siendo abordado con frecuencia en reuniones, conferencias, encuentros y asambleas de asociaciones que representan a los valuadores, no siendo posible, sin embargo, obtener una perspectiva amplia del sector basada en las respuestas y opiniones concretas de los tasadores inmobiliarios.

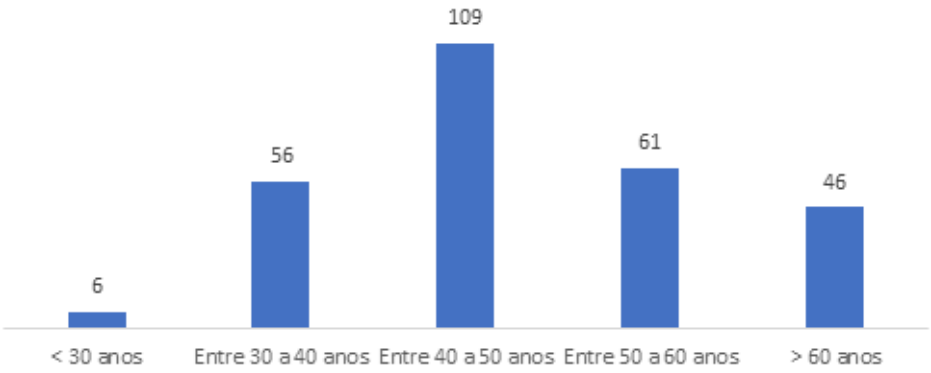
Por ello, se desarrolló, en junio de 2021, dentro del Proyecto HIGH VALUE - Innovación y Sustentabilidad en el sector de la Valuación de Patrimonio y en colaboración con ESAI - Escuela Superior de Actividades Inmobiliarias, una encuesta dirigida a los profesionales del mercado de la valuación inmobiliaria con los objetivos de obtener una visión general del sector de la valuación en Portugal y, en concreto, evaluar el grado de conocimiento y adopción de las Normas Europeas e Internacionales de Valuación y su utilidad en el ejercicio de la actividad de los valuadores.

Por otro lado, se intentó determinar la opinión de los valuadores portugueses sobre la profesionalización del sector, la responsabilidad del valuador y la regulación, supervisión y control de la actividad de valuación. La encuesta tuvo como población a todos los profesionales que desarrollan la actividad de valuación en Portugal, con los principales objetivos de identificar la visión del valuador inmobiliario sobre su mercado profesional, identificar los procedimientos actuales y las oportunidades de contribuir para la mejora y desarrollo del sector.

El cuestionario estuvo disponible durante 33 días, entre el 16 de junio y el 18 de julio de 2021, y se obtuvieron 279 respuestas. La estructura del cuestionario se divide entre: i) la caracterización de la muestra respecto a su actividad profesional y ii) la opinión de los valuadores sobre los procedimientos a mejorar.

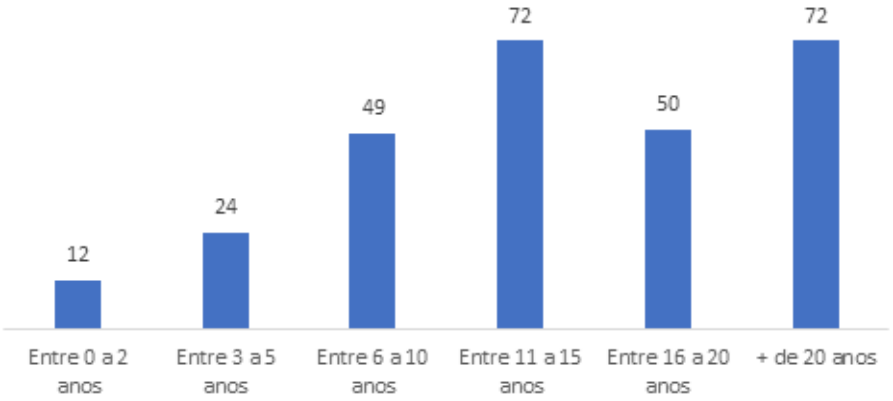
A continuación se identifican las preguntas más relevantes del cuestionario y se comentan sus resultados.

¿Cuál es su edad?



Aproximadamente el 80% de la muestra tiene más de 40 años, y sólo 6 de los encuestados tienen menos de 30 años. A corto plazo será necesario invertir en formación y fomentar el desarrollo de la carrera profesional para la sostenibilidad de la profesión de tasador inmobiliario.

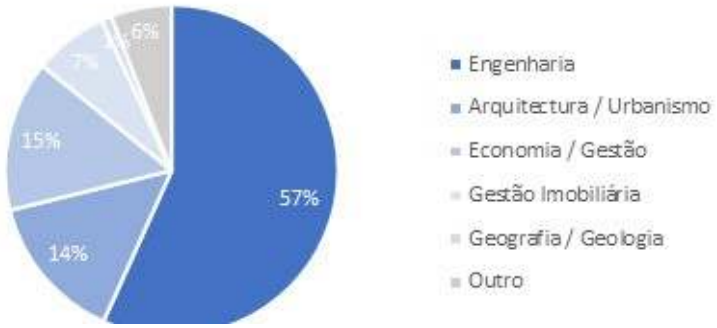
¿Cuántos años de experiencia tiene como avaluador inmobiliario?



Aproximadamente el 70% de los encuestados tiene más de 10 años de experiencia como tasador inmobiliario, siendo un mercado caracterizado por profesionales con mucha experiencia.

Al relacionar esta pregunta con la anterior, en la que el 80% de los valoradores tiene más de 40 años, entendemos que es una profesión en la que el inicio de la carrera se ha producido ya durante su experiencia profesional y no en el periodo posterior a la finalización de la carrera académica que permite el acceso a la profesión.

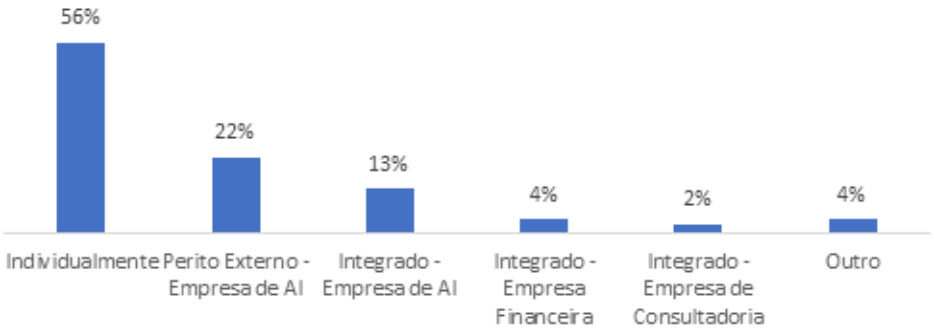
¿Cuál es su formación base?



La formación básica de la mayoría de los avaluadores portugueses, el 57%, es de Ingeniería, siendo la mayoría de ellos de Ingeniería Civil, seguida de Economía / Gestión con el 15% y Arquitectura con el 14%.

El sector de la construcción, durante la crisis financiera de 2008, se vio muy afectado, con empresas constructoras en dificultades financieras y con la necesidad de reducir el número de trabajadores y la expansión internacional, sobre todo a los países PALOP, lo que provocó un aumento de la demanda de Ingenieros de Civiles para la profesión de avaluador inmobiliario.

¿Cómo ejerce la profesión de avaluador inmobiliario?

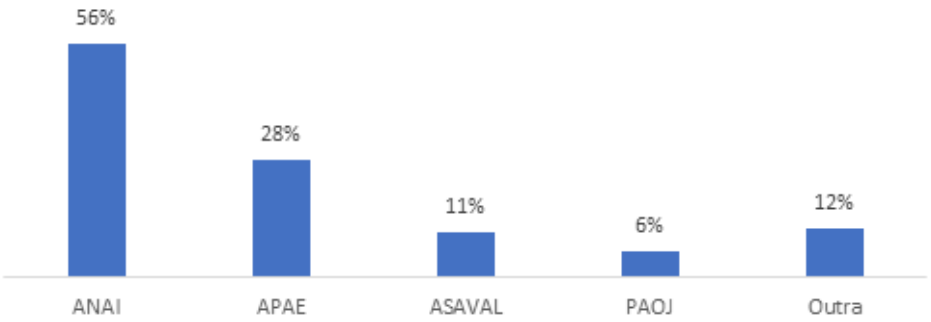


?

Se observa que más del 75% de los evaluadores encuestados trabajan individualmente y sólo el 13% lo hace en equipo.

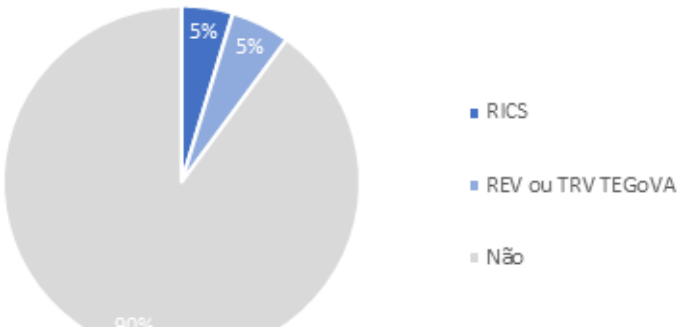
Estos indicadores adquieren gran relevancia en el contexto de la formación profesional continua, obligando a los valuadores a hacerlo de forma proactiva e individual, si no son miembros de una institución internacional como RICS o TEGOVA.

¿Es miembro de laguna asociació profesional de valuación inmobiliaria?



La mayoría de los valuadores inmobiliarios son miembros de una asociación inmobiliaria, siendo la ANAI la más representada, con un 56%.

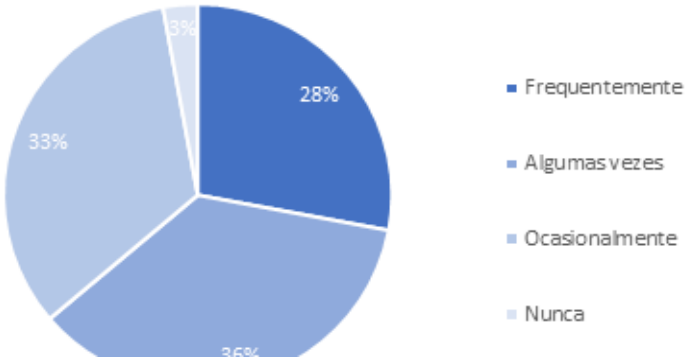
¿Tiene alguna certificación profesional en valuación inmobiliaria?



Del total de encuestados, sólo 28 son miembros de RICS o TEGOVA, lo que representa aproximadamente el 10% de la muestra.

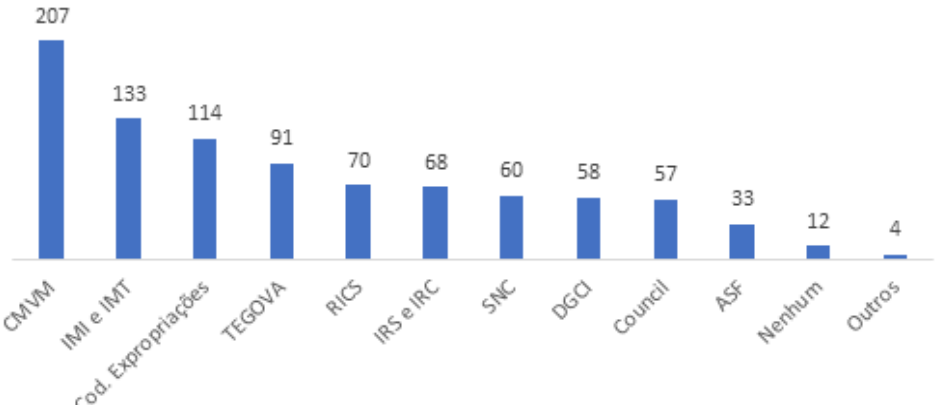
El mercado inmobiliario está en constante crecimiento y con una presencia cada vez mayor de entidades internacionales, que valoran las certificaciones internacionales.

¿Con qué frecuencia asiste a cursos de formación sobre temas de valoración inmobiliaria?



Identificamos que más del 70% de los encuestados asisten ocasionalmente o nunca a acciones de formación con temas relacionados con la valuación inmobiliaria. Al ser una profesión en continuo desarrollo y con un amplio abanico de materias técnicas, la formación continua debe formar parte de la actividad de un valuador inmobiliario.

¿Qué códigos o manuales utiliza en su trabajo como valuador inmobiliario?



Los tasadores inmobiliarios ejercen su actividad en diversos ámbitos y para diferentes entidades. La mayor actividad de los encuestados es la de valuadoress inmobiliarios bajo la supervisión de la CMVM y bajo la regulación de la Ley nº 153/2015, del 14 de septiembre - Reglamento avaluadore inmobiliarios para realizar servicios para el sector bancario, fondos de inversión, seguros y fondos de pensiones.

¿Cuál es el alcance o la finalidad de las valuaciones inmobiliarias que realiza?



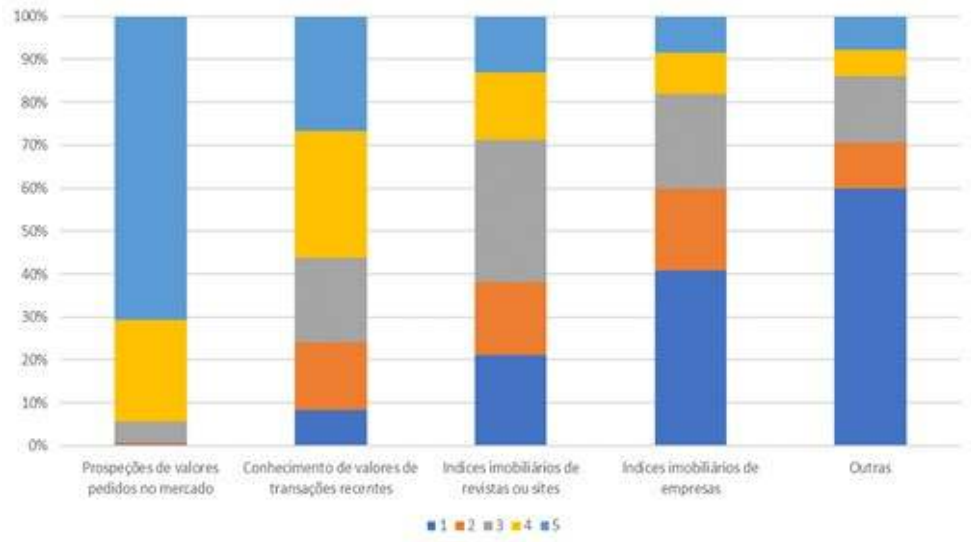
Como se analiza por la diversidad de respuestas, la actividad inmobiliaria es bastante amplia en el mercado inmobiliario, siendo las valoraciones para el crédito hipotecario la finalidad con más peso en la actividad.

¿Considera que tiene la formación y la experiencia adecuadas para llevar a cabo las valuaciones para los siguientes fines?

FORMAÇÃO / EXPERIÊNCIA NECESSÁRIA	MÉDIA ENTRE 1 E 5
Património de Particulares	4,74
Crédito - Habitação	4,65
Crédito - Empresas Imobiliárias	4,29
Património de Fundos de Investimento	4,16
Património de Empresas	4,13
Crédito - Empresas não Imobiliárias	4,05
Judiciais	3,91
Património de Seguradoras e Fundos de Pensões	3,86
Fiscais	3,77
Processos de expropriação	3,37
Máquinas e Equipamentos	2,06

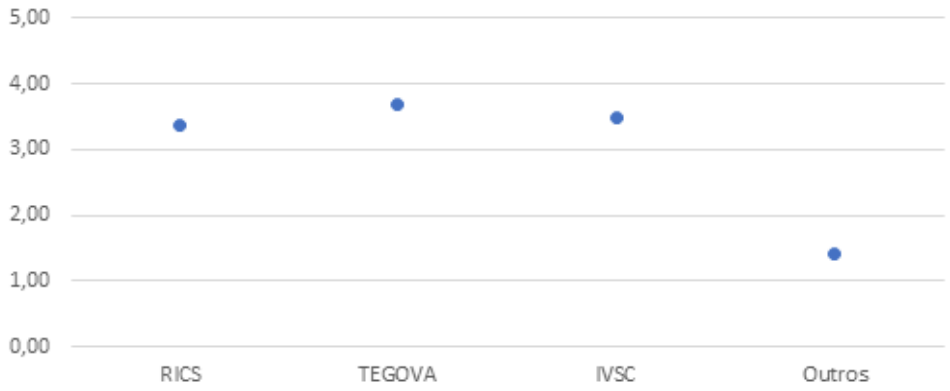
De las respuestas de los encuestados por encima del 4 (donde el 5 representa el más preparado) entendemos que los tasadores inmobiliarios están más preparados y formados para realizar valoraciones inmobiliarias con fines transaccionales o contables, estando menos preparados para realizar valoraciones con fines fiscales, de expropiación y de maquinaria y equipo.

¿Qué fuentes de información utiliza más para seguir el mercado inmobiliario?



Siendo 5 el valor más representativo sólo en la prospección de los valores de mercado solicitados, identificamos que la mayoría de los tasadores recurren sólo a los portales públicos para identificar los comparables que respaldan sus tasaciones. El mercado inmobiliario, para ser más dinámico y transparente, debería facilitar el acceso potencial a la base de datos de transacciones para ayudar a los tasadores en su toma de decisiones de opinión sobre el valor.

¿Considera pertinente incorporar los reglamentos de las siguientes entidades?



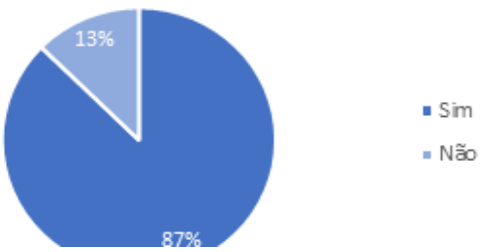
La mayoría de los encuestados, asumen como fundamental homogeneizar y estandarizar conceptos, definiciones y procedimientos en temas relacionados con su profesión, para aumentar la transparencia, la credibilidad y la confianza en las evaluaciones, siendo este un mercado cada vez más global, especialmente a nivel europeo. Los resultados muestran valores similares entre las principales entidades internacionales.

¿Qué importancia tiene incluir los siguientes contenidos en el informe de evaluación?

IMPORTÂNCIA DO CONTEÚDO NOS RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO	MÉDIA ENTRE 1 E 5
Pressupostos/limitações da avaliação	4,72
Limitações/condicionantes à avaliação	4,65
Justificação dos valores adotados na avaliação	4,61
Bases de Avaliação	4,51
Declaração de não incompatibilidade	4,47
Documentos apresentados/consultados	4,44
Diligências/procedimentos do processo de avaliação	4,37
Justificação das taxas adotadas na avaliação	4,35
Seguro de responsabilidade civil	4,18

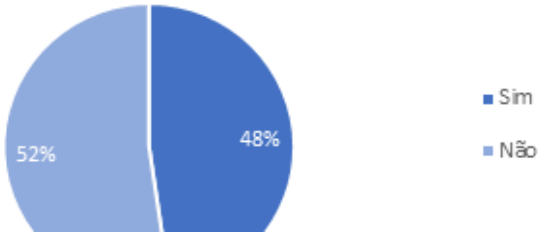
Los encuestados consideran fundamentales todos los contenidos identificados en la pregunta, siendo los supuestos y las limitaciones los más considerados.

¿Debe regularse la responsabilidad civil y/o penal del tasador inmobiliario?



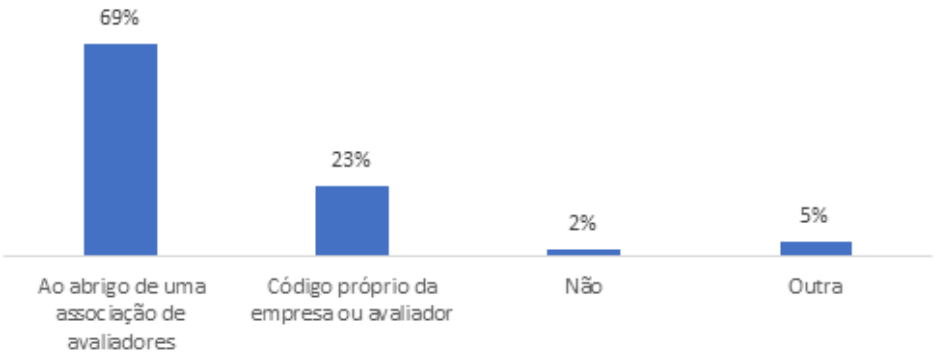
Los encuestados consideran fundamental la regulación y supervisión de todas las actividades de valoración inmobiliaria, así como su responsabilidad ante las autoridades competentes.

¿Está usted sometido a algún tipo de control como tasador inmobiliario?



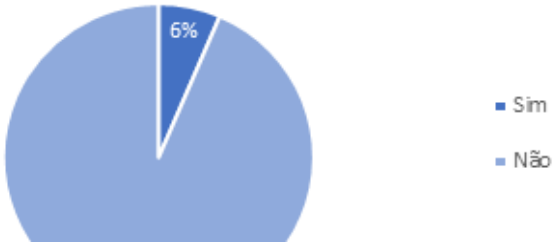
Dado que la muestra se caracteriza por una alta representación de peritos inmobiliarios (PAI) bajo la supervisión de la CMVM, la mayoría de los tasadores son controlados en el curso de su actividad profesional.

Como tasador inmobiliario, ¿está usted sujeto a algún código deontológico?



La mayoría de los encuestados, más del 80%, están sujetos a un código deontológico, que es obligatorio para realizar la mayoría de las actividades de valoración inmobiliaria.

Como tasador inmobiliario (PAI), ¿ha sido auditado alguna vez por el CMVM?



Como se observa en el gráfico anterior, sólo el 6% de los encuestados, fueron auditados por la CMVM, lo que demuestra la necesidad de que el regulador de una de las principales áreas de valoración inmobiliaria, aumente el alcance y la regularidad de su supervisión.

¿Ha tenido que activar alguna vez el seguro de responsabilidad civil como tasador inmobiliario?

Sólo uno de los encuestados tuvo que contratar un seguro de responsabilidad civil. Siendo de entrada un signo de enorme profesionalidad, el sector de la tasación inmobiliaria es una profesión caracterizada por profesionales muy experimentados, pero con escasa supervisión por parte de los reguladores. Según la pregunta anterior, sólo el 6% de los encuestados ha sido ya supervisado por la CMVM.

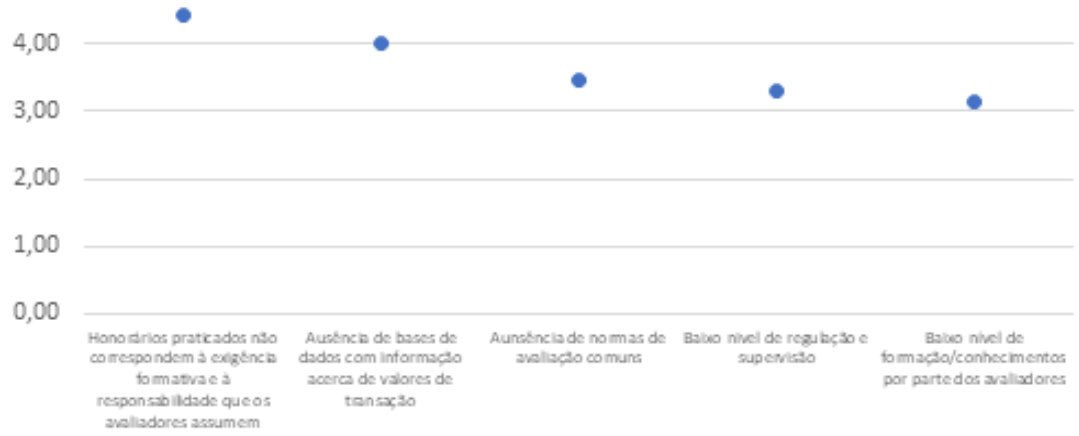
¿Cómo valora las siguientes afirmaciones sobre el mercado de la valoración inmobiliaria?

COMO CARACTERIZA A ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA EM PORTUGAL?	MÉDIA ENTRE 1 E 5
O cliente/entidade contratante não interfere no valor de avaliação	3,38
Existem regras que são de aplicação universal nas avaliações realizadas em Portugal	3,14
Acesso à atividade está bem definido e regulamentado	2,98
Atividade profissional regulada	2,93
Outra	1,64

La opinión de los tasadores sobre si el cliente interfiere en el valor de la tasación, cuyo valor medio es de 3,38, es bastante alta, siendo 5 la calificación que caracteriza que el cliente interfiere en el valor de la tasación. Es un tema que concierne a todas las entidades implicadas y que debe ser combatido para que la opinión del valor del tasador sea totalmente exenta.

El acceso a la actividad debe ser, en la visión de los tasadores, más controlado y exigente, para garantizar la calidad de sus profesionales.

¿Cuáles son los mayores problemas/retos a los que se enfrenta actualmente la actividad de valoración inmobiliaria en Portugal?



En el cuadro anterior hemos identificado los principales retos a los que se enfrentan los tasadores inmobiliarios, siendo los honorarios cobrados y la falta de bases de datos de transacciones los más relevantes.

Todas las entidades implicadas en el sector de la tasación inmobiliaria deben colaborar para crear soluciones que garanticen que los tasadores inmobiliarios reciban unos honorarios acordes con las exigencias de su trabajo.

Como se mencionó en un número anterior, el acceso a las bases de datos de transacciones es relevante para la objetividad de la opinión del valor por parte de los tasadores inmobiliarios, y eso, aportaría más transparencia y confianza a todos los interesados.

Concluimos el análisis, reforzando la necesidad de afrontar los retos identificados y de mejorar las distintas áreas del sector de la valoración inmobiliaria, con el fin de aumentar la exigencia y la calidad del trabajo de todos los profesionales implicados.



8.

Visión de TEGOVA,IVSC, yRICS sobre las normas internacionales

8.VISIÓN DE TEGOVA, IVSC Y RICS SOBRE LAS NORMA INTERNACIONALES.

En el marco de la elaboración de este documento, y con el fin de obtener la opinión particular de las entidades emisoras de normas de valoración analizadas en este documento, se les pidió que respondieran a un cuestionario sobre la importancia de la adopción de las normas de valoración y sobre las cuestiones más acuciantes que afectan actualmente a la práctica de la valoración y a la evolución futura de las normas de valoración. A continuación, la opinión de cada uno de los organismos internacionales -TEGOVA, IVSC y RICS

8.1 VISIÓN DEL TEGOVA

TEGOVA PRESIDENT, KRZYSZTOF GRZESIK, 25NOV21

— ***What are the advantages of adopting European Valuation Standards (EVS)?***

For valuers, mastery of EVS is the only way to become a Recognized European Valuer or TEGO- VA Residential Valuer. The standards provide the most comprehensive guidelines for valuers in Europe.

— In a global context (political, social, and geographic), what are the major limitations or difficulties for the markets and countries in adopting the valuation standards?

In Europe, there are no limitations, as EVS are designed for valuation on today's European real estate markets, with flexibilities enabling adaptation to local conditions such as allowing valuers to use asking prices on markets where sales prices are too few or unreliable.

— Which markets/countries are more open to adopt European Valuation Standards (EVS)?In these markets, what type of real estate assets (financial, tax, judiciary, investments, others) are more commonly appraised according the valuation standards?

All member states of the European Union, all EU candidate or pre-candidate member states and all other European countries with strong economic ties to the Union. The standards are applied in the valuation of properties in all real estate sectors and for all purposes.

Valuation often depends on national legislation and specific aspects of national legis- lation. In what extent does this affect the adoption of valuation standards? If so, how can this limitation be surpassed?

Valuers in any member state must follow national rules. However, as the impact of EU law on real estate markets and valuation grows, there is less and less room for divergence between national standards and EVS.

— **Are government institutions, states, real estate companies and developers willing to accept and implement European Valuation Standards (EVS)? What are the main issues presented?**

They often don't have a choice, especially financial institutions, as the European Central Bank gives EVS precedence over all other standards.

— Are EBA's recommendations for mortgage valuations in line with European ValuationStandards (EVS)?

EVS is in lock-step with EU law, not the other way around. EVS 2020 specifically states that "EVS adheres to the European Banking Authority's Guidelines."

— What are, in your opinion, the main challenges for the valuation area?

Energy efficiency valuation in the light of the European Climate Law and Green Deal.

— The Real Estate Appraisers face a new that is to incorporate ESG factors (specially the "E" factor) on the valuation process. What are the new qualification requirements and which procedures on the valuation process are identified by TEGoVA?

EVS 6 Valuation and Energy Efficiency: A legal obligation to renovate a building to a higher level of energy efficiency by a fixed date or at a certain inflection point (e.g. rental, sale) creates an unavoidable major cost that impacts Market Value, as the owner at that date or inflection point will have to pay for renovation works. Valuers must check for these legal deadlines and inflection points and when they appear, must estimate the cost of a renovation deep enough to meet the required new level of energy efficiency or future requirements that are sufficiently close to com- ing into force and consider the extent to which these costs affect the Market Value at the date of valuation.

— According to European Valuation Standards (EVS), what are the main professional incompatibilities for the appraisers?

Conflicts of interest.

— According to international valuation standards, what are the main professional incompatibilities for the appraisers?

(No answer)

8.2 VISIÓN DEL IVSC

IVSC TECHNICAL DIRECTOR FOR TANGIBLE ASSETS, ALEXANDER ARONSOHN, 10DEZ21

— What are the advantages of adopting international valuation standards?

Valuations are widely used and relied upon in financial and other markets, whether for inclusion in financial statements, for regulatory compliance or to support secured lending and transactio- nal activity. The International Valuation Standards (IVS) are standards for undertaking valuation assignments using generally recognised concepts and principles that promote transparency and consistency in valuation practice. The IVSC also promotes leading practice approaches for the conduct and competency of professional valuers.

— In a global context (political, social, and geographic), what are the major limitations or difficulties for the markets and countries in adopting the valuation standards?

There are no major limitations or difficulties with countries adopting International Valuation Stan- dards (IVS). IVS has been developed as a principle based overarching standard and as stated in the IVS Framework on Departures: "Departures are mandatory in that a valuer must comply with legislative, regulatory and other authoritative requirements appropriate to the purpose and jurisdiction of the valuation to be in compliance with IVS. A valuer may still state that the valua- tion was performed in accordance with IVS when there are departures in these circumstances." Furthermor the Framework also states that "The requirement to depart from IVS pursuant to legislative, regulatory or other authoritative requirements takes precedence over all other IVS re- quirements." The only issue may be in relation to emerging markets where a valuation profession does not yet exist and in these instances the IVSC can provide guidance in relation to developing a Valuation Professional Organisation.

— Which markets/countries are more open to adopt international valuation standards?In these markets, what type of real estate assets (financial, tax, judiciary, investments, others) are more commonly appraised according the valuation standards?

Our experience has been that there are no particular markets which are more open to adopting International Valuation Standards as IVS has been developed to be applicable to all markets and across all soecilisms (business valuation, financial instruments valuation and tangible and intan- gible assets valuation). In some markets where national standards are already developed and in place IVS will act as the overarching standard whereas in other less developed markets IVS will be adopted as the valuation standard for that market and the market will develop their own best practice guidance to provide further details on the adoption and implementation of IVS within their markets.

— In what extent are emerging countries (e.g. China) adopting international standards?

The China Appraisal Society is a member of the International Valuation Standards Council and have a representative on the IVSC Board of Trustees and are commeitted to adopt and imple- ment international valuation standards as are HKIS in Hong Kong. IVS membership is continually growing across markets as the adoption of IVS is in the Global public interest. A full list of IVSC member organisations comprising valuation professional organisations VPO, Associates (AVPO) corporate members, imstitutional members and academic members is contained on the IVSC website. (https://www.ivsc.org).

— Valuation often depends on national legislation and specific aspects of national legis- lation. In what extent does this affect the adoption of valuation standards? If so, how can this limitation be surpassed?

As stated in our response to question two national legislation does not affect the adoption of IVS as in order to be compliant with IVS it is mandatory to comply with national legislation. In fact, the IVS Framework states that "The requirement to depart from IVS pursuant to legislative, re- gulatory or other authoritative requirements takes precedence over all other IVS requirements."

— Are government institutions, states, real estate companies and developers willing to accept and implement International Valuation Standards? What are the main issues presented?

There are no issues with government institutions, states, real estate companies adopting IVS. The only issues tend to relate to the development of the profession within their country and the training of local valuers being sufficiently trained to supply IVS compliant valuations. This is par- ticularly relevant for developing markets.

— Are EBA's recommendations for mortgage valuations in line with international valua- tion standards?

IVSC are in regular communication with the EBA and other banking authorities and are currently engaged in discussions on the development and quantification of prudential value to comply with future EBA regulation in relation to Basel III.

— What are, in your opinion, the main challenges for the valuation area?

The main challenges within valuation are the integration and quantification of new concepts wi- thin the existing valuation approaches and methods such as the quantification of ESGs (Environ- mental, Social and Governance). The other main challenges relate to the continued development of new valuation technologies such as automated valuation models and ensuring that the valuer is part of both the development and valuation stage and that his professional judgement is issued to provide IVS compliant valuations.

— The Real Estate Appraisers face a new that is to incorporate ESG factors (specially the "E" factor) on the valuation process. What are the new qualification requirements and which procedures on the valuation process are identified by IVSC?

IVSC has been issuing a number of perspective papers on ESG and valuation and over the passed year have published perspectives paper on ESG and Business Valuation, framework to assess ESG Value Creation and most recently a perspective paper on ESG and Real Estate Valuation. The IVSC Perspectives Papers often act as a precursor to standard setting and though IVSC currently includes implicit standards in relation to the quantification of ESG, future edition of IVS will include more explicit standards in relation to the quantification of ESGs. In terms of the spe- cific requirement for the quantification of E within the valuation process the perspective paper on ESG and Real Estate Valuation already provides some initial guidance and further guidance will be containes within subsequent perspectives papers within this series, which are due to be published over the next few years.

— According to international valuation standards, what are the main professional incom- patibilities for the appraisers?

IVSC are not aware of any professional incompatibilities for members and this is shown by the number of valuation professional organisations who are members of the IVSC.

8.3 VISIÓN DEL RICS

RICS REGIONAL MANAGER IBERIA – EULÁLIA PENSADO 29NOV21

— What are the advantages of adopting international valuation standards?

Ensuring consistency and transparency. It is important that valuations are conducted in a man- ner which is consistent and transparent across the valuation profession. Application of consistent standards helps build valuation expertise and capacity. It ensures that the environment in which businesses operate is fair and encourages healthy competition within and across borders, thus levelling the playing field. Helps companies develop a high level of credibility. Consistency pro- vides financial stability and instilling trust in the marketplace. Adoption of consistent valuation standards is vital as economic globalization drives the need for alignment in our systems and approaches.

— In a global context (political, social, and geographic), what are the major limitations or difficulties for the markets and countries in adopting the valuation standards?

Institutional issues. In some countries, it requires the governments to mandate and adopt the standards before it is followed in the markets. Inconsistency in Application of Valuation Metho- dology. Informational barriers. Technical barriers.

— Which markets/countries are more open to adopt international valuation standards?In these markets, what type of real estate assets (financial, tax, judiciary, investments, others) are more commonly appraised according the valuation standards?

Due to the various advantages known for the adoption of international valuation standards, there is generally a general openness to adopt said standards, regardless of geographical location. The example that there are 170 member organizations of IVSC operating in 137 countries worldwide demonstrates this. Valuation standards are used in appraisal of all types of real estate assets.

— Valuation often depends on national legislation and specific aspects of national legis- lation. In what extent does this affect the adoption of valuation standards? If so, how can this limitation be surpassed?

In some countries such as on the African continent, the governments tend to draft their own national valuation standards but based on international valuation standards and the RICS Red Book.

— Are government institutions, states, real estate companies and developers willing to accept and implement International Valuation Standards? What are the main issues presented?

This depends on countries. Challenges and barriers to implementation of IVS as mentioned in Q2 could be the main issues.

—Are EBA's recommendations for mortgage valuations in line with international valua- tion standards?

IVS is a global standard but the IVSC are looking at long term value as a concept.

— What are, in your opinion, the main challenges for the valuation area?

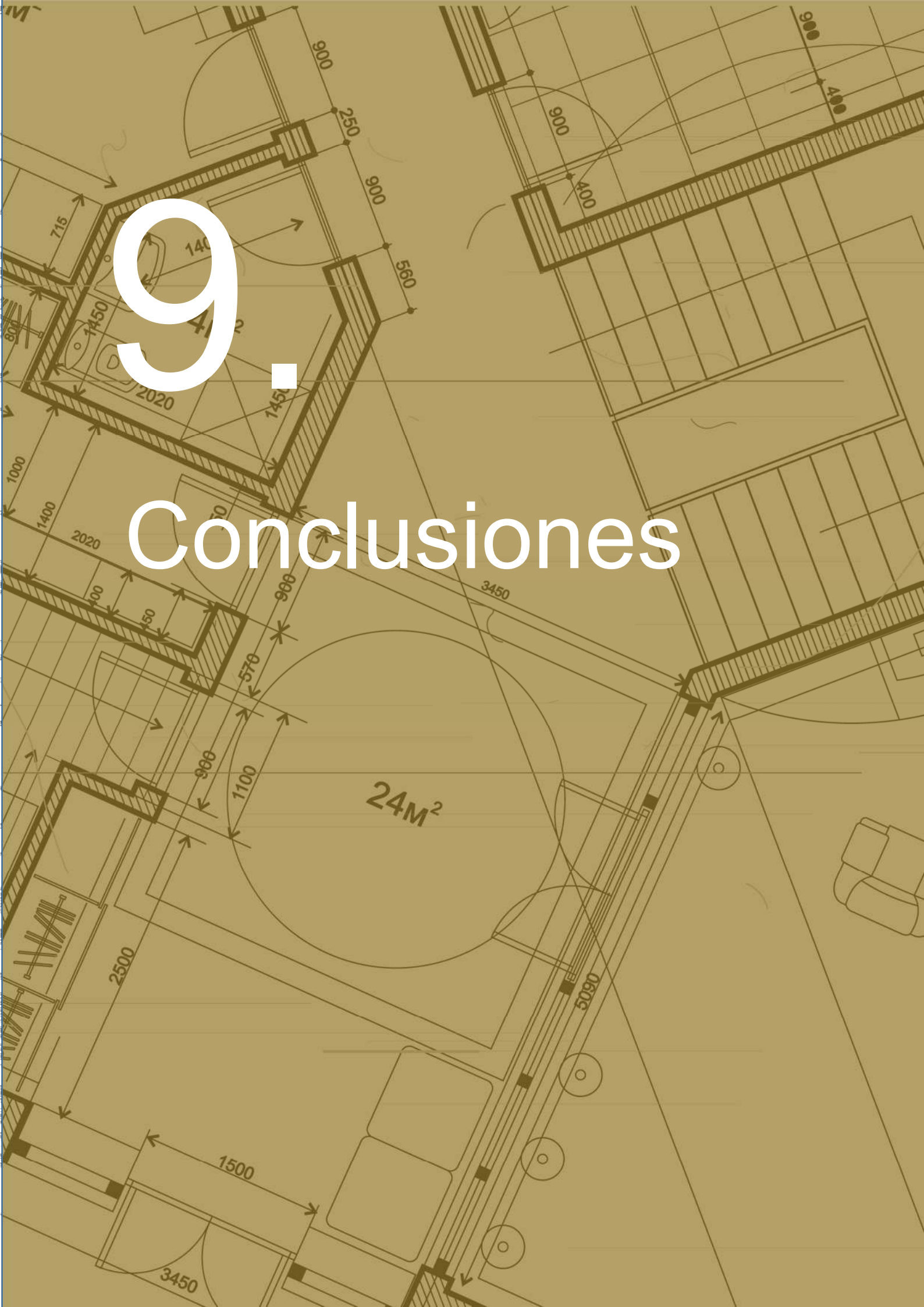
Data and benchmarking. Lack of universal rating matrix. Application of explicit valuation techni- que. Reflecting cost for retrofit.

— The Real Estate Appraisers face a new that is to incorporate ESG factors (specially the "E" factor) on the valuation process. What are the new qualification requirements and which procedures on the valuation process are identified by IVSC?

At the moment, the IVSC has published two perspectives papers on ESG and social value to ini- tiate discussion and debate on the topics. The new RICS Valuation - Global Standards ('Red Book Global Standards') due to be published before the end of this calendar year will define ESG and bolster considerations around ESG. RICS is also publishing a new guidance note Sustainability and ESG in commercial property valuation and strategic advice (due to be published in Dec2021/ Jan 2022).

—According to international valuation standards, what are the main professional incom- patibilities for the appraisers?

Please refer to answer on Q8.



9.

Conclusiones

9.CONCLUSIONES

El reconocimiento de la actividad de valoración inmobiliaria como un factor muy relevante en la estabilidad de los mercados financieros hace que la regulación de los mercados inmobiliarios esté ahora en el centro de las políticas europeas, cambiando la posición no intervencionista que la UE defendía en el periodo anterior a la crisis de las subprime. Jan Olbrycht, Presidente del Intergrupo URBAN del Parlamento Europeo, en el prefacio de las Normas Europeas de Valoración 2012 (TEGoVA 2012) señaló que los mercados inmobiliarios de la UE se vieron afectados por la crisis y, en algunos ámbitos, formaron parte del problema sistémico debido a la dependencia de la financiación bancaria, y que "la valoración es claramente un componente clave de la seguridad y la estabilidad del mercado inmobiliario" y que hay que destacar la importancia de la adecuación y la capacidad de respuesta de las European Valuation Standards a las directrices comunitarias Services Directive e Alternative Investment Fund Managers Directive.

Asimismo, la actual crisis pandémica ha puesto de manifiesto la importancia de la actividad de valuación debido a la enorme incertidumbre que esta crisis ha introducido en los mercados, enalteciendo la competencia profesional y la capacidad de adaptación y respuesta por parte de los valuadore en un momento en el que los datos históricos son poco relevantes debido a la elevada incertidumbre que ha caracterizado a los mercados desde el inicio de la pandemia COVID-19.

La necesidad de establecer unas bases comunes de valuación inmobiliaria aceptadas a nivel mundial ha llevado a la elaboración y publicación de normas internacionales, que pretenden ser aceptadas internacionalmente (unas normas a nivel mundial y otras a nivel europeo), con el objetivo de armonizar y regular la práctica de la valuación en un mundo cada vez más global y con transacciones inmobiliarias realizadas a través de las fronteras, sin olvidar su adecuación a los contextos y normas específicas de cada país o región.

Los tasadores adoptan las normas de valuación por elección, porque consideran que el cumplimiento de las normas internacionales añade valor a su actividad profesional y/o la defiende en caso de acción legal que cuestione el trabajo realizado, o por exigencia legal o reglamentaria, según instrucciones específicas del cliente (el cumplimiento de una determinada norma de valuación puede ser un requisito de contratación). Como ejemplo, es recurrente en la legislación de la Unión Europea la referencia a las normas internacionales TEGOVA, IVSC y RICS, lo que denota el reconocimiento por parte de la UE de la calidad y fiabilidad de las valoraciones realizadas de acuerdo con ellas.

La regulación de la actividad de valuación inmobiliaria puede considerarse a tres niveles: internacional, regional o local. Cada país tiene una legislación específica en materia de valuación inmobiliaria que puede interferir en la aplicabilidad de las normas de valuación. No obstante, la arquitectura de las normas de valuación tiene en cuenta este aspecto, permitiendo la aplicación subsidiaria de las normas de valuación siempre que la legislación nacional tenga disposiciones diferentes a las expresadas en las normas, en cuyo caso es necesario realizar adaptaciones en la aplicación de las normas.

Según las propias organizaciones, las normas IVS y RICS tienen un ámbito de aplicación global y las normas EVS tienen un ámbito regional - europeo, estando las EVS más adaptadas y dirigidas a la realidad y legislación europea ya que los conceptos y definiciones utilizados en las EVS se estandarizaron con el lenguaje utilizado en la normativa europea que, a su vez, ha ido influyendo cada vez más en los mercados financieros e inmobiliarios, destacando la importancia de la convergencia normativa. Mientras que RICS e IVSC valoran las normas elaboradas por ellos destacando su aplicación universal, TEGOVA se queda con la aplicación europea de las EVS y justifica su relevancia afirmando que "las autoridades europeas quieren que haya normas de valoración robustas y adecuadas para cada estado miembro de la UE, lo que implica una rápida adaptación de las normas a la rápida evolución de la legislación europea y, más concretamente, en la supervisión bancaria".[42]

Existe un consenso internacional sobre la mayoría de los conceptos y bases de valuación, especialmente en lo que respecta a la aplicación de los enfoques: coste, mercado y renta, pero existe una tendencia a que las metodologías de valuación aplicadas reflejen los usos y costumbres locales, de acuerdo con la legislación nacional o las directrices ofrecidas por las asociaciones profesionales, y la terminología y la aplicación de los métodos pueden variar en función de la transparencia del mercado y del volumen de información relativa a las transacciones reales de propiedades comparables. Los tasadores deben ser conscientes de las diferencias regionales entre las distintas jurisdicciones y de cómo éstas pueden afectar a la valuación. De este modo, las normas tienen en cuenta la normativa nacional aplicable a la valuación de bienes inmuebles, introducida para reflejar las características específicas del mercado local, ya sea en relación con los derechos de propiedad, la estructura de los préstamos o las buenas prácticas. Aunque la existencia de dos niveles de regulación puede dar lugar a contradicciones, la gran aceptación mundial de las normas internacionales proporciona una gran coherencia en la definición del valor y en las bases de valoración (*Crosby*, *Hutchison*, *Lusht* y *Yu*, 2015).

Según las normas analizadas (EVS, IVS y RICS), haya o no diferencias regionales o nacionales, debe establecerse entre el valuador y el cliente el propósito de la valuación, la base del valor y también los contextos legales y de mercado en los que se realiza la valuación, y los usuarios finales deben entender claramente el contexto y el enfoque utilizado.

En Portugal, los valuadores están obligados a cumplir con la legislación nacional vigente según el ámbito y la finalidad de las valuaciones, sin embargo, si son miembros o están certificados por RICS o TEGOVA, deben tener en cuenta las indicaciones y obligaciones de cumplimiento del IVS y EVS, respectivamente. Como se ha comentado anteriormente, una de las referencias en Portugal a nivel de regulación de la actividad de valoración inmobiliaria es la Ley nº 153/2015, del 14 de septiembre, y en 2016 y 2021 RICS ha publicado guías para que los miembros cumplan con la normativa tanto nacional como internacional.

[42] EVS 2020 - Parte VII. *European Union Legislation and Property Valuation*. Se trata de un cambio con respecto a la 8ª edición de las EVS, en la que este tema se abordaba en la Parte 3 - *European Union and Property Valuation*, habiéndose introducido por primera vez en la edición de 2012 - 7ª edición de las EVS.

9.1 CONSULTA A LOS VALUADORES PORTUGUESES

Las conclusiones extraídas de la encuesta dirigida a los profesionales del mercado de la tasación inmobiliaria permiten obtener una visión amplia de la perspectiva de los tasadores sobre el status quo del sector de la tasación en Portugal, permitiendo sacar conclusiones y confirmar, a partir de datos objetivos, algunas sospechas que existían en el sector, a menudo discutidas en privado o en pequeños foros. Algunas de las conclusiones se han calibrado a partir de las respuestas obtenidas en las preguntas abiertas, en las que los encuestados han podido ampliar su respuesta, expresando su opinión sobre el tema en cuestión. A continuación se presentan las conclusiones derivadas del análisis de los resultados obtenidos en la encuesta, haciendo hincapié en:

- La elevada media de edad de los peritos que trabajan en Portugal, así como el elevado número de años de experiencia, recuerdan la necesidad de introducir "sangre nueva" en la práctica de la valuación, y corresponde a las asociaciones y colegios profesionales atraer a nuevos profesionales;
- la escasa internacionalización de la profesión en Portugal: el 90,3% de los encuestados trabaja para entidades portuguesas y sólo el 9,7% para entidades extranjeras;
- la alta adhesión de los valuadores portugueses a las asociaciones profesionales del sector, con sólo un 12% de los encuestados que no pertenecen a ninguna asociación profesional de valuación y destacando la representatividad de la ANAI con un 56% de los encuestados;
- el reducido número de expertos con certificaciones internacionales (REV, TRV o RICS), que sólo corresponde al 10% de los encuestados. Queda, pues, un camino por recorrer para los valuadores portugueses en materia de formación y certificación de su actividad, ya que las certificaciones internacionales son cada vez más valoradas por las entidades contratantes. Una barrera mencionada por los valuadores para obtener certificaciones internacionales consiste en el costo asociado a la certificación, que se suma a los costos actuales inherentes a la práctica de la valuación que pueden ser: comisión de supervisión de la CMVM, seguro de responsabilidad civil, cuotas de colegios profesionales, otros costos asociados a la actividad;
- la necesidad de reforzar las actividades de formación de los valuadores portugueses, ya que más del 70% de los encuestados asisten ocasionalmente o nunca a acciones de formación. En el escenario actual de rápida transformación de la profesión y de constantes novedades normativas y reglamentarias, la formación continua es esencial para garantizar la calidad de las valuaciones;
- la mayoría de los encuestados actúan como valuadores inmobiliarios bajo la supervisión de la CMVM y bajo la regulación de la Ley 153/2015, del 14 de septiembre - Valuadores inmobiliarios para prestar servicios al sector bancario, fondos de inversión, seguros y fondos de pensiones.
- Los valuadores consideran que tienen una formación y una experiencia adecuadas (o moderadamente adecuadas) para realizar valuaciones para todo tipo de fines, a excepción de la valuación de maquinaria y equipos. La incorporación de los factores ESG en la valuación pone de manifiesto la importancia de considerar la valuación la maquinaria y los equipos que forman parte de los inmuebles y que repercuten en su rendimiento medioambiental y energético;

- el uso casi exclusivo de portales públicos para identificar los comparables que respaldan sus valoraciones, basadas en valores de oferta y no en valores de transacción, lo que demuestra la opacidad del mercado en Portugal. Sólo un pequeño número utiliza valores de transacciones recientes o índices inmobiliarios;
- la concienciación por parte de los tasadores de la necesidad de incorporar en los informes de valoración información relativa a Hipótesis/limitaciones de la valoración, Limitaciones/limitaciones a la valoración, Justificación de los valores adoptados en la valoración, Bases de valoración, Declaración de no incompatibilidad, Documentos presentados/consultados, Diligencias/procedimientos del proceso de valoración, Justificación de las tarifas adoptadas en la valoración o Seguro de responsabilidad civil, cumpliendo los requisitos de las normas de valoración;
- la desproporción entre lo que se exige al tasador - responsabilidad profesional, códigos de conducta, costes inherentes a la actividad, seguros y supervisión, plazos demasiado cortos para la realización de las tasaciones, entre otros - y los importes de los honorarios practicados, especialmente en un momento en el que las exigencias seguramente aumentarán, factor que ha provocado el abandono de la actividad de varios peritos cualificados;
- la necesidad de regular la responsabilidad civil del tasador (87% de las respuestas en este sentido)
- el nivel de control de la actividad de los tasadores. El 52% de los encuestados no tiene ningún tipo de control de su actividad. También en relación con las auditorías de la CMVM, sólo el 6% de los encuestados respondió que ya había sido auditado, siendo beneficioso para la actividad el aumento del nivel de supervisión;
- que sólo uno de los encuestados ha tenido que activar hasta ahora el seguro de responsabilidad civil, lo que puede indicar, por un lado, una enorme profesionalidad (siendo el sector de la tasación inmobiliaria una profesión caracterizada por profesionales muy experimentados) y, por otro, bajos niveles de control y supervisión de la actividad
- En cuanto al uso de normas internacionales, el 33% de los encuestados utiliza las normas EVS, el 25% las RICS y el 20% las IVS. Los tasadores señalan la necesidad de un mayor nivel de regulación de la profesión y de supervisión
- que existe una gran apertura por parte de los tasadores para profesionalizar el sector y adherirse a las normas internacionales, con el fin de establecer bases comunes, estandarizar metodologías, aumentar la transparencia, la calidad, la credibilidad y la fiabilidad del sector de la tasación. Los resultados de la encuesta no apuntan a una preferencia de los valuadores por una norma concreta (EVS, IVS o RICS).
- Se cuestiona la independencia del valuador, con una valoración de 3,38 sobre un máximo de 5 que apunta a la injerencia de la entidad contratante en el valor de la tasación, principalmente cuando las entidades contratantes son del sector financiero, afirmando la gran mayoría de los encuestados que son responsables del proceso de valuación y del valor final, sin supervisión;
- el acceso a la actividad debe ser, en la visión de los valuadores, más controlado y exigente, para garantizar la calidad;

- la ausencia de bases de datos con información sobre los valores de las transacciones;
- la ausencia de normas de valoración comunes;
- la casi inexistencia de quejas/denuncias ante la CMVM, sólo 2 encuestados habían tenido quejas/denuncias ante la CMVM o el Banco de Portugal, 277 nunca habían tenido ninguna, lo que indica el bajo nivel de regulación y supervisión de la actividad;
- la referencia por parte de los valuadores a la escasa valoración de su actividad, afirmando que los honorarios cobrados no se corresponden con los requisitos de formación y la responsabilidad asumida, tiempo muy corto de realización de los trabajos, alertando también de un alto nivel de control por parte de algunas sociedades de tasación y entidades financieras.

9.2 PERSPECTIVAS TEGOVA, IVSC e RICS

VENTAJAS EN LA ADOPCIÓN DE NORMAS DE VALUACIÓN

Según TEGOVA, IVSC y RICS, la adopción de normas de valuación, aplicando conceptos y principios aceptados y reconocidos de forma generalizada por todas las partes interesadas en el proceso, proporciona consistencia, fiabilidad, claridad, transparencia y coherencia al sector de la valuación.

En este sentido, TEGOVA destaca como valor añadido para el sector de la valuación el establecimiento de bases y conceptos comunes seguidos por todos los valuadores europeos.

En cuanto a los beneficios de la adopción de normas, la RICS sostiene que las normas coherentes y transparentes ayudan a crear una profesión de valuación capaz y competente, proporcionando un entorno justo (nivelando el campo de juego), fomentando la competencia más allá de las fronteras y aumentando el nivel de credibilidad y la aceptación global del trabajo de tasación

DIFICULTADES EN LA ADOPCIÓN DE LAS NORMAS

El IVSC hace referencia a que no existen limitaciones a la adopción de las IVS, en el sentido de que fueron diseñadas bajo el supuesto de que su adopción no colidarían con las especificidades legislativas locales -en este punto la posición de TEGOVA es muy similar, en referencia a la adopción de las EVS en territorio europeo-, aclarando además que las *Departure* de las IVS son obligatorias y que los valuadores deben cumplir con la legislación, reglamentos y demás normativas aplicables a esa jurisdicción y objeto de la valuación para estar en conformidad con el IVS. El problema puede aparecer en los mercados emergentes, donde la profesión aún no está desarrollada.

La RICS señala que hay problemas institucionales por los que en algunos países la adopción de normas internacionales requiere que los gobiernos las adopten primero y luego lo hagan en los mercados. También señala las incoherencias en la aplicación de las metodologías de valuación, las barreras técnicas y el acceso a la información, y que las normas RICS e IVS se utilizan a nivel mundial en la valuación de todo tipo de inmuebles.

9.3 LOS MAYORES DESAFÍOS QUE LAS NORMAS INTERNACIONALES ENFRENTA.

TEGOVA y el IVSC afirman que los principales retos a los que se enfrenta el sector de la valuación, y en consecuencia las normas, son los relacionados con la integración y cuantificación de nuevos conceptos en los enfoques y métodos existentes, como los factores ASG. A ello se une la cuestión de la formación continua de los valuadores, que deberán dotarse de los conocimientos y herramientas necesarios para el adecuado desempeño de su profesión.

El IVSC también aborda el desarrollo continuo de metodologías de valuación automática, los modelos AVM.

La RICS señala como retos la disponibilidad de información y el establecimiento de un *benchmark* como referencia base que defina un estándar en la valuación. También menciona la determinación de los costos de adaptación a los requisitos de rendimiento energético actuales y futuros de los edificios y la inexistencia de una matriz de clasiicación (*Rating*) universal.

9.4 *AUTOMATED VALUATION MODEL* (AVM)

Los modelos de AVM utilizan técnicas avanzadas de análisis de datos, recurriendo a un elevado volumen de información que se procesa y sistematiza mediante un algoritmo que hace uso de modelos de aprendizaje automático e inteligencia artificial para estimar el valor de un inmueble.

El uso de modelos AVM en la valoración de propiedades plantea cuestiones relativas al cumplimiento (*compilance*) de las normas de valoración.

Los AVMs se utilizan normalmente para procesos de valuación masiva, como la valoración fiscal de los inmuebles en España o en procesos de revalorización de inmuebles dados en garantía a entidades financieras y que actúan como garantías en procesos hipotecarios. Si, en el caso de las valoraciones con fines fiscales, la estimación del valor no se ajusta a las normas de valoración, la cuestión es diferente en el caso de las revalorizaciones hipotecarias. La posición de los organismos de normalización de la valoración sobre el uso de los modelos AVM es la siguiente:

- TEGOVA: la normativa de las EVS aborda el concepto de AVM (Automated Valuation Models), señalando que se trata de valuaciones basadas en programas informáticos que utilizan un algoritmo matemático que analiza una gran cantidad de información contenida en una o varias bases de datos, con precios y características del inmueble, omitiendo, sin embargo, el juicio pericial y la valoración específica y la imprescindible inspección del inmueble para verificar las características, estado de conservación y otros elementos relevantes para la formación de la opinión de valor. Por lo tanto, un valor determinado por estos métodos estadísticos nunca puede considerarse un valor de mercado tal como se define en la EVS1, ni un valor de préstamo hipotecario tal como se define en la EVS2, definiéndose además en la EVS1 que debe realizarse una inspección interior y exterior del inmueble.

Respecto al uso de los AVM en el actual clima de incertidumbre y cambio de paradigma en la valuación, el presidente de TEGOVA afirma en el prólogo de EVS 2020 que la figura del tasador se ve reforzada por su profundo conocimiento del mercado local y de las expectativas de sus agentes, según su experiencia, la capacidad de interpretar la coyuntura y su probable evolución/variación, frente a la confianza en los métodos estadísticos de estimación del valor, que se basan en datos históricos y no reflejan los cambios de la coyuntura porque todavía no existe el lapso de tiempo necesario para incorporar los cambios de la coyuntura. Según las EVS, los AVM pueden utilizarse, pero como herramienta de apoyo a la valuación, sin abdicar de la intervención de un valuador cualificado que sigue siendo el responsable último de la valuación.

- IVSC: La definición de AVM en las IVS establece que un modelo AVM no puede definirse como un modelo de valuación en términos de la IVS 105, ya que los usuarios de estos modelos aún no entienden el propósito, el funcionamiento o las limitaciones de los modelos AVM y no están alineados con los requisitos de las IVS, y el valuador tiene que asumir la responsabilidad del output del modelo.

Al ser cuestionado sobre los retos actuales y futuros de la valuación, el IVSC señala, entre otros, el continuo desarrollo de nuevas tecnologías de valuación como los modelos AVM, asegurando que el valuador es parte integral tanto del desarrollo de los modelos como del proceso de valuación, destacando que el juicio profesional del valuador es necesario en el proceso de valuación, para asegurar valuaciones en cumplimiento de los supuestos establecidos en los estándares de las IVS, posición similar a la de las RICS y TEGOVA.

- RICS: la posición de la RICS en relación con la aplicación de los AVMs es similar a la del IVSC y TEGOVA, en el sentido de que al establecer una comparación entre una valuación denominada tradicional conforme a los estándares RICS y una valuación mediante modelos AVM, ambas deben cumplir con los mismos supuestos para ser consideradas válidas en los términos de la RICS, y la responsabilidad de la valuación se atribuye en todo caso al tasador.

9.5 *ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE* (ESG)

La importancia destacada que se da a nivel mundial a los factores asociados a la sustentabilidad, más específicamente a los factores ASG, en la definición de las estrategias de inversión y financiación por parte de las empresas, los estados y las instituciones financieras, se refleja en los mercados inmobiliarios, afectando a las expectativas de valor y beneficio, a las tasas de ocupación y longevidad de los contratos de arrendamiento de inmuebles y al riesgo de depreciación por obsolescencia de los inmuebles que no cumplen con los requisitos ambientales, introduciendo nuevos parámetros tanto en los árboles de decisión de inversión como en la ecuación de composición del valor inmobiliario.

Recientemente se ha realizado un estudio en Portugal (del que se han hecho eco otros países europeos), solicitado por un fondo de inversión internacional, con el objetivo de determinar qué exigencias normativas vigentes y susceptibles de entrar en vigor en un futuro próximo pueden tener impactos sustanciales en la propiedad inmobiliaria, abordando las áreas legislativas más diferenciadas relacionadas con la construcción y el urbanismo (energía, emisiones de CO_2, riesgos físicos, agua,

alquiler, contaminación, residuos de la construcción, biodiversidad), constituyendo una herramienta de apoyo en las decisiones de inversión inmobiliaria.

En el mismo sentido, el aumento de la probabilidad de ocurrencia de fenómenos meteorológicos que incrementan los riesgos climáticos en los inmuebles está provocando un enorme cambio en el ámbito de los seguros inmobiliarios, que se traduce en un aumento de las primas de los seguros y, en el límite, en la negativa a asegurar un inmueble con alto riesgo climático. La resistencia del inmueble a los riesgos climáticos y al posible aumento de los costos de energía, agua y gestión de residuos es también un factor importante en la valuación del inmueble.

Por otro lado, la imposición legal de mejorar la clasificación energética en un momento determinado del horizonte temporal de un edificio constituye un costo importante que repercutirá en el valor de mercado del inmueble, pudiendo impactar positiva o negativamente en el valor, en función de la distancia temporal de la fecha de renovación/mejora energética obligatoria y/o del rendimiento energético del inmueble en el momento de la valuación. Corresponde al tasador incorporar en su modelo de formación del valor del inmueble tanto el "sentimiento" del mercado respecto al factor de sustentaibilidad como los efectos que las nuevas disposiciones legales relativas a la mejora de la eficiencia energética de los edificios tendrán en la determinación del valor inmobiliario.

El artículo "*ESG-compliant real estate valuation - status quo and outlook*"[43], publicado en abril de 2021, sostiene que el valor añadido por los factores ASG puede reflejarse en dos dimensiones, la primera, relativa a la calidad de la propiedad en sí misma en términos de los materiales utilizados, la ubicación, el diseño. su resiliencia y adaptabilidad; y la segunda, a la clasificación o calificación medioambiental que tiene la propiedad. Si podemos calibrar el valor a partir de la primera dimensión, la segunda influirá sin duda en la percepción del valor de mercado. En el contexto actual, la escasa oferta de inmuebles con certificación medioambiental hace que el factor de sustentabilidad se traduzca en una valuación del inmueble, y se espera que el estándar de mercado sea un alto nivel de rendimiento energético y medioambiental, la valuación se reduzca y se aplique una penalización (*brown discount* o descuento marrón) a los inmuebles con bajo rendimiento energético y medioambiental.

La demanda de informe transparente y estandarizado es una tendencia creciente en los últimos años, que refleja la tendencia, igualmente creciente, a la sustentabilidad por parte de empresas, entidades estatales y particulares. Varios países están exigiendo la presentación de informes transparentes y normalizados sobre los parámetros ASG y los riesgos relacionados con la sustentabilidad. Por ejemplo, la India lo exigirá a las empresas que cotizan en bolsa de 2022. La bolsa de Hong Kong exige a las empresas que cotizan en bolsa que informen según unas directrices específicas sobre factores ASG.

El Informe de Sustentabilidad[44] publicado en el segundo trimestre de 2021 por RICS demuestra la creciente relevancia que el mercado atribuye a la sustentabilidad y a los factores ASG, ya que "A nivel mundial, aproximadamente el 50% de los encuestados cree que los edificios verdes/sustentables logran una apreciación del valor del alquiler o de la venta en comparación con los edificios no verdes/sustentables. Más de 1/3 cree que la revalorización del alquiler y del valor de mercado puede

[43] https://www.wuestpartner.com/ch-en/2021/04/18/esg-compliant-real-estate-valuation-status-quo-outlook/

[44] https://www.rics.org/globalassets/wbef-website/reports-and-research/q2-2021-rics-sustainability-report.pdf

alcanzar el 10% del valor; el 15% de los encuestados cree que la revalorización puede ser superior a 10%. Además, más del 30% de los encuestados sugieren que, aunque no se produzca un 10% de revalorización de los alquileres o del valor de los activos, los edificios no verdes/sostenibles están sujetos a desvalorización (*brown discount*).

La repercusión de los factores ASG también se están dejando sentir en el sector de la valuación inmobiliaria, ya que los organismos internacionales están tomando conciencia de la necesidad de incorporar estos factores en los modelos de composición del valor de los inmuebles, habiendo creado ya grupos de trabajo para elaborar Notas Orientativas (*Guidance Notes* - GN) al respecto.

- TEGOVA está formando actualmente el grupo de trabajo para desarrollar y publicar las NG de la EVS 6 - Valuación y Eficiencia Energética. La EVS 6 publicada en las EVS 2020 aún no incorpora ninguna guía o metodología (*Guidance Note* en la terminología anglosajona), y actualmente se está creando un grupo por parte de la EVSB, el Consejo responsable de la redacción, revisión y actualización de las normas de la EVS, cuya misión será establecer notas orientativas para que los valuadores incorporen el factor de sustentabilidad en el modelo de composición del valor.

En la conferencia sobre el tema *EU Climate Law will transform Real Estate and Valuation* que tuvo lugar en la *Autumn General Assembly* de 2021 en Bruselas, TEGOVA presentó las Normas Euro de Plantas, Maquinaria y Equipos Normas (*European Plant, Machinery and Equipment Standards*, EVS – PME), que se publicarán en el primer semestre de 2022, refiriéndose a ellas como una herramienta para equipar a los valuadores de la UE para regular la reducción de las emisiones de carbono.

- El IVSC cuenta con el *ESG Working Group* y ha publicado los documentos de perspectiva: "*A Framework to Asses ESG Value Creation"*, "*ESG and Business Valuation"* y "*ESG and Real Estate Valuation*", siendo esperado la publicación de otros documentos de perspectiva sobre esta temática. Los *Perspective Papers* del IVSC suelen servir de precursores de la introducción de nuevos temas o metodologías en las normas de las IVS. El papel de la perspectiva *ESG and Real Estate Valuation*[45] proporciona una orientación inicial y la edición actual de las IVS ya contiene implícitamente los supuestos para cuantificar los factores ESG, y la futura edición de las IVS incluirá una orientación más específica para ayudar a los valuadores a cuantificar estos factores. En consecuencia, se establece en **IVS 105 50.36 a 50.4** que los ajustes a las proyecciones de flujo de caja debido a riesgos adicionales requieren un análisis cuidadoso y deben incluir los factores ASG, abordando también los factores políticos o sociales y los edificios verdes en **IVS 410, sección 100**.

En el artículo "*ESG and Real Estate Valuation"* publicado por el IVSC, se establece la exigencia al valuador en esta fase:

[45] https://www.ivsc.org/wp-content/uploads/2021/10/PerspectivesPaperESGandRealEstateValuation.pdf

"*Monitor the continued evolution of ESG and what building aspects result in higher or lower ESG ratings.*

When evaluating a building in its market, be aware of applicable governmental ESG measures. Maintain a keen understanding of leasing and other market requirements to accurately reflect supply and demand considering ESG.

Liaise with construction and build cost professionals to understand components that enhance ESG factors and their cost.

Understand ESG features of comparables used and determine how much emphasis market participants place on such features.

Understand whether favourable financing is available for buildings with a higher ESG rating."

Según la misma GN, el tasador debe estar al tanto de las tendencias del mercado y de la evolución de los inmuebles, y el sector debe contribuir de forma significativa a la aplicación de los factores ASG para facilitar su incorporación de forma transparente en el proceso de valuación.

El *IVSC Trustees*, el *IVSC Standards Review Board* y los *Technical Asset Boards* (*Business Valuation Board, Financial Instruments Board and Tangible Assets Board*) han establecido como prioridad la cuantificación de los factores ASG en el proceso de valuación con el fin de satisfacer las expectativas del mercado y el interés público.

En cuanto a las metodologías de valuación, la GN del IVSC sostiene que éstas han sido bien desarrolladas y probadas en décadas anteriores y que actualmente son apropiadas para reflejar el "sentimiento" de los participantes en el mercado sobre los factores ASG, debiendo los valuadores ser conscientes de las preferencias del mercado. En la actualidad, debido al reducido número de transacciones, el "sentimiento" de mercado puede determinarse utilizando enfoques de ingresos. Sin embargo, como se espera que aumente el número de transacciones inmobiliarias sustentables (y con ello el número de comparables), tendrá sentido aplicar el enfoque de mercado.

- En enero de 2022, RICS publicará la Nota de Orientación para la valoración de inmuebles comerciales, "*Sustainability and ESG in commercial property valuation and strategic advice - 3rd edition*", y se esperan otras publicaciones sobre este tema en breve. Aunque está dirigido a la valuación de inmuebles comerciales, se pueden hacer extrapolaciones y se ofrecen orientaciones para otros tipos de inmuebles, lo que proporciona una base para introducir los factores ASG en la valoración, aunque esta GN no cubre las consideraciones del ciclo de vida ni los principios de la economía circular en detalle. Tiene dos apéndices de especial relevancia:
  Apéndice A - lista de calificaciones de sostenibilidad/ESG, puntos de referencia y sistemas de medición;
  Apéndice B - lista de comprobación para la observación en el inmueble de posibles problemas relacionados con la sustentabilidad al inspeccionar el inmueble.

Asimismo, esta GN, en consonancia con las EVS, establece que la maquinaria y los equipos instalados en un edificio son relevantes en el análisis de sustentabilidad y ESG de una propiedad, y el valuador debe estar familiarizado con los principios generales de la valuación de las PME.

En el *Red Book Global Standards* VPGA 8 section 2.6 (c) se establece que el papel del tasador es evaluar e informar del valor como resultado de las pruebas recogidas, y los valuadores deben reflejar y no dirigir los mercados, siendo conscientes de los factores de sustentabilidad y sus implicaciones en el valor de la propiedad a corto, medio y largo plazo. La sustentabilidad puede impactar en el valor de la propiedad desde la dimensión física, legislativa o política, o desde las necesidades y visión del mercado, y corresponde al valuaador analizar el mercado y calibrar el impacto, sin olvidar cuestiones como la obsolescencia, la utilidad y el riesgo.

La ICMS Coalition, que incluye varias entidades, entre ellas la RICS, ha publicado recientemente la 3ª edición de la *International Cost Management Standard*[46], argumentando que es la primera norma de aplicación mundial que cubre las emisiones de carbono, constituyendose en una herramienta para ayudar a los valuadores a medir el impacto medioambiental.

De acuerdo con lo anterior, los valuadores deben seguir tanto las novedades normativas relativas a la eficiencia energética de los edificios como los desarrollos y novedades en materia de equipos, técnicas, materiales y soluciones constructivas, así como la percepción de los consumidores del componente de sustentabilidad, para poder incorporar el "valor de sustentabilidad" en la valuación.

Del mismo modo, los tasadores deben conocer la dinámica e identificar los cambios en los mercados inmobiliarios que repercutirán en el valor de los inmuebles. Los valuadores conscientes deben estar al tanto de los cambios legislativos relativos a los factores ambientales asociados a los inmuebles y en qué medida afectarán a los mismos, siendo relevantes en esta etapa los cambios relacionados con la sustentabilidad en la construcción, debiendo los valuadores dotarse de las herramientas y conocimientos que les permitan adaptarse a los nuevos requerimientos.

[46] https://icmscblog.files.wordpress.com/2021/11/icms_3rd_edition_final.pdf

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASB, A. S. (2020). USPAP - *Uniform Standards of Professional Appraisal Practice* 2020-2021.

Crosby, N., Hutchison, N., Lusht, K., & Yu, S. M. (2015). Chapter 8: *Valuations and their impor- tance for real estate investments*. Em U. o. Reading. Routledge.

EBA, E. B. (2020). *Final Report - Guidelines on loan origination and monitoring*. EBA. ECB, E. C.-B. (2018). *Asset Quality Review - Phase 2 Manual*. ECB.

García Meca, E. M. (2001). Normas Internacionales de Valoración: la opinión de los profesionales en España.

García Meca, E., Martínez Conesa, I., & Laffarga Briones, J. (2009). Normas Internacionales de valoración: la opinión de los profesionales en España. REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD. Vol. XXXVIII, n.o 143 · julio-septiembre 2009.

IVSC, I. V. (2019). *International Valuation Standards* IVS. Norwich: Page Bros.

Parker, D. (2016). *International Valuation Standards*: A Guide to the Valuation of Real Property Assets - 1st *Edition. Chichester, United Kingdom: John Wily & Sons*, Ltd.

RICS, R. I. (2019). RICS *Valuation – Global Standards. London*: RICS *Valuation Professional Group. Sayce, S., & Connellian*, O. (2001). *RED, WHITE OR BLUE*? *CLOURING VALUERS' PERCEPTIONS.*

8th ERES Conference Alicante University, Spain. Alicante: Alicante University.

TEGOVA. (2009). *European Valuation Standards* 2009 (6th edition). Bruxelas: TEGOVA.

TEGOVA. (2020). *European Valuation Standards* 2020 9TH EDITION — 2020. Brussels: TEGOVA.

AUTORES



Jorge Ferreira Vaz

linkedin

- Permanent Representative to TEGOVA (European Group of Valuers' Associations);
- Professor-Adjunto no Instituto Politécnico de Bragança;
- PhD em Real Estate Appraisal pela Universidad Politécnica de Madrid;
- Especialista em Avaliação do Solo e da Edificação pela ETSAM - Universidad Politécnica de Madrid;
- Especialista em Avaliação Imobiliária - Instituto Superior de Economia e Gestão da Uni- versidade de Lisboa;
- Perito avaliador imobiliário certificado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ("CMVM");
- Pós-graduação em Desenvolvimento Imobiliário pela Faculdade de Arquitetura da Uni- versidade de Lisboa;
- Licenciatura em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa.



Miguel Anjos

linkedin

- Membro efetivo da Royal Institution of Chartered Surveyors (“RICS”);
- Mestre em Engenharia Civil pela Universidade Nova de Lisboa (“FCT”);
- Pós-graduado em Gestão e Avaliação Imobiliária pelo Instituto Superior de Economia e
- Gestão (“ISEG”);
- Pós-graduado em Análise Financeira pelo Instituto Superior de Economia e Gestão
- (“ISEG”);
- Certified European Financial Analyst pela European Federation of Financial Analysts So- cieties (“EFFAS”);
- Perito avaliador imobiliário certificado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”);
- Professor certificado pelo IEFP.

FICHA TÉCNICA

TÍTULO

Normas Internacionais de Avaliação – Análise comparativa

EDITOR

ANAI – Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários

COORDENAÇÃO

CH Business Consulting, SA

AUTORES

Jorge Ferreira Vaz, Miguel Anjos

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL

Miguel Camacaro Pérez

ISBN

978-989-53192-3-7

ANO

2021

https://high-value.pt/

high value

INOVAÇÃO E
SUSTENTABILIDADE



Promotor

ANAI
TEGOVA

Co-financiamiento

COMPETE 2020
PORTUGAL 2020
UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional